KAPITOLU 370

ATT DWAR SERVIZZI TA' INVESTIMENT

Biex jirregola t-tmexxija tal-kummerċ ta' investiment u biex jipprovdi għal ħwejjeġ li huma anċillari għalih jew li għandhom x'jaqsmu miegħu.

19 ta' Settembru, 1994;
23 ta' Settembru, 1994;
30 ta' Diċembru, 1994;
8 ta' Lulju, 1995

L-ATT XIV tal-1994, kif emendat bl-Atti XXIV, XXV tal-1995; bl-Avviżi Legali 191 tal-1998, 46 tal-1999; bl-Atti XVII tal-2002, IV tal-2003, XIII tal-2004, XII tal-2006; bl-Avviż Legali 318 tal-2006; bl-Att XX tal-2007; bl-Avviż Legali 425 tal-2007; bl-Atti XVII tal-2009, XIX tal-2010, X tal-2011; bl-Avviż Legali 251 tal-2013; bl-Att XX tal-2013; bl-Avviż Legali 147 tal-2014; bl-Atti XXII tal-2014, XXI tal-2015, XIX tal-2016, XXXI tal-2017, XLIV tal-2018 , V tal-2020, XLVI, LXXI u LXXII tal-2021 , XXV tal-2023 , XXXII tal-2024 u XI u XXIX tal-2025.

PRELIMINARI

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar Servizzi ta' Investiment.

Tifsir.
Emendat: XVII. 2002.136; X. 2007.61; XVII. 2009.3; X. 2011.23; A.L. 251 tal-2013; XX. 2013.35; XXII. 2014.2; XXI. 2015.11; XXXI. 2017.44; XLIV.2018.5; LXXII.2021.5; XXV.2023.39; XXIX.2025.15.
Kap. 330.

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tenħtieġ xort'oħra -

"awtorità kompetenti" tfisser l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta mwaqqfa bl-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta;

"awtorità regolatorja estera" tfisser awtorità f'pajjiż jew territorju barra minn Malta li ma jkunx Stat Membru jew Stat ŻEE li teżerita funzjoni regolatorja jew ta' sorveljanza għar-rigward ta' servizzi finanzjarji li jikkorrispondu għal funzjoni tal-awtorità kompetenti kif imfissra fl-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta;

"bażi konsolidata" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fil-punt (48) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"bażi subkonsolidata" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fil-punt (49) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"awtorità regolatorja Ewropea" tfisser dak il-korp jew korpi msemmija minn Stat Membru jew Stat ŻEE li ma jkunx Malta skont l-Artikolu 44 tad-Direttiva AIFM, l-Artikolu 67 tal-MiFID; u l-Artikolu 97 tad-Direttiva UCITS u l-artikolu 4 tas-CRD biex iwettqu kull wieħed mid-dmirjiet li hemm provdut dwarhom taħt id-dispożizzjonijiet differenti ta' dawk id-Direttivi;

"il-BRRD" tfisser id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE, u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/

36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif emendati minn żmien għal żmien, u tinkludi kull miżura ta' implimentazzjoni, li timplimenta standards tekniċi, standards tekniċi regolatorji, linji gwida u miżuri bħal dawk li kienu jew jistgħu jiġu maħruġa taħthom;

"ċertifikati" tfisser dawk it-titoli li huma negozjabbli fis-suq kapitali u li fil-każ tal-ħlas lura tal-investiment mill-emittent huma ggradati 'l fuq mill-ishma imma 'l isfel minn *bonds* mhux assikurati u strumenti oħra bħal dawk;

"CRD" tfisser id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenti ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ta' ditti ta' investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE, kif emendati minn żmien għal żmien, u tinkludi kull miżura ta' implimentazzjoni li kienet, jew tista' tiġi maħruġa taħtha;

"CRR" tfisser ir-Regolament (UE) Nru. 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 fuq il-ħtiġiet prudenti għal istituzzjonijiet ta' kreditu u għal ditti ta' investiment li jemenda r-Regolament (UE) Nru. 648/2012, kif emendat minn żmien għal żmien, u jinkludi kull miżura ta' implimentazzjoni li kienet, jew tista' tiġi maħruġa taħtu;

"derivattivi" tfisser dawk it-titoli li jagħtu d-dritt li jinkiseb jew jinbiegħ kwalunkwe titolu trasferibbli jew li jagħtu lok għal saldu bi flus kontanti stabbilit b'referenza għal titoli trasferibbli, muniti, rati ta' mgħax jew rendimenti, komoditajiet jew indiċijiet jew miżuri oħra; u msemmija fil-paragrafi 4 sa 10 tat-Tieni Skeda;

"derivattivi tal-komoditajiet" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha bl-Artikolu 2 tal-MiFIR;

"derivattivi tal-komoditajiet agrikola" tfisser kuntratti fir-rigward ta' derivattivi relatati ma' prodotti elenkati fl-Artikolu 1, u Anness I, tat-Taqsimiet I sa XX u XXIV/1, mar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, kif ukoll ma' prodotti elenkati fl-Anness I mar-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akwakultura, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000, kif emendat minn żmien għal żmien;

"detentur ta' liċenza" tfisser persuna li jkollha liċenza;

"Direttiva 2002/87/KE" tfisser id-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2002 dwar is-superviżjoni supplimentari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, dwar impriżi ta' assigurazzjoni u ditti tal-investiment f'konglomerat finanzjarju u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 79/267/KEE, 92/49/KEE, 92/96/KEE, 93/6/KEE u 93/22/KEE, u d-Direttivi 98/78/KE u 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif emendata minn żmien għal żmien, u tinkludi kwalunkwe miżuri implimentattivi li jkunu ġew jew li jistgħu jiġu maħruġa taħtha;

"Direttiva 2013/34/UE" tfisser id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, kif tista' tiġi emendata minn żmien għal żmien;

"Direttiva AIFM" tfisser id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar *Managers* ta' Fond ta' Investiment Alternattiv u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010, kif emendati minn żmien għal żmien, u tinkludi kull miżura li timplimenta li tkun inħarġet jew tista' tinħareġ taħthom;

"Direttiva Solvibbiltà II" tfisser id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, kif emendata minn żmien għal żmien, u tinkludi kull miżura implimentattiva li kienet, jew li tista' tiġi maħruġa taħtha;

"Direttiva MiFID" tfisser id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar is-swieq ta' strumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tissostitwixxi d-Direttivi tal-Kunsill 93/22/KEE, kif emendati minn żmien għal żmien, u jinkludu kull miżura li timplimenta l-miżuri li jkunu nħarġu jew li jistgħu jinħarġu taħthom;

"Direttiva UCITS" tfisser id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinament ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu ma' impriżi għal investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (kif magħmula mill-ġdid), kif emendata minn żmien għal żmien, u tinkludi kull miżura ta' implimentazzjoni li tkun inħarġet jew li tista' tinħareġ taħtha;

"ditta ta' investiment" tfisser ditta ta' investiment kif imfissra fl-Artikolu 4(1) tal-MiFID;

"ditta ta' investiment prinċipali fl-UE" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik assenjata lil "ditta ta' investiment prinċipali tal-Unjoni" fil-punt (56) tal-Artikolu 4(1) tal-IFR

"dokument" jew "dokumentazzjoni" tinkludi informazzjoni reġistrata f'kull sura u, relattivament għal informazzjoni reġistrata f'xi sura li ma tkunx tinqara, riferenzi għall-produzzjoni tagħha jinkludu riferenzi għall-produzzjoni ta' kopja tal-informazzjoni f'sura li tinqara;

"EBA" tfisser l-Awtorità Bankarja Ewropea (European Banking Authority) imwaqqfa bir-Regolament (UE) Nru 1093/2010;

"entità ta' riżoluzzjoni" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fis-subregolament (1) tar-regolament 2 tar-Regolamenti dwar Rkupru u Riżoluzzjoni; L.S. 330.09.

"ESMA" tfisser l-Awtorità Ewropea dwar Titoli u Swieq

imwaqqfa bir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010;

"ESRB" tfisser il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistematiku mwaqqaf bir-Regolament (UE) Nru 1092/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 fuq is-sorveljanza makro-prudenti magħmula mill-Unjoni Ewropea fuq is-sistema finanzjarja u li jwaqqaf Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistematiku;

"faċilità kummerċjali multilaterali" jew "MTF" tfisser sistema multilaterali, operata minn detentur ta' liċenza għas-servizzi ta' investiment jew minn operatur tas-suq, li ġġib flimkien interessi ta' xiri u ta' bejgħ multipli ta' terzi fi strumenti - fis-sistema u skont regoli mhux diskrezzjonali - b'mod li jirriżulta f'kuntratt skont it-Titolu II tal-MiFID;

"faċilità ta' negozju organizzata" jew "OTF" tfisser sistema multilaterali li ma tkunx suq regolat jew MTF u li fiha interessi ta' xiri u ta' bejgħ multipli ta' terzi f'*bonds*, prodotti finanzjarji strutturati, kwoti ta' emissjonijiet jew derivattivi jkunu jistgħu jaġixxu flimkien fis-sistema b'mod li jirriżulta f'kuntratt skont it-Titolu II tal-MiFID;

"Fond ta' Investiment Alternattiv jew AIF" tfisser skema ta' investiment kollettiv, inkluži sottofondi tagħhom, li tikseb kapital mingħand għadd ta' investituri, bil-għan li tinvestih skont *policy* ta' investiment definita għal benefiċċju ta' dawk l-investituri, u li ma tikkwalifikax bħala Skema UCITS skont id-Direttiva UCITS;

"ftehim ta' investiment" tfisser kull ftehim li l-eġħmil jew it-twettiq tiegħu minn xi waħda mill-partijiet jikkostitwixxi servizz ta' investiment;

"grupp ta' ditti ta' investiment" tfisser grupp ta' ditti ta' investiment kif imfissra fil-punt (25) tal-Artikolu 4(1) tal-IFR;

L.S. 330.09.

"grupp ta' riżoluzzjoni" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fis-subregolament (1) tar-regolament 2 tar-Regolamenti dwar Rkupru u Riżoluzzjoni;

"*holding company* finanzjarja" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fil-punt (20) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

L.S. 330.06.

"*holding company* finanzjarja mħallta" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fir-regolament 2 tar-Regolamenti dwar il-Konglomerati Finanzjarji;

"*holding company* finanzjarja mħallta prinċipali" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lill-kliem "*holding company* finanzjarja mħallta prinċipali fi Stat Membru" fil-punt (32) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"*holding company* finanzjarja mħallta prinċipali tal-UE" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fil-punt (33) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"*holding company* finanzjarja prinċipali" tfisser l-istess bħat-

tifsira mogħtija lill-kliem "*holding company* finanzjarja prinċipali fi Stat Membru" fil-punt (30) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"*holding company* finanzjarja prinċipali tal-UE" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fil-punt (31) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"*holding company* ta' attività mħallta" tfisser impriża prinċipali li ma tkunx *holding company* finanzjarja, *holding company* ta' investiment, istituzzjoni ta' kreditu, ditta ta' investiment, jew *holding company* finanzjarja mħallta fil-kuntest tat-tifsira tad-Direttiva 2002/87/KE, li jkollha s-sussidjarji tagħha jinkludu mill-inqas ditta ta' investiment waħda;

"*holding company* ta' investiment" tfisser *holding company* ta' investiment kif imfissra fil-punt (23) tal-Artikolu 4(1) tal-IFR;

"IFD" tfisser id-Direttiva (UE) 2019/2034 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2019 dwar is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li temenda d-Direttivi 2002/87/KE, 2009/65/KE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE u 2014/65/UE, kif emendati minn żmien għal żmien, u li tinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu nħarġu jew li jistgħu jinħarġu taħtha;

"IFR" tfisser ir-Regolament (UE) 2019/2033 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2019 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 575/2013, (UE) Nru 600/2014 u (UE) Nru 806/2014, kif emendati minn żmien għal żmien, u tinkludi kull strument legali vinkolanti, linji gwida u miżuri oħra li jkunu nħarġu jew li jistgħu jinħarġu taħtha;

"impriża prinċipali" tfisser impriża prinċipali fis-sens tal-Artikoli 2(9) u 22 tad-Direttiva 2013/34/UE;

"impriża ta' servizzi anċillari" tfisser impriża li l-attività prinċipali tagħha tikkonsisti fis-sjieda jew fil-ġestjoni ta' proprjetà, fil-ġestjoni ta' servizzi ta' pproċessar ta' data, jew f'attività simili li hija anċillari għall-attività prinċipali ta' ditta tal-investiment waħda jew aktar;

"irċevuti tad-depożiti" tfisser dawk it-titoli li huma negozjabbli fis-suq kapitali u li jirrappreżentaw sjieda tat-titoli ta' emittent mhux domiċiljat filwaqt li jkunu jistgħu jiġu ammessi għal negozjar f'suq regolat u negozjati indipendentement mit-titoli tal-emittent mhux domiċiljat;

"istituzzjoni finanzjarja" tfisser istituzzjoni finanzjarja kif imfissra fil-punt (14) tal-Artikolu 4(1) tal-IFR;

"istituzzjoni prinċipali" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lill-kliem "istituzzjoni prinċipali fi Stat Membru" fil-punt (28) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"istituzzjoni prinċipali tal-UE" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fil-punt (29) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"istituzzjoni ta' kreditu" tfisser istituzzjoni ta' kreditu kif imfissra fil-punt (1) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"jiem tax-xogħol" u "jum tax-xogħol" ma jinkludux is-Sibtijiet u l-ġranet msemmija fl-Att dwar il-Festi Nazzjonali u Btajjel Pubbliċi oħra;

Kap. 252.

"kapital azzjonarju kwalifikanti" tfisser il-kontroll dirett jew indirett f'kumpanija li tirrappreżenta għaxra fil-mija jew iżjed tal-kapital azzjonarju jew tal-jeddijiet ta' votazzjoni msemmija fl-Artikoli 9 u 10 tad-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru, 2004 dwar l-armonizzazzjoni ta' ħtiġiet ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li jkollhom it-titoli tagħhom ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE meta jiġu kkunsidrati l-kondizzjonijiet dwar l-aggregazzjoni tagħhom kif stipulata fl-Artikolu 12(4) u (5) ta' dik id-Direttiva, jew li jirrendi possibbli t-twettiq ta' influwenza sinifikattiva fuq it-tmexxija tal-kumpanija fejn ikun jeżisti dak il-kontroll, u "azzjonist kwalifikanti" għandha tiftiehem skont hekk:

"klijent" tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika li tiġi provduta b'servizzi ta' investiment jew servizzi anċillari minn detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment;

Iżda sabiex jiġi stabbilit jekk il-kriterji għal kapital azzjonarju kwalifikanti jkunux ġew imwettqa, l-awtorità kompetenti m'għandhiex tqis jeddijiet ta' votazzjoni jew azzjonijiet li detenturi ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment, MiFID jew istituzzjonijiet ta' kreditu jista' jkollhom bħala riżultat talli jkunu qegħdin jipprovdu servizz ta' *underwriting* jew ta' tqegħid ta' strumenti finanzjarji fuq bażi ta' impenn sod skont m'hemm fil-punt 6 tat-Taqsima A mal-Anness 1 mal-MiFID, sakemm dawk id-drittijiet m'humiex, min-naħa waħda eżerċitati jew xort'oħra użati biex jintervjenu fil-maniġġ tal-emittent u, mill-oħra, li jsir minnhom fi żmien sena mill-akkwist tagħhom;

"konformità mat-test tal-kapital tal-grupp" tfisser konformità minn impriża prinċipali fi grupp ta' ditti ta' investiment mal-ħtiġiet tal-Artikolu 8 tal-IFR;

"Korp ta' amministrazzjoni" tfisser il-korp jew korpi tad-detentur ta' liċenzja, inkluż ta' ditta ta' investiment, operatur tas-suq jew provditur ta' servizzi ta' rappurtaġġ tad-data, li jiġu maħtura skont il-liġi nazzjonali u li għandhom is-setgħa li jistabbilixxu l-istrateġija, għanijiet u direzzjoni ġenerali tad-detentur ta' liċenza, u jissorveljaw u jimmonitorjaw it-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-amministrazzjoni, u tinkludi lill-persuni li jkunu qegħdin effettivament imexxu n-negozju tad-detentur ta' liċenza;

"kumpanija azzjonarja ta' investiment prinċipali tal-UE" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik assenjata lil "kumpanija azzjonarja ta' investiment prinċipali tal-Unjoni" fil-punt (57) tal-Artikolu 4(1) tal-IFR;

"Kumpanija ta' Investiment Ewropew" tfisser kumpanija ta' investiment kif imfissra fl-Artikolu 4(1) MiFID u skont m'hi awtorizzata mill-awtorità regolatorja Ewropea tagħha fil-kuntest tat-tifsira tal-Artikolu 5 tad-Direttiva jew awtorizzata minn awtorità regolatorja Ewropea fi Stat ŻEE;

"Kumpanija ta' Maniġġar Ewropew" għandha l-istess tifsira kif mogħti lilha f'regolamenti magħmulin taħt dan l-Att;

"Kumpanija ta' Maniġġar UCITS" tfisser kumpanija ta' maniġġar kif imfisser fil-punt (b) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva UCITS;

"liċenza" tinkludi liċenza għal skema ta' investiment kollettiv u liċenza għal servizzi ta' investiment;

"liċenza għal servizzi ta' investiment" tfisser liċenza biex ikun provdut servizz ta' investiment maħruġa taħt l-artikolu 6;

"liċenza għal skema ta' investiment kollettiv" tfisser liċenza għall-ħruġ jew għall-ħolqien ta' unitajiet jew għat-tmexxija ta' attività minn skema ta' investiment kollettiv maħruġa taħt l-artikolu 6;

"*Manager* ta' Fond ta' Investiment Alternattiv jew AIFM" tfisser persuna ġuridika li x-xogħol regolari tagħha jkun il-maniġġar ta' xi AIF waħda jew aktar;

"MiFID" tfisser id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fi strumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE, kif emendata minn żmien għal żmien, u tinkludi kull miżura implimentattiva li kienet, jew tista' tinħareġ taħtha;

"MiFIR" tfisser ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012, kif jista' jiġi emendat minn żmien għal żmien, u tinkludi kull miżura ta' implimentazzjoni, *standards* tekniċi ta' implimentazzjoni, *standards* tekniċi regolatorji, linji gwida u miżuri oħra bħal dawk li kienu, jew jistgħu jiġu maħruġa taħtu;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-Servizzi Finanzjarji;

"obbligi internazzjonali ta' Malta" tfisser ir-rabtiet, ir-responsabbiltajiet u l-obbligazzjonijiet li joħorġu minn sħubija, affiljazzjoni jew relazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, globali jew reġjonali jew gruppi ta' pajjiżi jew minn xi trattat, konvenzjoni jew ftehim ieħor internazzjonali, jissejjaħ kif jissejjaħ, sew bilaterali jew multilaterali li fih Malta tkun parti;

"operatur tas-suq" tfisser il-persuna jew persuni li jimmaniġġaw u, jew joperaw il-kummerċ ta' suq regolat u jistgħu jkunu s-suq regolat innifsu;

"pajjiż terz" tfisser pajjiż li mhux Stat Membru jew Stat taż-ŻEE;

"parteċipanti" tfisser il-persuni li jipparteċipaw fi jew jirċievu, jew li jkunu se jipparteċipaw fi jew ikunu se jirċievu, profitti jew dħul li jinqalgħu mill-akkwist, żamma, tmexxija jew disponiment tal-proprjetà inkluża fi skema ta' investiment kollettiv jew ammonti

mħallsa minn dawk il-profitti jew minn dak id-dħul;

"persuna eżentata" tfisser persuna, li għal kull raġuni li tkun, tiġi eżentata minn xi dispożizzjoni jew mid-dispożizzjonijiet kollha tal-artikolu 3;

"post tan-negozju" tfisser suq regolat, MTF jew OTF;

"preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti magħmula taħt dan l-Att;

"prodott ta' enerġija bl-ingrossa" tfisser prodott ta' enerġija bl-ingrossa kif imfisser fil-punt (4) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011;

"prodotti finanzjarji strutturati" tfisser dawk it-titoli maħluqin biex jassikuraw u jittrasferixxu r-riskju ta' kreditu assoċjat mal-ġabra kollettiva ta' assi finanzjarji li jintitolaw lid-detentur tat-titolu li jirċievi pagamenti regolari li jiddependu fuq il-fluss ta' flus kontanti mill-assi sottostanti;

"prospett" għandha l-istess tifsir mogħti lilha bl-artikolu 2 tal-Att dwar il-Kumpaniji u l-kelma "azzjonijiet" li hemm fiha għandha tiftiehem li tinkludi riferenza għall-kelma "unità;";

Kap. 386.

"provditur ta' servizzi ta' rappurtaġġ tad-data" għandha l-istess tifsira bħal dik assenjata lilha fil-punt (36a) tal-Artikolu 2(1) tal-MiFIR

"rabtiet mill-qrib" tfisser sitwazzjoni li fiha żewġ persuni jew aktar fiżiċi jew ġuridiċi jkunu marbuta:

(i) bil-parteċipazzjoni fil-forma ta' proprjetà, diretta jew permezz tal-kontroll, ta' 20% jew aktar tad-drittijiet tal-vot jew tal-kapital ta' xi impriża;

(ii) bil-"kontroll" li tfisser ir-relazzjoni bejn impriża prinċipali u sussidjarja tagħha, fil-każijiet kollha msemmija fl-Artikolu 22(1) u (2) tad-Direttiva 2013/34/UE, jew relazzjoni simili bejn kwalunkwe persuna fiżika jew persuna ġuridika u xi impriża, bi kwalunkwe impriża sussidjarja ta' impriża sussidjarja tkun ikkunsidrata wkoll bħala sussidjarja tal-impriża prinċipali li tkun qiegħda tmexxi dawk l-impriżi;

(iii) b'rabta permanenti tat-tnejn jew kollha kemm huma mal-istess persuna permezz ta' relazzjoni ta' kontroll;

"ir-Regolament dwar ir-Reġim Pilota tad-DLT" tfisser ir-Regolament (UE) 2022/858 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2022 dwar reġim pilota għall-infrastrutturi tas-suq ibbażati fuq it-teknoloġija ta' reġistru distribwit, u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 600/2014 u (UE) Nru 909/2014 u d-Direttiva 2014/65/UE, kif emendata minn żmien għal żmien, u jinkludi kwalunkwe miżuri ta' implimentazzjoni li nħarġu jew li jistgħu jinħarġu taħtu;

"Regolament (UE) Nru 1092/2010" tfisser Regolament (UE) Nru 1092/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema

finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, kif emendat minn żmien għal żmien, u jinkludi kull miżura implimentattiva li tkun ġiet jew li tista' tiġi maħruġa taħtu;

"Regolament (UE) Nru 1093/2010" tfisser Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE, kif emendat minn żmien għal żmien, u jinkludi kull miżura implimentattiva li tkun ġiet jew li tista' tiġi maħruġa taħtu;

"Regolament (UE) Nru 1094/2010" tfisser Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE, kif emendat minn żmien għal żmien, u jinkludi kull miżura implimentattiva li tkun ġiet jew li tista' tiġi maħruġa taħtu;

"Regolament (UE) Nru 1095/2010" tirreferi għar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jwaqqaf Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea dwar Titoli u Swieq), li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE;"Regoli ta' Servizzi ta' Investiment" tirreferi għar-Regoli maħruġa mill-awtorità kompetenti taħt diversi artikoli ta' dan l-Att;

"Regolament (UE) Nru 1227/2011" tfisser ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa;

"Regolament (UE) Nru 648/2012" tfisser ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivattivi OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-d*ata* dwar it-transazzjonijiet, kif jista' jiġi emendat minn żmien għal żmien, u jinkludi kull miżura ta' implimentazzjoni, l-implimentazzjoni ta' *standards* tekniċi, *standards* tekniċi regolatorji, linji gwida u miżuri simili li kienu, jew jistgħu jiġu maħruġa taħtu;

"Regolament (UE) Nru 1308/2013" tfisser ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007;

"Regoli tal-Kondotta tal-Operat" tirreferi għal Regoli maħruġin mill-awtorità kompetenti taħt artikoli differenti ta' dan l-Att

"reklam ta' investiment" tfisser kull għamla jew mezz ta' attività ta' kummerċjalizzazzjoni jew komunikazzjoni imwassla lill-pubbliku b'kull xorta ta' mezz tal-midja, minbarra prospett, li jippromwovi x-xiri jew il-ksib ta' xi servizz ta' investiment jew strument;:

(i) biex isiru jew biex joffru li jsiru parteċipanti fi skema ta' investiment kollettiv; jew

(ii) biex jisssottoskrivu għal jew xort'oħra jakkwistaw jew jagħmlu *underwriting* ta' strument; jew

(iii) biex jixtru jew xort'oħra jakkwistaw servizz ta' investiment;

"riskju sistemiku" tfisser riskju sistemiku kif imfisser fil-punt (10) tal-Artikolu 3(1) tas-CRD;

"servizz ta' investiment" tfisser kull servizz u attività li jaqgħu taħt l-Ewwel Skeda meta dan jiġi provdut f'dak li għandu x'jaqsam ma' strument:

Iżda s-servizz ta' Immaniġġar ta' Investimenti kif hemm fl-Ewwel Skeda għandu jkun jinkludi wkoll l-immaniġġar ta' kull attiv permezz ta' portafoll kollettiv fi skema ta' investiment kollettiv meta dan jiġi provdut f'dak li għandu x'jaqsam ma' strument fil-kuntest tat-Tieni Skeda;

"servizzi anċillari" tfisser kull servizz minn dawk elenkati fit-Tielet Skeda;

"sistema multilaterali" tfisser sistema multilaterali kif imfisser fil-punt (11) tal-Artikolu 2(1) tal-MiFIR;

"skema ta' investiment kollettiv" tfisser kull skema jew arranġament li jkollu bħala l-għan tiegħu jew bħala wieħed mill-għanijiet tiegħu l-investiment kollettiv ta' kapital akkwistat bil-mezz ta' offerta ta' unitajiet biex ikunu sottoskritti, mibjugħa jew mibdula u li jkollu il-karatteristiċi li ġejjin:

(*a*) l-iskema jew l-arranġament jaħdem fuq prinċipju ta' riskju mifrux; u jew

(*b*) il-kontribuzzjonijiet tal-parteċipanti u l-profitti jew id-dħul li minnhom ikunu se jsiru l-ħlasijiet lilhom ikunu tqegħdu f'*pool*; jew

(*ċ*) fuq it-talba tad-detenturi, l-unitajiet ikunu jew ikunu jistgħu jinxtraw lura jew ikunu mifdija mill-attiv tal-iskema jew tal-arranġament, b'mod kontinwu jew fi blokki f'intervalli qosra; jew

(*d*) l-unitajiet huma maħruġa, jew ikunu nħarġu, jew ikunu se jinħarġu kontinwament jew fi blokki f'intervalli qosra:

Iżda fond ta' investiment alternattiv li ma ssirx promozzjoni tiegħu lil investituri bl-imnut u li ma jkollux il-karatteristika elenkata fil-paragrafu (*a*) ta' din it-tifsira jitqies biss li jkun skema ta' investiment kollettiv jekk l-iskema, f'ċirkostanzi speċifiċi kif stabbiliti permezz ta' regolamenti taħt dan l-Att, tkun eżenti minn dik il-ħtieġa u tkun tissodisfa kull kondizzjoni li tista' tiġi preskritta;

"Stat Membru" tfisser Stat Membru tal-Komunitajiet Ewropej;

" Stat Membru domestiku jew Stat ŻEE" tfisser:

(*a*) meta l-kumpanija ta' investiment Ewropew tkun persuna fiżika, l-Istat Membru jew l-Istat ŻEE fejn ikun jinsab l-

uffiċċju reġistrat ta' dik il-persuna; jew

(*b*) meta l-kumpanija ta' investiment Ewropew tkun persuna ġuridika, l-Istat Membru jew Stat ŻEE fejn ikun jinsab l-uffiċċju reġistrat tagħha; jew

(*ċ*) meta l-Kumpanija ta' Investiment Ewropew ma jkollha, taħt il-liġi nazzjonali tagħha, l-ebda uffiċċju reġistrat, l-Istat Membru jew l-Istat ŻEE fejn ikun jinsab l-uffiċċju reġistrat tagħha;

"Stat Membru li jospita jew Stat ŻEE" tfisser l-Istat Membru jew Stat ŻEE, li ma jkunx l-Istat Membru domestiku jew Stat ŻEE, fejn detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment ikollu fergħa jew ikun jipprovdi servizzi ta' investiment u, jew attivitajiet;

"Stat ŻEE" tfisser Stat li jkun parti kontraenti fil-ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea iffirmat f'Oporto fit-2 ta' Mejju, 1992 kif emendat bil-Protokoll iffirmat fi Brussel fis-17 ta' Marzu, 1993 u kif emendat b'attijiet sussegwenti;

"strument" tfisser kwalunkwe strument, kuntratt jew dritt li jaqa' taħt it-Tieni Skeda u kemm jekk maħruġ f'Malta jew xort'oħra, inkluži dawk l-istrumenti maħruġa permezz ta' teknoloġija ta' reġistru distribwit;

"strument legali vinkolanti" tfisser kwalunkwe miżuri li japplikaw direttament, inkluži, iżda mhux biss, kwalunkwe standard tekniku implimentattiv, kwalunkwe standard tekniku regolatorju jew kwalunkwe miżuri simili, li jinħarġu taħt il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea;

"superviżur konsolidanti" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fil-punt (41) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

"superviżur tal-grupp" tfisser l-awtorità superviżorja ta' Stat Membru jew ta' Stat taż-ŻEE, kompetenti u responsabbli għas-superviżjoni tal-konformità mat-test tal-kapital tal-grupp ta' ditti tal-investiment prinċipali tal-UE u ditti tal-investiment ikkontrollati minn kumpaniji azzjonarji ta' investiment prinċipali tal-UE jew kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta prinċipali tal-UE:

Iżda, għall-finijiet ta' din it-tifsira, "kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta prinċipali tal-UE" għandu jkollha l-istess tifsira bħal dik assenjata lil "kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta prinċipali tal-Unjoni" fil-punt (58) tal-Artikolu 4(1) tal-IFR;

"suq regolat" għandha l-istess tifsir mogħti lilha taħt l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji"; Kap. 345.

"sussidjarja" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lill-kelma bl-artikolu 2 tal-Att dwar il-Kumpanij; Kap. 386.

"teknoloġija ta' reġistru distribwit" għandha l-istess tifsira bħal dik assenjata lilha fil-punt (1) tal-Artikolu 2 tar-Regolament dwar ir-Reġim Pilota tad-DLT;

"UCITS" tfisser impriżi għal investiment kollettiv f'titoli trasferibbli kif hemm fid-Direttiva UCITS kif hawn imfissra;

"unità " tfisser kull ħaġa li tirrappreżenta l-jeddijiet u l-interessi tal-parteċipanti fi skema ta' investiment kollettiv.

(1A) Għall-finijiet li jiġu applikati l-ħtiġiet u s-setgħat superviżorji stipulati f'dan l-Att u f'kull regolamenti u Regoli dwar is-Servizzi ta' Investiment magħmulin jew maħruġin taħtu li jittrasponu s-CRD, f'kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, jew fis-CRR, fuq bażi konsolidata jew subkonsolidata skont dan l-Att u kull regolamenti u Regoli dwar is-Servizzi ta' Investiment magħmulin jew maħruġin taħtu li jittrasponu s-CRD, kull strument legali vinkolanti maħruġ taħt is-CRD, u skont is-CRR, il-kliem "istituzzjoni", "istituzzjoni prinċipali", "istituzzjoni prinċipali tal-UE" u "impriża prinċipali" għandhom jinkludu wkoll:

(a) *holding companies* finanzjarji u *holding companies* finanzjarji mħallta li jkollhom approvazzjoni skont l-artikolu 10ĊA ta' dan l-Att u, jew l-Artikolu 21a tas-CRD;

(b) istituzzjonijiet nominati kontrollati minn *holding company* finanzjarja prinċipali tal-UE, *holding company* finanzjarja mħallta prinċipali tal-UE, *holding company* finanzjarja prinċipali fi Stat Membru jew *holding company* finanzjarja mħallta prinċipali fi Stat Membru fejn il-prinċipali relevanti tkun eżentata skont l-artikolu 10ĊA(5) ta' dan l-Att u, jew l-Artikolu 21a(4) tas-CRD; u

(ċ) *holding companies* finanzjarji, *holding companies* finanzjarji mħallta jew istituzzjonijiet nominati skont l-artikolu 16AA(1)(f) ta' dan l-Att u, jew l-Artikolu 21a(6)(d) tas-CRD:

Iżda għall-finijiet ta' dan is-subartikolu:

(i) il-kelma "kontroll" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fil-punt (37) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR, u l-kelma "kontrollati" għandha tinftiehem skont dan; u

(ii) il-kelma "istituzzjoni" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fil-punt (3) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR.

(1B) Referenza għall-"approvazzjoni" ta' *holding companies* finanzjarji jew *holding companies* finanzjarji mħallta f'dan l-Att u f'kull regolamenti u, jew Regoli dwar is-Servizzi ta' Investiment maħruġin taħtu, tfisser l-approvazzjoni mogħtija mill-awtorità kompetenti skont l-artikolu 10ĊA ta' dan l-Att jew approvazzjoni mogħtija permezz ta' deċiżjoni konġunta tal-awtorità kompetenti u ta' xi awtorità regolatorja Ewropea skont l-artikolu 10ĊA ta' dan l-Att u l-Artikolu 21a tas-CRD kif jista' jkun il-każ.

(1Ċ) Referenza għall-"eżenzjoni" ta' *holding companies* finanzjarji jew *holding companies* finanzjarji mħallta f'dan l-Att u

f'kull regolamenti u, jew Regoli dwar is-Servizzi ta' Investiment maħruġin taħtu, tfisser eżenzjoni mogħtija mill-awtorità kompetenti skont l-artikolu 10ĊA ta' dan l-Att jew eżenzjoni mogħtija permezz ta' deċiżjoni konġunta tal-awtorità kompetenti u ta' xi awtorità regolatorja Ewropea skont l-artikolu 10ĊA ta' dan l-Att u l-Artikolu 21a tas-CRD, kif jista' jkun il-każ.

(2) F'dan l-Att u fir-regolamenti kollha magħmulin bis-saħħa tiegħu, fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn it-test Ingliż u t-test Malti, jipprevali t-test Ingliż.

(3) L-għan ta' dan l-Att hu, f'parti minnu, sabiex jittrasponi u jimplimenta d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva AIFM, tal-BRRD, tas-CRD, tal-MiFID, tal-MiFIR u tad-Direttiva UCITS, u ta' kull Regolamenti tal-UE jew Direttivi dwar servizzi finanzjarji u konsegwentement dan l-Att u r-regolamenti adottati taħtu għandhom jiġu interpretati u applikati skont hekk.

Awtorità kompetenti.
Miżjud: XVII. 2002.137. Sostitwit: X. 2011.24. Emendat: XX. 2013.36; XXII. 2014.3; XXI. 2015.12; XXXI. 2017.45; LXXII.2021.6; XXV.2023.40.

2A. (1) L-awtorità kompetenti għandha twettaq il-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att u, partikolarment, għandha tiżgura konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) L-awtorità kompetenti għandha wkoll twettaq il-funzjonijiet u d-dmirijiet ta' awtorità kompetenti għall-finijiet kollha tad-Direttiva AIFM, tas-CRD, tas-CRR, tar-Regolament dwar ir-Reġim Pilota tad-DLT, tad-MiFID, tal-MiFIR, tad-Direttiva UCITS, tal-IFD u tal-IFR, u l-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea, l-ESMA, l-EBA u l-awtoritajiet regolatorji Ewropej għandhom jiġu mgħarrfa b'dan kollu.

(2A) L-awtorità kompetenti għandu jkollha l-kompetenza, ir-riżorsi, il-kapaċità operattiva, is-setgħat u l-independenza meħtieġa biex twettaq il-funzjonijiet tagħha u teżerċita s-setgħat li tagħtiha l-liġi.

(3) Mingħajr preġudizzju għal kull dmir ieħor li joħroġ minn dan l-Att, mid-Direttiva AIFM, mir-Regolament dwar ir-Reġim Pilota tad-DLT, mill-MiFID, mill-MiFIR, mid-Direttiva UCITS, mill-IFD jew mill-IFR, l-awtorità kompetenti għandha:

(*a*) tavża lill-ESMA bl-ilment u bil-proċeduri ta' rimedju li huma disponibbli f'Malta;

(*b*) tavża lill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea, lill-ESMA u lill-awtoritajiet regolatorji Ewropej l-oħrajn li kull kuntatt għandu jsir magħha kif hemm fl-artikolu 17(1) u li hi l-Awtorità appuntata biex tirċievi talbiet għall-iskambju ta' informazzjoni jew kooperazzjoni skont dan l-Att;

(*ċ*) tibgħat lill-ESMA u lill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea, lista tal-kategoriji ta' *bonds* imsemmija fl-Artikolu 54(1) tad-Direttiva UCITS flimkien mal-kategoriji ta' emittenti awtorizzati, kif hemm fil-liġijiet u fl-arranġamenti superviżorji msemmija f'dak is-subparagrafu, għall-ħruġ ta' *bonds* li josservaw il-kriterji stipulati fl-Artikolu 54 tad-Direttiva UCITS. Għandu jintehmeż ma' dawk il-listi avviż li jkun

jispeċifika l-istatus tal-garanziji offerti;

(*d*) tiżgura li kull informazzjoni riċevuta taħt it-tielet paragrafu tal-artikolu 51 tad-Direttiva UCITS u li tinġabar dwar il-kumpaniji ta' maniġġar jew investiment kollha li huma jissorveljaw tkun aċċessibbli lill-ESMA kif hemm fl-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, u lill-ESRB kif hemm fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010 għall-fini tal-monitoraġġ ta' riskji sistemiċi f'livell tal-Unjoni Ewropea;

(*e*) bla ħsara għall-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, tipprovdi lil ESMA u lil ESRB b'informazzjoni aggregata dwar l-attivitajiet tal-AIFMs li jkunu jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tagħhom;

(*f*) tipprovdi lil ESMA u lil awtoritajiet regolatorji Ewropej oħra kull informazzjoni meħtieġa għall-finijiet li twettaq dmirijietha taħt id-Direttiva AIFM.

(4) Mingħajr preġudizzju għall-funzjonijiet, setgħat u dmirijiet mogħtijin lill-awtorità kompetenti b'dan l-Att, l-awtorità kompetenti għandu jkollha wkoll il-funzjonijiet, setgħat u dmirijiet mogħtijin lilha taħt l-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, u taħt kull regolamenti maħruġin taħtu għall-għanijiet li jiġu trasposti d-dispożizzjonijiet tal-BRRD.

ĦTIĠIET GĦALL-ĦRUĠ TA' LIĊENZI

Ħtieġa ta' liċenza għal servizzi ta' investiment. *Emendat: XVII. 2002.138; XXXI. 2017.46.*

3. (1) Ebda persuna m'għandha tipprovdi, jew turi lilha nnifisha li tipprovdi servizz ta' investiment f'Malta jew minn Malta kemm-il darba ma jkollhiex liċenza valida għal servizzi ta' investiment.

(2) Ebda korp morali, korp mhux morali jew assoċjazzjoni iffurmati skont jew li jkunu jeżistu taħt il-liġijiet ta' Malta, ma jistgħu jipprovdu, jew juru lilhom infushom li jipprovdu, servizz ta' investiment fi jew minn pajjiż, territorju jew post ieħor barra minn Malta jekk ma jkollhomx fil-pussess tagħhom liċenza valida għal servizzi ta' investiment.

(3) L-awtorità kompetenti tista' b'avviż bil-miktub lil xi persuna tiddeċiedi li -

(*a*) servizz jaqa' taħt l-Ewwel Skeda meta jiġi provdut dwar strument;

(*b*) strument, kuntratt jew jedd jaqa' taħt it-Tieni Skeda u sew jekk maħruġ f'Malta u sew jekk le; jew;

(*ċ*) servizz ikun jaqa' taħt it-Tielet Skeda;

u bla ħsara għal xi appell magħmul taħt l-artikolu 19 dwar dik il-persuna, id-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti kemm-il darba ma tiġix revokata mit-Tribunal tkun konkluża għall-finijiet kollha ta' dan l-Att.

Ħtieġa ta' liċenza ġħal skemi ta' investiment kollettiv.

4. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3), ebda skema ta' investiment kollettiv m'għandha toħroġ jew toħloq xi unitajiet jew tmexxi xi attività ġewwa Malta jew minn Malta kemm-il darba ma jkunx hemm dwarha liċenza valida għal skema ta' investiment kollettiv.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3), ebda skema ta' investiment kollettiv iffurmata skont jew li tkun teżisti bis-saħħa tal-liġijiet ta' Malta m'għandha toħroġ jew toħloq xi unitajiet jew tmexxi xi attività ġewwa pajjiż jew minn pajjiż, territorju jew post ieħor barra minn Malta, kemm-il darba ma jkunx hemm dwar dik l-iskema liċenza valida għal skema ta' investiment kollettiv.

(3) Ebda skema għal investiment kollettiv ma tkun prekluża bid-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) milli toħroġ jew toħloq dawk l-unitajiet jew milli tieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa għall-inkorporazzjoni jew, skont il-każ, l-istabbiliment tal-iskema jew milli tieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex tkun żgurata l-awtorizzazzjoni tal-iskema mill-awtorità kompetenti.

APPLIKAZZJONI, GĦOTI U TĦASSIR TA' LIĊENZI

Applikazzjonijiet ġħal liċenza.

5. Applikazzjoni għal liċenza għandha ssir f'dik il-forma u b'dak il-mod meħtieġ mill-awtorità kompetenti u għandha wkoll -

(*a*) ikun fiha jew ikollha magħha dak it-tagħrif u dawk il-partikolaritajiet, b'żieda ma' dawk meħtieġa b'dan l-artikolu, li l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ, jew kif jista' jkun preskritt;

(*b*) tkun verifikata b'dak il-mod u sa dak il-limitu meħtieġ mill-awtorità kompetenti, jew kif jista' jkun preskritt;

(*ċ*) ikollha l-indirizz f'Malta għan-notifika lill-applikant ta' kull avviż jew dokument ieħor meħtieġ jew li hu awtorizzat li jkun notifikat lilu b'dan l-Att jew taħtu;

(*d*) fil-każ ta' liċenza għal servizzi ta' investiment, ikollha magħha programm ta' attivitajiet li juri dawk il-ħwejjeġ li jkunu meħtieġa mill-awtorità kompetenti li jintwerew minn żmien għal żmien;

(*e*) fil-każ ta' liċenza għal skema ta' investiment kollettiv, tispeċifika x-xorta tal-iskema tal-investiment kollettiv li jkun; u

(*f*) ikollha magħha dak id-dritt li jista' jkun preskritt għal liċenza li dwarha tkun saret applikazzjoni.

Setgħa tal-awtorità kompetenti li tiċħad jew tagħti liċenzi.
Emendat: XVII. 2002.139; IV. 2003.174; XX. 2007.62; XIX. 2010.52; XX. 2013.37; XXXI. 2017.47; LXXII.2021.7.

6. (1) L-awtorità kompetenti tista' tagħti jew tiċħad li tagħti liċenza li dwarha tkun saret applikazzjoni skont dan l-Att:

Iżda l-awtorità kompetenti m'għandhiex -

(*a*) (i) tagħti liċenza għal servizzi ta' investiment kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li l-applikant ikun persuna addattata u xierqa biex tipprovdi s-servizzi ta' investiment konċernati u li l-applikant ikun se jħares u josserva regolamenti magħmulin taħt dan l-Att kif ukoll kull Regola ta' Servizzi ta' Investiment u kull Regola ta' Tmexxija tal-Kummerċ maħruġa mill-awtorità kompetenti magħmula taħt dan l-Att u applikabbli għalih;

(ii) tagħti liċenza ta' servizzi ta' investiment għall-għoti ta' kull servizz finanzjarju ħlief xogħol bħala *trustee* jew kustodju għar-rigward ta' skema ta' investiment kollettiv:

(*a*) meta l-applikant ikun korp magħqud, kemm-il darba dan ma jkollux l-uffiċċju prinċipali u l-uffiċċju reġistrat tiegħu f'Malta;

(*b*) meta l-applikant ikun korp magħqud li ma jkollu ebda uffiċċju reġistrat taħt il-liġi nazzjonali tiegħu, kemm-il darba dan ikollu l-uffiċċju prinċipali tiegħu f'Malta; jew

(*ċ*) meta l-applikant ma jkunx korp magħqud kemm-il darba l-uffiċċju prinċipali tal-applikant ma jkunx f'Malta;

(iii) tagħti liċenza għal servizzi ta' investiment biss sabiex jiġi provdut servizz anċillari;

(*b*) tagħti liċenza għal skema ta' investiment kollettiv kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li l-iskema ser tkun taqbel f'kull dettal ma' kull Regoli ta' Servizzi ta' Investiment u regolamenti magħmulin taħt dan l-Att u applikabbli għaliha u li d-diretturi, u l-uffiċjali tagħha, jew fil-każ ta' *trust*, it-*trustees* tagħha, ikunu persuni addattati u xierqa biex iwettqu l-funzjonijiet meħtieġa minnhom dwar l-iskema;

(*ċ*) tagħti liċenza lill-applikant kemm-il darba ma jkunux ġew konsultati l-awtoritajiet regolatorji Ewropej rilevanti fil-każijiet imsemmija fl-artikolu 17Ċ;

Miżjud: XXXI. 2017.47.

(*d*) tagħti liċenza lil applikant jekk ikun hemm raġunijiet oġġettivi u li jidhru sew sabiex wieħed tassew jaħseb li l-korp ta' tmexxija tal-applikant jista' jkun ta' tfixkil għat-tmexxija effettiva, soda u prudenti tiegħu u lill-konsiderazzjoni xierqa ta' kull interess tal-klijenti tagħha u tal-integrità tas-suq;

Miżjud: XXXI. 2017.47.

(*e*) tagħti liċenza lil applikant kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li l-membri tal-korp ta' tmexxija tal-applikant ikollhom fama tassew tajba biżżejjed,

ikollhom għarfien, ħiliet u esperjenza biżżejjed u jiddedikaw ħin biżżejjed biex jaqdu l-funzjonijiet tagħhom mal-applikant;

(*f*) tagħti liċenzja lil applikant li jkollu *holding company* ta' investiment jew *holding company* finanzjarja mħallta bħala l-kumpanija prinċipali tiegħu sakemm ma tkunx sodisfatta li l-membri tal-korp ta' governanza ta' dik il-kumpanija prinċipali jkollhom reputazzjoni tajba biżżejjed u jkollhom l-għarfien, il-kompetenzi u l-esperjenza biżżejjed biex iwettqu dmirijiethom b'mod effettiv, filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni r-rwol speċifiku li għandha *holding company* ta' investiment jew *holding company* finanzjarja mħallta.

(2) (*a*) Fl-għoti ta' liċenza l-awtorità kompetenti tista' tagħmel il-liċenza suġġetta għal dawk il-kondizzjonijiet li jidhrilha xierqa, u meta tkun tat liċenza tista', minn żmien għal żmien, tibdel jew tirrevoka kull kondizzjoni hekk imposta, jew timponi kondizzjonijiet ġodda.

(*b*) Għat-twettiq aħjar tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u sabiex jiġu trasposti, implimentati u jingħataw seħħ id-dispożizzjonijiet u l-ħtiġiet ta' Direttivi, Regolamenti u affarijiet leġiżlattivi oħra tal-Unjoni Ewropea li jkunu jeħtieġu li jiġu trasposti jew implimentati, l-awtorità kompetenti tista', minn żmien għal żmien, toħroġ u tippubblika Regoli ta' Servizzi ta' Investiment, Regoli tal-Kondotta tal-Operat li jkunu jorbtu lid-detenturi ta' liċenza u lil oħrajn kif jista' jiġi speċifikat fihom. Dawk ir-Regoli ta' Servizzi ta' Investiment u Regoli tal-Kondotta tal-Operat jistgħu jistabbilixxu ħtiġiet u kondizzjonijiet addizzjonali dwar l-attivitajiet ta' detenturi ta' liċenza, it-tmexxija tan-negozju tagħhom, ir-relazzjonijiet tagħhom mal-klijenti, mal-pubbliku u ma' partijiet oħra, ir-responsabbilitajiet tagħhom lejn l-awtorità kompetenti, ħtiġiet dwar rapporti, riżorsi finanzjarji, il-ħtiġiet ta' adegwatezza ta' kapital u ħtiġiet relatati, u kull ħaġa oħra li l-awtorità kompetenti jidhirlha xierqa.

(3) Meta tkun qed tikkunsidra jekk tagħtix jew tiċħadx milli tagħti liċenza l-awtorità kompetenti għandha, b'mod partikolari, tikkunsidra -

(*a*) il-ħarsien ta' investituri u tal-pubbliku in ġenerali;

(*b*) il-ħarsien tar-reputazzjoni ta' Malta meta jkunu kunsidrati l-obbligi internazzjonali ta' Malta;

(*ċ*) il-promozzjoni ta' kompetizzjoni u għażla; u

(*d*) fil-każ ta' liċenza għal skema ta' investiment kollettiv, ir-riputazzjoni u kemm ikunu xierqa l-applikant u l-partijiet l-oħra li jkollhom x'jaqsmu mal-iskema.

(4) (*a*) Kull liċenza ta' servizzi ta' investiment għandha tispeċifika s-servizz ta' investiment li d-detentur tiegħu jkun ġie awtorizzat li jipprovdi, u għandha, meta jkun hekk japplika, tkopri xi

Sostitwit: XXXI. 2017.47.

wieħed jew aktar mis-servizzi anċillari stabbiliti fit-Tielet Skeda;

(*b*) Kull liċenza ta' skema ta' investiment kollettiv għandha tispeċifika l-klassi ta' skema ta' investiment kollettiv li l-liċenza tkun tirreferi għaliha.

(5) Bla ħsara għall-ġeneralità tas-subartikolu (2), il-kundizzjonijiet li għalihom liċenza tista' tkun magħmula suġġetta mill-awtorità kompetenti jistgħu jkunu magħmula applikabbli, jew jista' jkun preskritt li jkunu applikabbli, għal -

(*a*) il-liċenzi kollha għal servizzi ta' investiment jew għal liċenzi kollha għal skema ta' investiment kollettiv, skont il-każ;

(*b*) ċerti tipi ta' liċenzji;

(*ċ*) il-liċenzi kollha li jkunu mogħtija lil ċerti tipi ta' detenturi ta' liċenzja;

(*d*) il-liċenzi kollha dwar servizzi jew skemi partikolari, skont il-każ.

Sostitwit: XXXI. 2017.47.

(6) Fi żmien sitt xhur minn meta tiġi ppreżentata formola ta' applikazzjoni mimlija kif dovut flimkien mad-dokumentazzjoni meħtieġa, l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-applikant bil-miktub bid-deċiżjoni tagħha jekk tkunx se tinħareġ liċenza jew le:

Iżda, l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lil Kumpanija ta' Maniġġar UCITS li tkun ippreżentat applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' UCITS jew meta jkun japplika għal UCITS li titmexxa minnha nnifisha, bil-miktub, fi żmien xahrejn minn meta tiġi ppreżentata applikazzjoni kompleta jekk l-iskema ta' investiment kollettiv tkunx ġiet awtorizzata jew le. Meta kumpanija ta' investiment ma tkunx innominat kumpanija ta' tmexxija, m'għandux japplika dan il-proviso u minflok japplika l-ewwel paragrafu ta' dan is-subartikolu:

Iżda wkoll, l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lil AIFM bil-miktub fi żmien tliet xhur minn meta tiġi ppreżentata applikazzjoni kompleta jekk l-awtorizzazzjoni tkunx ingħatat jew le. L-awtorità kompetenti tista' ttawwal dan il-perjodu sa tliet xhur oħra meta din tikkunsidra li dan ikun meħtieġ minħabba fiċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ u wara li tkun avżat lill-AIFM b'dan kollu.

(7) Kull ħtieġa f'dan l-Att li persuna għandha tkun waħda addattata u xierqa sabiex twettaq ċerti attivitajiet jew funzjonijiet għandha titfisser bħala ħtieġa mhux biss li dik il-persuna tkun waħda addattata u xierqa sabiex twettaq dawk l-attivitajiet jew funzjonijiet, iżda wkoll li kull azzjonist kwalifikanti jew membri, direttur jew uffiċjal ta' dik il-persuna, jew fil-każ ta' *trust*, kull *trustee* tagħha, ikun persuna addattata u xierqa li twettaq dawk l-attivitajiet jew funzjonijiet.

(8) (*a*) Meta jkunu jeżistu rabtiet mill-qrib bejn applikant u xi persuna oħra, l-awtorità kompetenti għandha:

(i) tagħti biss liċenza jekk ikun jidhirlha li dawk ir-rabtiet mill-qrib ma jfixkluhix milli teżerċita b'mod effettiv l-funzjonijiet ta' sorveljanza

tagħha; u

(ii) tirrifjuta li tagħti dik il-liċenza jekk tikkunsidra li l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta' xi pajjiż barra minn Malta li jiggvernaw persuna waħda jew iżjed li miegħu l-applikant ikollu rabtiet mill-qrib, jew l-infurzar tagħhom, ifixklu l-eżerċizzju effettiv tal-funzjonijiet ta' sorveljanza tagħha.

(*b*) L-awtorità kompetenti tista' minn żmien għal żmien, bil-mezz ta' Regoli ta' Servizzi ta' Investiment taħt dan l-Att tiddefenixxi ċ-ċirkostanzi fejn rabtiet mill-qrib għandhom jitqiesu li jeżistu bejn żewġ persuni jew iktar.

(9) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi reġistru tad-detenturi kollha ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment. Dan ir-reġistru, li għandu jkun pubblikament disponibbli, għandu wkoll jindika s-servizzi li għar-rigward tagħhom tkun inħarġet kull liċenza ta' servizzi ta' investiment u għandu jiġi aġġornat regolarment.

(10) L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-ESMA kull meta tinħareġ liċenza għal servizzi ta' investiment mill-awtorità kompetenti kif hawn f'dan l-artikolu.

Setgħa tal-awtorità kompetenti li tħassar jew tissospendi liċenzi. *Emendat: XVII. 2002.140; XX. 207.63; XX. 2013.38; XXXI. 2017.48; LXXII.2021.8; XI.2025.21.*

7. (1) L-awtorità kompetenti tista' f'kull żmien tħassar jew tissospendi liċenza skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Fil-każ ta' liċenza għal servizzi ta' investiment, l-awtorità kompetenti tista' tħassar jew tissospendi liċenza -

(*a*) jekk tikkunsidra li d-detentur tagħha ma jkunx persuna addattata u xierqa biex tipprovdi s-servizz ta' investiment li tkun awtorizzata tipprovdi; jew

(*b*) jekk tikkunsidra li d-detentur tagħha ma jkunx jissodisfa l-ħtiġiet ta', jew ikun kiser, xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew regolamenti magħmulin bis-saħħa tiegħu jew ta' xi Regoli ta' Servizzi ta' Investiment jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat li jkunu japplikaw maħruġa mill-awtorità kompetenti, jew ikun naqas li jissodisfa jew li jħares xi obbligu jew kundizzjoni li hu jew il-liċenza jkunu suġġetti għalihom bis-saħħa ta' dan l-Att jew taħtu; jew

(*ċ*) jekk l-awtorità kompetenti tkun ingħatat mid-detentur ta' liċenza jew f'ismu tagħrif li jkun falz, mhux preċiż jew qarrieqi, jew jekk id-detentur ta' liċenza jkun kiseb il-liċenza billi jkun għamel dikjarazzjonijiet qarrieqa jew b'kull mezz irregolari ieħor; jew

(*d*) jekk id-detentur tal-liċenza ma jkunx beda jipprovdi s-servizz li jkun awtorizzat jipprovdi fi żmien provdut fil-liċenza jew ikun waqaf milli jipprovdi dak is-servizz; jew

(*e*) jekk tikkunsidra meħtieġ li l-liċenza tkun imħassra jew sospiża sabiex jitħarsu l-investituri u l-pubbliku in

ġenerali, u r-reputazzjoni ta' Malta meta jkunu kunsidrati l-obbligi internazzjonali ta' Malta; jew

(*f*) fuq it-talba tad-detentur tal-liċenza; jew

(*g*) f'xi ċirkostanzi li taħthom l-awtorità kompetenti kienet tkun prekluża milli toħroġ il-liċenza taħt dan l-Att jew meta taħt dan l-Att kien ikollha l-jedd tiċħad l-għoti ta' tali liċenzja; jew

(*h*) jekk id-detentur tal-liċenzja jiġi dikjarat fallut, jew jidħol fi proċeduri ta' likwidazzjoni, jew jagħmel kompożizzjoni mal-krediturі tiegħu, jew jiġi mod ieħor xolt.

(3) Fil-każ ta' liċenza għal skema ta' investiment kollettiv, l-awtorità kompetenti tista' tħassar jew tissospendi liċenza -

(*a*) jekk tikkunsidra li d-diretturi, uffiċjali jew *trustees* tal-iskema m'humiex addattata u xierqa biex iwettqu l-funzjonijiet meħtieġa minnhom għar-rigward tal-iskema; jew

(*b*) jekk tikkunsidra li l-iskema li għaliha tirreferi l-liċenza ma tkunx tissodisfa l-ħtiġiet ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi Regoli ta' Servizzi ta' Investiment jew regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu, jew ikun hemm ksur ta' xi waħda minn dawk id-dispożizzjonijiet, jew xi obbligu jew kundizzjoni li għalihom l-iskema jew il-liċenza ikunu suġġetti bis-saħħa ta' dan l-Att jew taħtu ma jkunux ġew sodisfatti jew imħarsa; jew

(*ċ*) jekk ikun ingħata tagħrif lill-awtorità kompetenti mill-iskema jew f'isimha jew dwarha li jkun falz, mhux preċiż jew qarrieqi; jew

(*d*) jekk l-iskema ma tkunx bdiet l-attivitajiet li tkun awtorizzata tmexxi fi żmien provdut fil-liċenza jew tkun waqfet milli tmexxi dawk l-attivitajiet; jew

(*e*) jekk tikkunsidra meħtieġ li tħassar jew tissospendi l-liċenza sabiex jitħarsu l-investituri u l-pubbliku in ġenerali, u r-reputazzjoni ta' Malta meta jkunu kunsidrati l-obbligi internazzjonali ta' Malta; jew

(*f*) fuq it-talba tal-*manager* jew tat-*trustee* jew tal-kustodju tal-iskema, jew tal-ekwivalenti tagħhom; jew

(*g*) jekk l-iskema tiġi dikjarata falluta, jew tmur għal proċeduri ta' likwidazzjoni, jew tagħmel kompożizzjoni mal-krediturі tagħha, jew tiġi mod ieħor xolta.

(4) L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-ESMA dwar kull tħassir għal liċenza għal servizzi ta' investiment kif hemm fis-subartikolu (2).

Avviż ta' proposta ta' ċaħda, tibdil, tħassir jew sospensjoni ta' liċenza. *Emendat: XVII. 2002.141; LXXII.2021.3.*

8. (1) Meta l-awtorità kompetenti jkollha l-ħsieb -

(*a*) li tibdel xi kundizzjoni li għaliha tkun suġġetta liċenza jew li timponi kundizzjoni magħha; jew

(*b*) li tiċħad applikazzjoni għal liċenza jew li tħassar jew tissospendi liċenza,

għandha tagħti lill-applikant jew, skont il-każ, lid-detentur tal-liċenza jew lil *manager* u t-*trustee* jew il-kustodju ta' skema ta' investiment kollettiv, jew lill-ekwivalenti tagħhom bil-miktub tal-ħsieb tagħha li tagħmel hekk fejn tagħti r-raġunijiet għad-deċizjoni li tkun bi ħsiebha tieħu.

(2) Kull avviż mogħti taħt is-subartikolu (1) għandu jgħid li min jirċievi l-avviż jista', f'dak iż-żmien xieraq wara li jirċievi n-notifika kif jingħad fl-avviż (li jkun żmien ta' mhux inqas minn tmienja u erbgħin siegħa u mhux iżjed minn tletin jum), jagħmel rappreżentazzjonijiet bil-miktub lill-awtorità kompetenti fejn jgħid għaliex m'għandhiex tittieħed id-deċiżjoni proposta u l-awtorità kompetenti għandha tikkunsidra kull rappreżentazzjoni hekk magħmula qabel ma tasal għal deċiżjoni finali.

(3) L-awtorità kompetenti għandha kemm jista' jkun malajr tinnotifika d-deċiżjoni finali tagħha bil-miktub lil kull waħda mill-persuni li lilhom għandu jingħata avviż taħt is-subartikolu (1).

Applikazzjoni tas-CRR għal ċerti ditti ta' investiment. *Miżjud: LXXII.2021.9. Emendat: XXV.2023.41.*

8A. (1) L-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li tapplika r-rekwiżiti tas-CRR skont il-punt (ċ) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(2) tal-IFR għal ditta ta' investiment biex din tiġġestixxi xi attività elenkata fil-punti (3) u (6) tas-Sezzjoni A tal-Anness I mal-MiFID, meta l-valur totali tal-attiv konsolidat ta' dik id-ditta ta' investiment ikun daqs jew jeċċedi l-ħames biljun euro (€5,000,000,000), kalkolati bħala medja tat-tnax (12)-il xahar ta' qabel, u meta japplika xi kriterju jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a) dik id-ditta ta' investiment tkun tiġġestixxi dawk l-attivitajiet fuq tali skala li l-falliment jew id-diffikultà tad-ditta ta' investiment jistgħu jwasslu għal riskju sistemiku;

(b) id-ditta ta' investiment tkun membru tal-ikklerjar kif imfisser fil-punt (3) tal-artikolu 4(1) tal-IFR; u, jew

(ċ) l-awtorità kompetenti tqis li jkun ġustifikabbli fil-kuntest tad-daqs, in-natura, l-iskala u l-komplessità tal-attivitajiet tad-ditta ta' investiment involuta, meta jiġi kkunsidrat il-prinċipju ta' proporzjonalità u wara li jiġu kkunsidrati xi fattur jew aktar minn dawn li ġejjin:

(i) l-importanza tad-ditta ta' investiment għall-ekonomija ta' Malta jew tal-Unjoni Ewropea;

(ii) x'sinifikat għandhom l-attivitajiet transkonfini tad-ditta ta' investiment;

(iii) l-interkonnettività tad-ditta ta' investiment mas-sistema finanzjarja.

(2) Is-subartikolu (1) ma għandux japplika għal negozjanti ta' komoditajiet u ta' kwoti ta' emissjonijiet, impriżi ta' investiment kollettiv jew impriżi tal-assigurazzjoni.

(3) Meta l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tapplika r-rekwiżiti tas-CRR għal ditta ta' investiment skont is-subartikolu (1), għandha ssir superviżjoni fuq dik id-ditta ta' investiment dwar il-konformità tagħha mar-rekwiżiti prudenzjali taħt it-Titoli VII u VIII tas-CRD kif trasposti fil-liġi tal-pajjiż.

(4) Meta l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tirrevoka xi deċiżjoni meħuda skont is-subartikolu (1), din għandha tgħarraf lid-ditta ta' investiment mingħajr dewmien:

Iżda deċiżjoni meħuda mill-awtorità kompetenti taħt is-subartikolu (1) ma għandhiex tibqa' tapplika meta ditta ta' investiment ma tibqax konformi mal-limitu msemmi f'dak is-subartikolu, kalkolat matul perjodu ta' tnax-il xahar konsekuttiv.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-kliem "ditta ta' investiment" ifisser ditta ta' investment li jkollha liċenzja taħt dan l-Att.

(6) L-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-ABE mingħajr dewmien bi kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont is-subartikoli (1), (3), u (4).

OBBLIGI TA' DETENTURI TA' LIĊENZA U TA' OĦRAJN

Tibdil fit-tagħrif; ħlas ta' drittijiet. *Emendat: XVII. 2002.142; LXXII.2021.10.*

9. (1) Id-detentur ta' liċenzja għal servizzi ta' investiment, *holding company* ta' investiment jew *holding company* finanzjarja mħallta u l-manager ta' skema ta' investiment kollettiv li tkun ingħatat liċenza taħt dan l-Att, jew kull persuna oħra li jkollha r-responsabbiltà għall-amministrazzjoni jew tmexxija ta' kuljum ta' skema bħal dik, għandhom jagħtu lill-awtorità kompetenti l-partikolaritajiet dwar kull tibdil fit-tagħrif mogħti taħt dan l-Att malli dak id-detentur, *manager* jew persuna isiru jafu b'dawk it-tibdiliet u għandhom javżaw lill-awtorità kompetenti, fuq bażi kontinwa, bit-tibdiliet jew ċirkostanzi li jitgħu joħolqu rabtiet mill-qrib skont kif imfisser fl-artikolu 6.

(2) Kull detentur ta' liċenza għandu jħallas lill-awtorità kompetenti dak id-dritt kull tant żmien, u f'dak iż-żmien, li jista' minn żmien għal żmien ikun preskritt.

Persuni li jipprovdu servizzi amministrattivi. *Miżjud: XVII. 2002.143. Emendat: XX. 2007.62; XVII. 2009.4.*

9A. (1) Kull persuna li f'Malta jew minn Malta tipprovdi, lil detenturi ta' liċenza f'Malta, jew lil persuni u skemi awtorizzati ekwivalenti barra minn Malta, servizzi amministrattivi li minnhom infushom ma jikkostitwux attività li teħtieġ liċenza taħt dan l-Att, ikunu meħtieġa li japplikaw għal rikonoxximent mill-awtorità kompetenti taħt dan l-artikolu, u ebda persuna ma għandha tipprovdi dawk is-servizzi kemm-il darba ma tkunx hekk rikonoxxuta.

(2) L-awtorità kompetenti tista' minn żmien għal żmien,

toħroġ Regoli ta' Servizzi ta' Investiment li jistabbilixxu l-ħtiġiet u l-kondizzjonijiet għall-għoti ta' rikonoxximent, li jipprovdu dwar ir-rifjut ta' rikonoxximent u dwar it-tibdil, tħassir u sorveljanza ta' rikonoxximent u b'mod ġenerali tirregola il-provediment ta' dawk is-servizzi amministrattivi. Dawk ir-Regoli ta' Servizzi ta' Investiment jistgħu b'mod partikolari jipprovdu għal kull ħaġa minn dawn li ġejjin:

(i) jistabbilixxu liema attivitajiet jikkostitwixxu servizzi amministrattivi għall-finijiet ta' dan l-artikolu;

(ii) il-forma u l-kontenut tal-applikazzjonijiet lill-awtorità kompetenti għal rikonoxximent;

(iii) id-drittijiet għal applikazzjoni, annwali u oħrajn li jitħallsu dwar rikonoxximent;

(iv) l-obbligu li jiġu provduti dokumentazzjoni u informazzjoni oħra lill-awtorità kompetenti;

(v) il-miżuri li bihom l-awtorità kompetenti tkun tista' tiżgura tħaris minn amministraturi rikonoxxuti, tal-Att u tar-Regoli ta' Servizzi ta' Investiment maħruġa taħtu;

(vi) l-arranġamenti għal bdil ta' informazzjoni ma' korpi regolatorji oħra sew f'Malta kif ukoll barra minn Malta;

(vii) jipprovdu għar-rikonoxximent reċiproku ta' persuni rikonoxxuti bħala li huma xierqa biex jipprovdu dawk is-servizzi barra minn Malta;

(viii) li jiġu imposti pieni amministrattivi sa l-ogħla ammont ta' ħamsa u erbgħin elf euro (€45,000) euro jew għal sanzjonijiet amministrattivi oħra fil-każ ta' xi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jew tar-Regoli ta' Servizzi ta' Investiment li jkunu japplikaw jew ta' xi kondizzjoni marbutin ma' ċertifikat ta' rikonoxximent, meta jkun hemm;

(ix) b'mod ġenerali għal kull ħaġa li hi anċillari jew konnessa ma' dawn ta' hawn fuq.

(3) Meta l-awtorità kompetenti tirrifjuta, tibdel, tħassar jew tissospendi rikonoxximent maħruġ skont m'hemm f'dan l-artikolu jew timponi piena amministrattiva skont m'hemm fir-Regoli ta' Servizzi ta' Investiment li japplikaw, jista' jsir appell quddiem it-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 19(3) għandhom ikunu japplikaw għal dak l-appell.

Parteċipazzjoni f'detenturi ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment. *Emendat: XVII. 2002.144. Sostitwit: XVII. 2009.5.*

10. (1) Minkejja kull ma jista' jinsab f'xi liġi oħra, kull min jaġixxi bi ftehim (hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ f'dan l-Att bħala l-"akkwirent propost") u li jkun ħa deċiżjoni jew li -

(*a*) jakkwista, direttament jew indirettament, kapital azzjonarju kwalifikanti f'detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment;

(*b*) iżid, direttament jew indirettament, kapital azzjonarju eżistenti li ma jkunx kapital azzjonarju kwalifikanti

hekk li jikkaġuna li jsir kapital azzjonarju kwalifikanti f'detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment; jew

(*ċ*) iżid aktar, direttament jew indirettament, dak il-kapital azzjonarju kwalifikanti f'detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment li bħala riżultat relattiv il-proporzjon tal-jeddijiet ta' votazzjoni jew tal-kapital miżmum ikun jilħaq jew jeċċedi għoxrin fil-mija, tletin fil-mija jew ħamsin fil-mija jew sabiex id-detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment isir sussidjarju tiegħu,

(hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ f'dan l-Att bħala l-"akkwist propost"), għandu javża lill-awtorità kompetenti bil-miktub b'kull deċiżjoni bħal dik, fejn jindika kemm se jkun il-kapital azzjonarju maħsub u jipprovdi kull informazzjoni rilevanti hekk kif u bil-mod li l-awtorità kompetenti tista' tkun teħtieġ skont ir-Regoli ta' Servizzi ta' Investiment, inkluża l-forma li biha għandha ssir notifika bħal dik u l-kriterji adottati mill-awtorità kompetenti sabiex jiġi stabbilit jekk dik il-persuna tkunx persuna xierqa u idonea.

(2) Minkejja kull ma jista' jinsab f'xi liġi oħra, kull min ikun ħa deċiżjoni jew li -

(*a*) jiddisponi, direttament jew indirettament, minn kapital azzjonarju kwalifikanti f'detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment;

(*b*) inaqqas, direttament jew indirettament, il-kapital azzjonarju kwalifikanti hekk li jikkaġunah li jtemm milli jibqa' kapital azzjonarju kwalifikanti; jew

(*ċ*) inaqqas, direttament jew indirettament, kapital azzjonarju kwalifikanti sabiex il-proporzjon tal-jeddijiet ta' votazzjoni jew tal-kapital miżmum jinżel għal taħt għoxrin fil-mija, tletin fil-mija jew ħamsin fil-mija jew biex hekk id-detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment itemm milli jibqa' sussidjarju tagħha,

għandu javża lill-awtorità kompetenti bil-miktub b'kull deċiżjoni bħal dik fejn jindika kemm se jkun il-kapital azzjonarju maħsub u jipprovdi kull informazzjoni rilevanti hekk kif u bil-mod li l-awtorità kompetenti tista' tkun teħtieġ skont Regoli ta' Servizzi ta' Investiment.

(3) Is-subartikoli (1) u (2) għandhom ikunu japplikaw irrispettivament minn jekk xi azzjonijiet rilevanti ikunux jew le azzjonijiet elenkati f'xi suq regolat fil-kuntest tat-tifsira tal-Att dwar is-Swieq Finanzjarji jew f'suq ekwivalenti li ma jkunx jinsab fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE.

Kap. 345.

(4) Detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment ikollu d-dmir jinnotifika lill-awtorità kompetenti minnufih malli jsir jaf li xi persuna tkun ħadet xi azzjoni stipulata fis-subartikolu (1) jew (2).

(5) Meta xi persuna jew xi detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment jieħu jew jiddeċiedi li jieħu xi azzjoni stipulata fis-subartikolu (1) jew (2) mingħajr ma javża lill-awtorità kompetenti

jew jikseb l-approvazzjoni tagħha skont l-artikolu 10A, allura, mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra li tista' tiġi imposta taħt dan l-Att, l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li tagħmel ordni:

(*a*) li jżomm lil dik il-persuna jew detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment milli jieħu jew ikompli għaddej b'dak il-pass;

(*b*) li jiddikjara dak il-pass null u bla ebda effett;

(*ċ*) li jkun jeħtieġ lil dik il-persuna jew detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment jieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex tiġi ristawrata l-pożizzjoni li kienet teżisti minnufih qabel ma jkun ittieħed dak il-pass;

(*d*) li jżomm lil dik il-persuna jew detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment milli jeżerċita xi drittijiet li pass bħal dak kien jagħtihom, li kieku kien wieħed leġittimu, inkluż id-dritt li jirċievi xi ħlas jew li jeżerċita xi jeddijiet ta' votazzjoni marbutin mal-azzjonijiet akkwistati;

(*e*) li jżomm lil dik il-persuna jew detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment milli jieħu xi pass bħal dak jew xi pass ieħor fil-kategoriji stipulati fis-subartikoli (1) u (2).

(6) Mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, meta l-influwenza eżerċitata minn xi persuna li tkun qegħda takkwista jew tipproponi li takkwista kapital azzjonarju kwalifikanti tkun topera, jew x'aktarx li topera, kontra t-tmexxija tajba u prudenti ta' detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment, l-awtorità kompetenti tista' toħroġ avviż ta' oġġezzjoni u teżerċita xi waħda mis-setgħat mogħtijin lilha taħt dan l-Att biex itemmu dik is-sitwazzjoni, inkluża s-setgħa li toħroġ Direttivi skont ma tista' tqis li jkunu raġonevoli u adatti fiċ-ċirkostanzi.

(7) Kopja ta' avviż notifikat lill-persuna involuta skont m'hemm fis-subartikolu (6) għandha tiġi notifikata lill-kumpanija li dawk l-ishma jkunu jappartjenu għaliha.

(8) L-awtorità kompetenti tista', permezz tar-Regoli ta' Servizzi ta' Investiment maħruġin taħt dan l-Att, tindika ċ-ċirkostanzi meta persuni għandhom jitqiesu li "jkunu qegħdin jaġixxu bi ftehim".

Proċedura ta' valutazzjoni. *Miżjud: XVII. 2009.6. Emendat: X. 2011.25; XXII. 2014.4; XXXI. 2017.49.*

10A. (1) L-awtorità kompetenti għandha, minnufih u f'kull każ fi żmien jumejn tax-xogħol wara li tasal in-notifika meħtieġa taħt l-artikolu 10(1), kif ukoll wara l-wasla sussegwenti li tista' ssir tal-informazzjoni msemmija fis-subartikolu (4), tagħti riċevuta tagħha bil-miktub lill-akkwirent propost.

(2) L-awtorità kompetenti jkollha massimu ta' sittin jum tax-xogħol mid-data meta tingħata riċevuta bil-miktub dwar il-wasla tan-notifika meħtieġa taħt l-artikolu 10(1) u kull dokument meħtieġ mill-awtorità kompetenti li jiġi anness ma' dik in-notifika (hawn iżjed 'il quddiem f'dan l-Att imsejjaħ "iż-żmien ta' valutazzjoni") sabiex issir valutazzjoni abbażi ta' dik l-informazzjoni skont ma jista' jiġi stabbilit bir-Regoli ta' Servizzi ta' Investiment maħruġa

għal dan l-għan.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-akkwirent propost bid-data meta jiskadi ż-żmien ta' valutazzjoni, u dan fil-waqt li tkun qegħda tagħti r-riċevuta.

(4) L-awtorità kompetenti tista', matul iż-żmien ta' valutazzjoni, jekk ikun meħtieġ u mhux iżjed tard mill-ħamsin jum tax-xogħol ta' dak il-perjodu, titlob kull informazzjoni ulterjuri li tinħtieġ sabiex tiġi kompluta l-valutazzjoni. Dik it-talba għandha ssir bil-miktub u għandha tispeċifika kull informazzjoni addizzjonali meħtieġa.

(5) Matul iż-żmien bejn id-data meta ssir talba għal informazzjoni addizzjonali mill-awtorità kompetenti u l-wasla ta' risposta għaliha mill-akkwirent propost, iż-żmien ta' valutazzjoni għandu jitwaqqaf. Iż-żmien ta' waqfien m'għandux ikun ta' iżjed minn għoxrin jum tax-xogħol. Kull talba ulterjuri li ssir mill-awtorità kompetenti sabiex l-informazzjoni tiġi kompluta jew iċċarata ikun fid-diskrezzjoni tagħha iżda ma jkunx iwassal għal waqfien ta' dak il-perjodu.

Sostitwit: XXXI. 2017.49.

(6) L-awtorità kompetenti tista' testendi l-waqfien imsemmi fis-subartikolu (5) sa tletin jum tax-xogħol jekk l-akkwirent propost ikun:

(*a*) persuna fiżika jew persuna ġuridika li tkun tinsab jew tkun regolata f'pajjiżi li mhumiex Stati Membri jew Stati ŻEE; jew

(*b*) persuna fiżika jew persuna ġuridika li ma tkunx soġġetta għal superviżjoni taħt il-MiFID, id-Direttiva UCITS, is-CRD, l-IFD, jew id-Direttiva dwar il-Likwidità.

(7) L-awtorità kompetenti għandha, malli titlesta l-valutazzjoni msemmija fis-subartikolu (2) u mhux iżjed tard mid-data meta jiskadi ż-żmien ta' valutazzjoni, toħroġ avviż:

(*a*) li bih tagħti approvazzjoni bla ebda kondizzjoni għall-akkwist propost;

(*b*) li bih tagħti approvazzjoni għall-akkwist propost bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li l-awtorità kompetenti tista' tqis li jkunu xierqa; jew

(*ċ*) li bih tiċħad l-akkwist propost.

(8) Meta tkun qegħda tagħmel il-valutazzjoni msemmija fis-subartikolu (2), l-awtorità kompetenti m'għandha la timponi xi kondizzjoni minn qabel dwar il-livell ta' kapital azzjonarju li għandu jiġi akkwiżit u lanqas teżamina l-akkwist propost skont il-ħtiġiet ekonomiċi tas-suq.

(9) L-awtorità kompetenti tista' tiċħad l-akkwist propost biss jekk ikun hemm motivi raġonevoli għala għandu jsir dan abbażi tal-kriterji stipulati fir-Regoli ta' Servizzi ta' Investiment msemmija fl-artikolu 10(1) jew jekk l-informazzjoni provduta mill-akkwirent propost ma tkunx kompluta.

(10) Jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tiċħad l-akkwist propost, hija għandha, fi żmien jumejn tax-xogħol, u mhux iżjed miż-żmien ta' valutazzjoni, tgħarraf lill-akkwirent propost bil-

miktub fejn tispeċifika r-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni. L-awtorità kompetenti tista', sew fuq talba ta' dak l-akkwirent propost sew xort'oħra, toħroġ dikjarazzjoni pubblika fejn tindika dawk ir-raġunijiet.

(11) Jekk l-awtorità kompetenti ma tiċħadx l-akkwist propost bil-miktub fiż-żmien ta' valutazzjoni, dak l-akkwist propost għandu jitqies li jkun ġie approvat.

(12) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 22, meta jiġi akkwistat kapital azzjonarju kwalifikanti f'detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment minkejja r-rifjut tal-awtorità kompetenti, l-eżerċizzju tal-jeddijiet ta' votazzjoni korrispondenti għandu jiġi sospiż u jekk jintefgħu xi voti bi ksur ta' dan is-subartikolu, dawn ikunu nulli u bla effett.

(13) L-awtorità kompetenti tista' tistabbilixxi l-itwal żmien biex isir l-akkwist propost u ttawlu aktar meta tqis li dan l-għemil ikun adatt.

(14) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) sa (6), meta żewġ proposti jew aktar biex jiġi akkwistat jew miżjud xi kapital azzjonarju kwalifikanti fl-istess detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment jkunu ġew notifikati lill-awtorità kompetenti, din l-aħħar awtorità għandha tittratta lill-akkwirenti proposti b'mod mhux diskriminatorju.

Koperazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji Ewropej u ma' awtoritajiet regolatorji barranin fil-każ ta' akkwisti. *Miżjud: XVIII. 2009.7. Emendat: XXII. 2014.5.*

10B. (1) L-awtorità kompetenti għandha tikkopera b'konsultazzjoni sħiħa mal-awtoritajiet regolatorji Ewropej jew mal-awtoritajiet regolatorji barranin meta tkun qegħda tagħmel il-valutazzjoni msemmija fl-artikolu 10A(2) jekk l-akkwirent propost ikun jaqa' taħt xi kategorija minn dawn li ġejjin:

(*a*) istituzzjoni ta' kreditu, impriża tal-assigurazzjoni, impriża tar-riassigurazzjoni, kumpanija ta' investiment jew kumpanija tal-maniġġar UCITS li tkun awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew fi Stat ŻEE jew f'settur li ma jkunx dak fejn ikun qiegħed jiġi propost l-akkwist;

(*b*) l-impriża li jkollha kontroll ta' istituzzjoni ta' kreditu, impriża tal-assigurazzjoni, impriża tar-riassigurazzjoni, kumpanija ta' investiment jew kumpanija tal-maniġġar UCITS li tkun awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew fi Stat ŻEE jew f'settur li ma jkunx dak fejn ikun qiegħed jiġi propost l-akkwist; jew

(*ċ*) persuna li tkun tikkontrolla l-istituzzjoni ta' kreditu, impriża tal-assigurazzjoni, impriża tar-riassigurazzjoni, kumpanija ta' investiment jew kumpanija tal-maniġġar UCITS li tkun awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew fi Stat ŻEE jew f'settur li ma jkunx dak fejn ikun qiegħed jiġi propost l-akkwist.

(2) L-awtorità kompetenti għandha, mingħajr dewmien żejjed, tipprovdi kull informazzjoni li tkun essenzjali jew rilevanti għall-valutazzjoni msemmija fl-artikolu 10A(2) lill-Awtorità regolatorja Ewropea jew lill-awtorità regolatorja barranija li tkun qegħda titlob dik l-informazzjoni. Meta ssir dik it-talba, l-awtorità kompetenti għandha tikkomunika lill-Awtorità regolatorja Ewropea jew

awtorità regolatorja barranija kull informazzjoni rilevanti u għandha tikkomunika b'inizjattiva tagħha stess kull informazzjoni essenzjali. Deċiżjoni mill-awtorità kompetenti skont l-artikolu 10A għandha tindika kull fehma jew riżerva espressa mill-Awtorità regolatorja Ewropea jew awtorità regolatorja barranija li tkun responsabbli għall-akkwirent propost.

Amalgamazzjonijiet, rikostruzzjonijiet, qsim u tibdiliet fil-kapital azzjonarju jew jeddijiet ta' votazzjoni. *Miżjud: XVII. 2009.8.*

10Ċ. (1) Minkejja kull ma jista' jinsab f'xi liġi oħra, u mingħajr preġudizzju għall-artikolu 10(1) u (2), ikun meħtieġ il-kunsens tal-awtorità kompetenti mogħti bil-miktub qabel ma detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment ikun jista' leġittimament:

(*a*) ibigħ jew jiddisponi min-negozju tiegħu jew minn xi parti sinifikanti tiegħu;

(*b*) jamalgama ma' xi kumpanija oħra, sew jekk ikollha liċenza taħt dan l-Att sew jekk ma jkollhiex;

(*ċ*) jagħmel xi rikostruzzjoni jew qsim; jew

(*d*) iżid jew inaqqas il-kapital azzjonarju nominali jew maħruġ tiegħu jew jagħmel xi bidla materjali fil-jeddijiet ta' votazzjoni.

(2) Ikun id-dmir tad-diretturi u l-azzjonisti kwalifikanti kollha ta' detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment li jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti minnufih bil-miktub, malli jsiru jafu li dak id-detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment ikun bi ħsiebu jieħu xi azzjoni minn dawk stipulati fis-subartikolu (1).

(3) Fi żmien tliet xhur minn meta tasal dik in-notifika jew minn meta tasal dik l-informazzjoni li l-awtorità kompetenti tkun tista' leġittimament teħtieġ, skont liema tkun l-iżjed tardiva, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ avviż -

(*a*) li bih tagħti kunsens bla ebda kondizzjoni għall-għemil ta' dak il-pass;

(*b*) li bih tagħti l-kunsens għall-għemil ta' dak il-pass bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li l-awtorità kompetenti tista' tqis li jkunu xierqa; jew

(*ċ*) li bih tiċħad il-kunsens għall-għemil ta' dak il-pass,

u jekk hija tiċħad milli tagħti kunsens, hija għandha tgħarraf lill-persuna jew lid-detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment involut bil-miktub bir-raġuni taċ-ċaħda tagħha.

(4) Meta xi persuna jew xi detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment jieħu jew jiddeċiedi li jieħu xi pass stipulat fis-subartikolu (1) mingħajr ma jiksbu l-kunsens tal-awtorità kompetenti, allura, mingħajr preġudizzju għal kull piena oħra li tista' tiġi imposta taħt dan l-Att, l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li tagħmel ordni:

(*a*) li jżomm lil dik il-persuna jew detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment milli jieħu jew ikompli għaddej b'dak il-pass;

(*b*) li jiddikjara dak il-pass null u bla ebda effett;

(*ċ*) li jkun jeħtieġ lil dik il-persuna jew detentur ta'

liċenza ta' servizz ta' investiment jieħu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex tiġi ristawrata l-pożizzjoni li kienet teżisti minnufih qabel ma jkun ittieħed dak il-pass;

(*d*) li jżomm lil dik il-persuna jew detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment milli jeżerċita xi drittijiet li pass bħal dak kien jagħtihom, li kieku kien wieħed leġittimu, inkluż id-dritt li jirċievu xi ħlas jew li jeżerċitaw xi jeddijiet ta' votazzjoni marbutin mal-azzjonijiet akkwistati;

(*e*) li jżomm lil dik il-persuna jew detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment milli jieħu xi pass bħal dak jew xi pass ieħor fil-kategoriji stipulati fis-subartikolu (1).

Approvazzjoni ta' *holding companies* finanzjarji u *holding companies* finanzjarji mħallta. *Miżjud: LXXII.2021.12.*

10ĊA. (1) *Holding companies* finanzjarji prinċipali, *holding companies* finanzjarji mħallta prinċipali, *holding companies* finanzjarji prinċipali tal-UE u *holding companies* finanzjarji mħallta prinċipali tal-UE, li jinsabu stabbiliti f'Malta jew f'xi Stat Membru ieħor jew fi Stat ŻEE u li jkollhom ditta ta' investiment bħala sussidjarja, għandhom jiksbu l-approvazzjoni jew l-eżenzjoni, kif jista' jkun il-każ, mingħand l-awtorità kompetenti li għandha tmexxi, bħala s-superviżur konsolidanti, skont dan l-artikolu. *Holding companies* finanzjarji oħra jew *holding companies* finanzjarji mħallta oħra, stabbiliti f'Malta jew f'xi Stat Membru ieħor jew fi Stat ŻEE u li jkollhom ditta ta' investiment bħala sussidjarja, għandhom jiksbu l-approvazzjoni jew l-eżenzjoni, kif jista' jkun il-każ, tal-awtorità kompetenti, li għandha tmexxi bħala s-superviżur konsolidanti, skont dan l-artikolu meta dawn ikunu meħtieġa jikkonformaw mas-CRD jew mas-CRR fuq bażi subkonsolidata:

Iżda skont l-artikolu 10D meta l-awtorità kompetenti ma tkunx is-superviżur konsolidanti, *holding companies* finanzjarji u *holding companies* finanzjarji mħallta stabbiliti f'Malta u li jkollhom ditta ta' investiment bħala sussidjarja, għandhom jiksbu l-approvazzjoni jew l-eżenzjoni, kif jista' jkun il-każ, tas-superviżur konsolidanti li tiġi deċiża skont l-Artikolu 111 tas-CRD.

(2) Għall-finijiet ta' ksib ta' approvazzjoni jew eżenzjoni, kif jista' jkun il-każ, skont is-subartikolu (1), il-*holding companies* finanzjarji u l-*holding companies* finanzjarji mħallta hemm imsemmija għandhom jipprovdu, meta:

(a) l-awtorità kompetenti ma tkunx is-superviżur konsolidanti imma l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita f'Malta; jew

(b) il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE li ma jkunx Malta u l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti,

dan it-tagħrif li ġej lill-awtorità kompetenti:

(a) l-organizzazzjoni strutturali tal-grupp li l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, tkun tifforma parti minnu, flimkien ma' indikazzjoni ċara ta' min ikunu s-sussidjarji tiegħu u, meta jkun japplika, l-impriżi prinċipali, u l-lokazzjoni u xorta ta' attività li kull waħda mill-entitajiet fi ħdan il-grupp tkun tmexxi;

(b) tagħrif dwar in-nomina ta' mill-inqas żewġ persuni li jkunu effettivament imexxu l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, u konformità mal-ħtiġiet dwar il-kwalifika ta' diretturi stipulati fir-Regoli dwar is-Servizzi ta' Investiment;

(ċ) l-organizzazzjoni interna u t-tqassim ta' ħidmiet fi ħdan il-grupp;

(d) kull tagħrif ieħor li jista' jkun meħtieġ biex isiru l-valutazzjonijiet imsemmija fis-subartikoli (3) u (4) skont ma tista' teħtieġ l-awtorità kompetenti.

(3) Kull applikazzjoni għal approvazzjoni jew eżenzjoni, kif jista' jkun il-każ, skont dan l-artikolu għandha jkollha dik l-għamla u tkun imsieħba b'dak it-tagħrif u għandha tkun taqbel ma' kull tali ħtieġa li tista' tiġi stabbilita, minn żmien għal żmien, b'Regoli dwar is-Servizzi ta' Investiment.

(4) Tista' tingħata approvazzjoni lil *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, skont dan l-artikolu biss fejn jiġu sodisfatti dawn il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-arranġamenti interni u t-tqassim ta' ħidmiet fi ħdan il-grupp ikunu adegwati għall-fini li jitħarsu l-ħtiġiet imposti b'dan l-Att u kull regolamenti magħmulin u Regoli dwar is-Servizzi ta' Investiment maħruġin taħtu li jittrasponu s-CRD u mis-CRR fuq bażi konsolidata jew subkonsolidata u li jkunu, b'mod partikolari, effettivi sabiex:

(i) jikkordinaw is-sussidjarji kollha tal-*holding company* finanzjarja jew tal-*holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, inkluż, meta jkun meħtieġ, permezz ta' tqassim ta' ħidmiet adegwat fost istituzzjonijiet sussidjarji;

(ii) jipprevjenu jew jimmaniġġaw il-kunflitti li jinqalgħu fi ħdan il-grupp; u

(iii) jinfurzaw fil-grupp il-politiki komuni għall-grupp kollu stabbiliti mill-*holding company* finanzjarja prinċipali jew *holding company* finanzjarja mħallta prinċipali;

(b) l-organizzazzjoni strutturali tal-grupp li l-*holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, tkun tifforma parti minnu ma tkunx ixxekkel jew xort'oħra tipprevjeni milli ssir superviżjoni effettiva tal-istituzzjonijiet sussidjarji jew istituzzjonijiet prinċipali f'dak li jolqot lill-individwu, lill-obbligazzjonijiet konsolidati u, meta jkun adatt dawk subkonsolidati li huma soġġetti għalihom:

Iżda l-valutazzjoni ta' dan il-kriterju għandha tqis, b'mod partikolari:

(i) il-pożizzjoni tal-*holding company* finanzjarja jew tal-*holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, fi grupp b'ħafna saffi;

(ii) l-istruttura tal-kapital azzjonarju; u

(iii) ir-rwol tal-*holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, fi ħdan il-grupp;

(ċ) jitħarsu l-ħtiġiet dwar il-kwalifika ta' diretturi stipulati fir-Regoli dwar is-Servizzi ta' Investiment.

(5) Tista' tingħata eżenzjoni lil *holding company* finanzjarja jew lil *holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, skont dan l-artikolu biss fejn jiġu sodisfatti dawn il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-attività prinċipali tal-*holding company* finanzjarja tkun dik li takkwista parteċipazzjoni f'sussidjarji jew, fil-każ ta' *holding company* finanzjarja mħallta, l-attività prinċipali tagħha fir-rigward ta' istituzzjonijiet jew ta' istituzzjonijiet finanzjarji tkun dik li takkwista parteċipazzjoni f'sussidjarji;

(b) il-*holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, ma tkun ġiet nominata bħala entità ta' riżoluzzjoni f'ebda wieħed mill-gruppi ta' riżoluzzjoni tal-grupp skont l-istrateġija ta' riżoluzzjoni deċiża mill-awtorità tar-riżoluzzjoni relevanti skont il-BRRD;

(ċ) tiġi nominata istituzzjoni ta' kreditu sussidjarja responsabbli biex tiżgura li l-grupp ikun jikkonforma mal-ħtiġiet prudenzjali fuq bażi konsolidata u li jingħataw kull mezz meħtieġ u awtorità legali biex jitwettqu dawk l-obbligazzjonijiet b'mod effettiv;

(d) il-*holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, ma tindaħalx fit-teħid ta' deċiżjonijiet ta' xorta maniġerjali, operattiva jew finanzjarja li jolqtu lill-grupp jew lis-sussidjarji tiegħu li jkunu istituzzjonijiet jew istituzzjonijiet finanzjarji;

(e) ma jkun hemm ebda xkiel għas-superviżjoni effettiva

tal-grupp fuq bażi konsolidata:

Iżda meta *holding companies* finanzjarji jew *holding companies* finanzjarji mħallta jkunu eżentati minn approvazzjoni skont dan is-subartikolu, dawn m'għandhomx jiġu eskluži mill-perimetru ta' konsolidazzjoni kif stipulat fid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kwalunkwe regolamenti magħmulin u Regoli dwar is-Servizzi ta' Investiment maħruġin taħtu li jittrasponu s-CRD u fis-CRR.

(6) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti, din għandha tara li jkun hemm konformità mal-kondizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (4) jew, meta jkun japplika, is-subartikolu (5) fuq bażi kontinwa.

(7) (a) *Holding companies* finanzjarji u *holding companies* finanzjarji mħallta għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti, meta din tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, bit-tagħrif meħtieġ biex issir sorveljanza fuq bażi kontinwa tal-organizzazzjoni strutturali tal-grupp u konformità mal-kondizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (4).

(b) *Holding companies* finanzjarji u *holding companies* finanzjarji mħallta li jkunu eżentati skont is-subartikolu (5) għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti, meta din tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, bit-tagħrif meħtieġ għall-għemil ta' sorveljanza fuq bażi kontinwa tal-organizzazzjoni strutturali tal-grupp u konformità mal-kondizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (5).

(ċ) L-awtorità kompetenti għandha tikkondividi t-tagħrif li tkun irċeviet skont dan is-subartikolu mal-awtorità regolatorja Ewropea fejn tkun stabbilita l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ.

(8) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti u din tkun stabbiliet li l-kondizzjonijiet stipulati fis-subartikolu (5) ma jkunux għadhom jitħarsu, il-*holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, għandha tikseb approvazzjoni skont dan l-artikolu.

(9) Għall-fini ta' teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni jew l-eżenzjoni minn approvazzjoni, kif jista' jkun il-każ, imsemmija fis-subartikoli (4), (5) u (8) u, jew fis-subartikoli (3), (4) jew (7) tal-Artikolu 21a tas-CRD, meta:

(i) l-awtorità kompetenti ma tkunx is-superviżur konsolidanti imma l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, tkun stabbilita f'Malta; jew

(ii) il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding*

company finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, tkun stabbilita fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE li ma jkunx Malta u l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti,

l-awtorità kompetenti għandha tikkopera flimkien mal-awtorità regolatorja Ewropea li tkun qiegħda taġixxi bħala superviżur konsolidanti jew mal-awtorità regolatorja Ewropea fl-Istat Membru jew Stat ŻEE fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita, kif jista' jkun il-każ, f'konsultazzjoni sħiħa.

(10) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti, din għandha tħejji valutazzjoni dwar l-affarijiet imsemmija fis-subartikoli (4), (5) u (8), skont ma japplika, u għandha tgħaddi dik il-valutazzjoni lill-awtorità regolatorja Ewropea fl-Istat Membru jew Stat ŻEE fejn tkun stabbilita l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ.

(11) L-awtorità kompetenti, sew jekk tkun qiegħda taġixxi bħala superviżur konsolidanti sew jekk tkun qiegħda tirċievi l-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 21a(8) tas-CRD mingħand l-awtorità regolatorja Ewropea li tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, għandha tagħmel dak kollu li tista' tagħmel biex tasal għal deċiżjoni konġunta dwar l-approvazzjoni jew l-eżenzjoni mill-approvazzjoni, kif jista' jkun il-każ, imsemmija fis-subartikoli (4), (5) u (8) u, jew fis-subartikoli (3), (4) u (7) tal-Artikolu 21a tas-CRD, flimkien mal-awtorità regolatorja Ewropea fl-Istat Membru jew Stat ŻEE fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita jew mal-awtorità regolatorja Ewropea li tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, kif jista' jkun il-każ, fi żmien xahrejn minn meta tiġi riċevuta dik il-valutazzjoni:

Iżda d-deċiżjoni konġunta għandha tkun debitament dokumentata u motivata u meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti, din għandha tikkomunika d-deċiżjoni konġunta lill-*holding company* finanzjarja jew lill-*holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ.

(12) Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn l-awtorità kompetenti u l-awtorità regolatorja Ewropea li tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti jew l-awtorità regolatorja Ewropea fl-Istat Membru jew Stat ŻEE fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita, kif jista' jkun il-każ, l-awtorità kompetenti għandha tastjeni milli tgħaddi għad-deċiżjoni konġunta msemmija fis-subartikolu (11) u għandha tirreferi l-kwistjoni lill-EBA skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010. F'każijiet bħal dawk, l-awtorità kompetenti għandha tadotta deċiżjoni konġunta mal-awtorità regolatorja Ewropea li tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti jew mal-awtorità regolatorja Ewropea fl-Istat Membru jew Stat ŻEE fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun

stabbilita, kif jista' jkun il-każ, b'mod konformi mad-deċiżjoni tal-EBA:

Iżda l-kwistjoni m'għandhiex tintbagħat lill-EBA wara li jgħaddi ż-żmien ta' xahrejn imsemmi fis-subartikolu (11) jew wara li tkun ittieħdet deċiżjoni konġunta.

(13) Fil-każ ta' *holding companies* finanzjarji mħallta, meta l-kordinatur maħtur skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2002/87/KE ma jkun la l-awtorità kompetenti, la l-awtorità regolatorja Ewropea li tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, u lanqas l-awtorità regolatorja Ewropea fl-Istat Membru jew Stat ŻEE fejn il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita, il-qbil ta' dak il-kordinatur għandu jkun meħtieġ għall-finijiet tad-deċiżjonijiet jew deċiżjonijiet konġunti msemmija fis-subartikoli (4), (5) u (8) u, jew is-subartikoli (3), (4) u (7) tal-Artikolu 21a tas-CRD, kif dawn jistgħu jkunu japplikaw. Meta jkun meħtieġ il-qbil tal-kordinatur, l-awtorità kompetenti għandha tirreferi kull nuqqas ta' qbil lill-Awtorità Superviżorja Ewropea relevanti, jiġifieri, lill-EBA jew lill-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol) (EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1094/2010, li għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha fi żmien xahar minn meta tirċievi t-talba għal konsultazzjoni. Kull deċiżjoni meħuda skont dan il-paragrafu għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligazzjonijiet taħt id-Direttiva 2002/87/KE jew id-Direttiva dwar is-Solvenza II.

(14) Meta l-approvazzjoni ta' *holding company* finanzjarja jew ta' *holding company* finanzjarja mħallta, kif jista' jkun il-każ, tiġi miċħuda skont dan l-artikolu u l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti, l-awtorità kompetenti għandha tavża lill-applikant bid-deċiżjoni u l-motivazzjonijiet relattivi fi żmien erba' xhur minn meta tiġi riċevuta l-applikazzjoni, jew fejn l-applikazzjoni tkun inkompleta, fi żmien erba' xhur minn meta jiġi riċevut it-tagħrif sħiħ meħtieġ biex tittieħed id-deċiżjoni. Flimkien maċ-ċħid jistgħu jiġu adottati, meta jkun meħtieġ, il-miżuri msemmija fl-artikolu 16AA:

Iżda d-deċiżjoni li approvazzjoni tingħata jew tiġi miċħuda għandha, f'kull każ, tittieħed fi żmien sitt xhur minn meta tiġi riċevuta l-applikazzjoni.

(15) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

(a) il-frażi "istituzzjoni finanzjarja" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fil-punt (26) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

(b) il-kelma "grupp" tfisser grupp kif imfissra fil-punt (138) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

(ċ) il-kelma "istituzzjoni" tfisser istituzzjoni kif imfissra fil-punt (3) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

(d) il-frażi "ditta ta' investiment" tfisser ditta ta' investiment kif imfissra fil-punt (2) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

(e) il-frażi "impriża prinċipali" tfisser impriża prinċipali kif imfissra fil-punt (15) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

(f) il-frażi "awtorità tar-riżoluzzjoni" tfisser awtorità nominata minn Stat Membru jew minn Stat ŻEE skont l-Artikolu 3 tal-BRRD;

(g) il-kelma "sussidjarja" tfisser sussidjarja kif imfissra fil-punt (16) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR.

(16) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 10.

Impriża prinċipali intermedjarja tal-Unjoni Ewropea. *Miżjud: LXXI.2021.16.*

10D. (1) Ditta ta' investiment stabbilita f'Malta li tkun tifforma parti minn grupp ta' pajjiżi terzi li jkollhom bħala parti mill-istess grupp istituzzjoni ta' kreditu waħda jew aktar, jew xi ditta ta' investiment oħra jew aktar f'Malta jew f'xi Stat Membru ieħor jew fi Stat taż-ŻEE, għandu jkollha impriża prinċipali intermedjarja tal-UE waħda li tkun stabbilita f'Malta jew f'xi Stat Membru ieħor jew fi Stat taż-ŻEE.

(2) L-awtorità kompetenti tista' tippermetti ditta ta' investiment msemmija fis-subartikolu (1) li jkollha żewġ impriżi prinċipali intermedjarji tal-UE meta din tiddetermina li t-twaqqif ta' impriża prinċipali intermedjarja tal-UE unika:

(a) tkun inkompatibbli ma' rekwiżit mandatorju għal separazzjoni ta' attivitajiet imposti minn regoli jew mill-awtorità regolatorja barranija tal-pajjiż terz fejn il-kumpanija prinċipali aħħarija tal-grupp ta' pajjiżi terzi jkollha l-uffiċċju ewlieni tagħha; jew

(b) tirrendi r-riżolvibbiltà inqas effiċjenti milli fil-każ ta' żewġ impriżi prinċipali intermedjarji tal-UE skont valutazzjoni mwettqa mill-awtorità ta' riżoluzzjoni tal-impriża prinċipali intermedjarja tal-UE rilevanti.

(3) Impriża prinċipali intermedjarja tal-UE għandha tkun istituzzjoni ta' kreditu li jkollha liċenzja skont l-artikolu 7 tal-Att dwar il-Kummerċ Bankarju jew li tkun awtorizzata b'mod konformi mal-Artikolu 8 tas-CRD, jew *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta li tkun ingħatat approvazzjoni b'mod konformi mal-artikolu 11B tal-Att dwar il-Kummerċ Bankarju u, jew l-Artikolu 21a tas-CRD:

Kap. 371.

Iżda, meta l-grupp ta' pajjiżi terzi msemmi fis-subartikolu (1) ma jkollux istituzzjoni ta' kreditu fi ħdan l-istess grupp jew meta jkollha tiġi stabbilita t-tieni impriża prinċipali intermedjarja tal-UE

f'dak li għandu x'jaqsam ma' attivitajiet ta' investiment biex tikkonforma ma' xi ħtieġa mandatorja kif hemm imsemmi fis-subartikolu (2), l-impriża prinċipali intermedjarja tal-UE jew it-tieni impriża prinċipali intermedjarja tal-UE tista' tkun ditta ta' investiment li jkollha liċenzja ta' servizzi ta' investiment jew ditta ta' investiment awtorizzata b'mod konformi mal-Artikolu 5(1) tal-MiFID, li tkun soġġetta għall-BRRD.

(4) Is-subartikoli (1), (2) u (3) ma għandhomx ikunu japplikaw meta l-valur totali tal-attiv fl-Unjoni Ewropea tal-grupp ta' pajjiżi terzi jkun inqas minn erbgħin biljun euro (€40,000,000,000).

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-valur totali tal-attiv fl-Unjoni Ewropea tal-grupp ta' pajjiżi terzi għandha tkun is-somma totali tas-segwenti:

(a) il-valur totali tal-attiv ta' kull ditta ta' investiment u istituzzjoni ta' kreditu fl-Unjoni Ewropea li tifforma parti mill-grupp ta' pajjiżi terzi, kif jirriżulta mill-karta tal-bilanċi konsolidata tagħha jew kif jirriżulta mill-karta tal-bilanċi individwali tagħhom, meta l-karta tal-bilanċi tagħhom ma tkunx konsolidata; u

(b) il-valur totali tal-attiv ta' kull fergħa tal-grupp ta' pajjiżi terzi awtorizzati fl-Unjoni Ewropea b'mod konformi mas-CRD, mal-MiFID jew mal-MiFIR.

(6) L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-EBA b'din l-informazzjoni li ġejja dwar kull grupp ta' pajjiżi terzi li joperaw f'Malta:

(a) l-ismijiet u l-valur totali tal-attiv tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment li jappartjenu għal grupp ta' pajjiżi terzi;

(b) l-ismijiet u l-valur totali tal-attiv li jkun jikkorrispondi għall-fergħat awtorizzati f'Malta b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet nazzjonali li jittrasponu s-CRD, mal-MiFID jew mal-MiFIR, u t-tipi ta' attivitajiet li dwarhom ikollhom liċenzja biex iwettquhom;

(ċ) l-isem u t-tip kif hemm imsemmi fis-subartikolu (3) ta' kull impriża prinċipali intermedjarja tal-UE stabbilita f'Malta u l-isem tal-grupp ta' pajjiżi terzi li tkun tifforma parti minnhom.

(7) Ditta ta' investiment stabbilita f'Malta li tifforma parti minn grupp ta' pajjiżi terzi għandha mill-inqas tissodisfa xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) ikollha impriża prinċipali intermedjarja tal-UE;

(b) tkun impriża prinċipali intermedjarja tal-UE;

(ċ) tkun l-unika ditta ta' investiment fl-Unjoni Ewropea

tal-grupp ta' pajjiżi terzi u l-grupp ta' pajjiżi terzi ma jkollu l-ebda istituzzjonijiet ta' kreditu fl-Unjoni Ewropea; jew

(d) tkun tifforma parti minn grupp ta' pajjiżi terzi li jkollhom valur totali tal-attiv fl-Unjoni Ewropea ta' inqas minn erbgħin biljun euro (€40,000,000,000).

(8) B'deroga mis-subartikolu (1), meta grupp ta' pajjiżi terzi jopera permezz ta' xi ditta ta' investiment stabbilita f'Malta u permezz ta' istituzzjoni ta' kreditu waħda jew aktar jew ta' xi ditti ta' investiment oħra waħda jew aktar fl-Unjoni Ewropea u li jkollhom valur totali tal-attiv daqs jew akbar minn erbgħin biljun euro (€40,000,000,000) fis-27 ta' Ġunju 2019, id-ditta ta' investiment stabbilita f'Malta għandha tiżgura l-impriża prinċipali intermedjarja tal-UE msemmija fis-subartikolu (1) jew iż-żewġ impriżi prinċipali intermedjarji tal-UE msemmija fis-subartikolu (2), kif jista' jkun il-każ, għandhom ikunu stabbiliti sat-30 ta' Diċembru 2023.

(9) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

(a) il-kliem "awtorità ta' riżoluzzjoni" tfisser awtorità msemmija minn Stat Membru jew Stat taż-ŻEE b'mod konformi mal-artikolu 3 tal-BRRD;

(b) il-kliem "ditta ta' investiment" ifissru ditta ta' investiment kif imfissra fil-punt (2) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

(ċ) il-kelma "fergħa" tfisser fergħa kif imfissra fil-punt (17) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

(d) il-kelma "grupp" tfisser grupp kif imfissra fil-punt (138) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

(e) "grupp ta' pajjiżi terzi" tfisser grupp li jkollu l-kumpanija prinċipali tiegħu stabbilita f'pajjiż terz; u

(f) il-kliem "kumpanija prinċipali" ifissru kumpanija prinċipali kif imfissra fil-punt (15) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR.

Prospett u reklamar għal investimenti. *Sostitwit: XVII. 2002.145. Emendat: XX. 2007.62; XXXI. 2017.50.*

11. (1)(*a*) Ebda skema ta' investiment kollettiv, liċenzjata jew le, ma għandha toħroġ jew iġġiegħel li jinħareġ prospett f'Malta jew minn Malta kemm-il darba l-prospett ma jkunx approvat mill-awtorità kompetenti.

(*b*) Ebda persuna, barra minn detenturi ta' liċenza, ma għandhom joħorġu jew iġiegħlu li jinħareġ reklam għal investiment f'Malta, kemm-il darba l-kontenut ma jkunx approvat minn detentur ta' liċenza.

(2) L-awtorità kompetenti tista', minn żmien għal żmien, toħroġ dawk ir-Regoli tal-Kondotta tal-Operat jew direttivi lil detenturi ta' liċenza kif, jidhirlha xieraq sabiex tistabbilixxi *standards* minimi u ħtiġiet li għandhom ikunu mħarsa minn detenturi ta' liċenza meta joħorġu jew japprovaw reklami dwar investiment jew meta joħorġu prospett skont is-subartikolu (2). Dawk ir-Regoli tal-Kondotta tal-Operat jew direttivi jistgħu wkoll

jinkludu dispożizzjonijiet għal dawk l-eżenzjonijiet jew kondizzjonijiet skont kif ikun speċifikat fihom u jistgħu jagħmlu dispożizzjonijiet differenti għal każijiet differenti jew għal klassijiet ta' każijiet differenti, taħt dawk il-pattijiet u l-kundizzjonijiet li jistgħu jiġu preskritti.

(3) L-awtorità kompetenti tista' timponi dawk il-kondizzjonijiet, limitazzjonijiet u restrizzjonijiet fuq detentur ta' liċenza dwar il-ħruġ u l-approvazzjoni ta' reklami ta' investimenti, hekk kif jidhrilha xieraq.

SETGĦAT REGOLATORJI U INVESTIGATTIVI

Setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti.
Emendat: XXV. 1995.432; XVII. 2002.146; IV. 2003.175; XIII. 2004.79; XII. 2006.62; XX. 2007.64; A.L. 425 tal-2007; XIX. 2010.53; X. 2011.26; XX. 2013.39; XXII. 2014.6; XXI. 2015.13; XXXI. 2017.51; LXXII.2021.13; XXXII.2024.42; XI.2025.22.

12. (1) Il-Ministru, li jaġixxi fuq il-parir tal-awtorità kompetenti, jista' jagħmel regolamenti biex jagħtu effett aħjar lid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u mingħajr ebda preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi jista', b'dawk ir-regolamenti, b'mod partikolari, jagħmel kull ħaġa minn dawn li ġejjin:

(*a*) jemenda t-tifsiriet ta' "servizzi anċillari", "servizzi ta' investiment" u "skema għal investiment kollettiv" fl-artikolu 2, kif ukoll id-dispożizzjonijiet tal-Ewwel, it-Tieni u t-Tielet Skeda;

(*b*) jirregola servizzi ta' investiment u skemi ta' investiment kollettiv, kif ukoll servizzi provduti u attivitajiet li jitmexxew b'konnessjoni jew in relazzjoni magħhom; jipprovdi għal kull ħaġa kif jidhirlu xieraq, inkluż il-ħolqien u l-eżerċizzju ta' jeddijiet mill-pubbliku jew għall-benefiċċju tal-pubbliku, l-impożizzjoni ta' dmirijiet u obbligi fuq detenturi ta' liċenza jew persuni responsabbli għat-tmexxija jew amministrazzjoni tagħha u r-regolamentazzjoni ta' kull dritt u, jew kull ħlas ieħor impost direttament jew indirettament fuq l-investituri; jipprovdi għaż-żamma fis-sigurtà u l-kustodja tal-proprjetà ta' skemi ta' investiment kollettiv u għall-ħtieġa li jinħatar kustodju, u jippreskrivi u jirregola bl-aktar mod estensiv il-funzjonijiet, id-dmirijiet, ir-responsabbiltajiet u l-obbligi tal-kustodju, jistabbilixxi l-kwalifiki u kriterji oħra ta' eliġibilità meħtieġa biex wieħed jaġixxi ta' kustodju, magħduda kwalifiki ta' residenza; jipprovdi għat-tħaris tal-proprjetà tal-iskemi fil-każ ta' insolvenza tal-kustodju, u għall-fini ta' dan il-paragrafu "kustodju" tinkludi sotto kustodju; jeħtieġ li jinżammu *records*, dwar it-transazzjonijiet u l-qagħda finanzjarja ta' skemi ta' investiment kollettiv u għall-ispezzjoni ta' dawk ir-*records*, u jippreskrivi ħtiġiet li jsiru rapporti w kxif, magħduda t-tħejjija ta' rapporti kull tant żmien dwar l-iskemi w l-għoti ta' dawk ir-rapporti lill-azzjonisti, detenturi ta' unitajiet jew parteċipanti oħra fl-imsemmija skemi w lil oħrajn; u jipprovdi dwar ir-regolamentazzjoni ta' ċirkolazzjoni libera ta' unitajiet ta' skemi ta' investiment kollettiv u jirregola lill-kumpaniji li jimmaniġġjaw skemi bħal

dawk;

(*ċ*) jistabbilixxi skemi jew arranġamenti oħra għall-kumpens ta' investituri f'każijiet fejn detenturi ta' liċenzja jew xi tipi tagħhom kif jista' jiġi speċifikat, ma jkunux jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom lejn investituri jew talbiet dwar xi dejn li jkun sar minnhom b'konnessjoni ma' xi attività li dwarha jkunu liċenzjati u biex jirregola l-amministrazzjoni u l-finanzjament ta' kull skema jew arranġamenti bħal dawk u, l-kontribuzzjonijiet jew il-ġbir li għandhom jitħallsu fihom, biex ikunu stabbiliti l-livelli minimi u massimi ta' kumpens li jitħallsu taħthom u jista' taħt dawk l-iskemi u arranġamenti jiddistingwi bejn klassijiet differenti ta' investituri u, jeskludi ċerti klassijiet minn kumpens, u biex jipprovdi għar-regolamentazzjoni ta' u għal kull aspett li għandhom x'jaqsmu ma' dawk l-iskemi u arranġamenti u jista' wkoll jipprovdi li dawk l-iskemi jew arranġamenti kif jistgħu jiġu preskritti jkollhom personalità legali distinta minn dik tal-kontributuri tagħhom u tal-awtorità kompetenti u jipprovdi għar-rappreżentanza ġuridika u legali tagħhom; u dawn l-iskemi għandhom ikunu eżenti mill-ħlas ta' taxxa fuq l-*income* mid-data li dawn l-iskemi jidħlu fis-seħħ;

(*d*) ifassal il-kriterji sabiex jiġi determinat jekk kontroll huwiex wieħed mhux dirett għall-għanijiet li jiġi stabbilit jekk ikunx hemm azzjonar kwalifikanti;

(*e*) jirregola l-promozzjoni jew il-bejgħ minn persuna jew f'isimha, u b'kull mezz, ta' servizz ta' investiment jew ta' skema ta' investiment kollettiv jew ta' kull strument, inklużi l-kriterji u l-proċeduri għall-għoti jew ir-rifjut ta' kunsens mill-awtorità kompetenti bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 11;

(*f*) jemenda d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 18 dwar iċ-ċirkostanzi meta l-udituri jkunu obbligati jikkomunikaw xi tagħrif lill-awtorità kompetenti, jippreskrivi regolamenti dwar dak li l-udituri jistgħu jikxfu bis-saħħa tal-artikolu 18 tagħrif li jkollhom, u jistabbilixxi proċeduri ta' sorveljanza u ta' dixxiplina għal udituri għar-rigward ta' dmirijiethom skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 18;

(*g*) jirregola l-għemil, l-approvazzjoni, il-pubblikazzjoni u d-distribuzzjoni f'Malta ta' prospetti dwar l-offerta ta' titoli trasferibbli awtorizzati jew xort'oħra approvati, f'pajjiż jew f'pajjiżi barra minn Malta u li jipprovdi għar-rikonoxximent ta' dawk il-prospetti meta jitqiesu l-obbligi internazzjonali ta' Malta;

(*h*) jipprovdi għal u jirregola l-ħlas minn xi persuna, korp jew skema, skont il-każ, ta' drittijiet ta' liċenza jew drittijiet oħra u dawk il-ħlasijiet l-oħra li jitħallsu lill-awtorità kompetenti dwar kull ħaġa li għaliha hemm provdut b'dan l-Att jew taħtu jew jew b'regolamenti

magħmula taħt dan l-artikolu, inkluż id-drittijiet u l-ħlasijiet fir-rigward ta' kwalunkwe permess, liċenzja, awtorizzazzjoni, reġistrazzjoni, eżenzjoni jew benefiċċju ieħor, kif ukoll kwalunkwe drittijiet jew ħlasijiet fir-rigward tal-funzjonijiet regolatorji, superviżorji jew investigattivi tal-awtorità kompetenti taħt dan l-Att u regolamenti magħmula jew Regoli maħruġa taħtu, kif jista' jiġi preskritt;

(*i*) jeżenta lil kull persuna, servizz, strument, skema ta' investiment kollettiv jew reklam minn xi waħda jew iktar minn waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att suġġett għal dawk il-varjazzjonijiet, żidiet, adattamenti u modifikazzjonijiet li jistgħu jkunu preskritti u suġġett għal dawk il-kondizzjonijiet jew ħtiġiet oħra, magħduda forom oħra ta' awtorizzazzjoni u proċeduri dwar notifika li jistgħu jkunu preskritti;

(*j*) (*Imħassar bl-Att XXII. 2014.6*);

(*k*) jittrasponi, jimplimenta u jagħti effett lid-dispożizzjonijiet u l-ħtiġiet tad-Direttiva AIFM, tal-BRRD, tas-CRR, tas-CRD, tal-MiFID, tal-MiFIR, tad-Direttiva UCITS, tal-IFD, u tal-IFR;

(*l*) jistabbilixxi ħtiġiet ta' riżorsi finanzjarji għal detenturi ta' liċenza u jittrasponi, jimplimenta u jagħti effett lid-dispożizzjonijiet as-CRD, tas-CRR, tal-IFD u tal-IFR, skont ma tista' tiġi emendata minn żmien għal żmien, inkluż il-provdiment dwar l-implimentazzjoni ta' *standards* tekniċi kif hemm speċifikati; jirregola s-superviżjoni fuq bażi konsolidata, jipprovdi dwar konsultazzjoni, koordinament, kooperazzjoni u l-qsim u skambju ta' informazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji Ewropej u mal-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi oħra kif ikun meħtieġ; jipprovdi għall-iskambju ta' informazzjoni mal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, banek ċentrali li huma membri tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali, inkluż il-Bank Ċentrali ta' Malta, l-iskambju ta' informazzjoni mal-Awtorità Bankarja Ewropea u l-Awtorità Ewropea dwar Titoli u Swieq, u skambju ta' informazzjoni ma' dipartimenti oħra ta' amministrazzjonijiet tal-gvern fi Stati Membri oħra responsabbli għal-liġi fuq is-superviżjoni ta' istituzzjonijiet, istituzzjonijiet finanzjarji u impriżi tal-assigurazzjoni u ma' spetturi li jaġixxu għan-nom ta' dawk id-dipartimenti; jipprovdi għat-twaqqif ta' kulleġġi ta' superviżuri; jipprovdi għall-eżerċizzju ta' poteri mill-awtorità kompetenti fuq detenturi ta' liċenza ta' ditti ta' investiment, istituzzjonijiet ta' kreditu, kumpaniji *holding* finanzjarji, kumpaniji *holding* mħallta u kumpaniji *holding* ta' attivitajiet mħallta, jew l-amministraturi effettivi tagħhom, kif jista' jitfisser fir-regolamenti msemmija; jipprovdi għat-twaqqif u li jiġu imposti penali amministrattivi fuq id-detenturi ta' liċenza jew oħrajn kif hemm speċifikat jew miżuri oħra għall-ksur ta' xi regolament, u biex jipprovdi dwar appelli

minnhom quddiem it-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji; jipprovdi għall-obbligi tal-awtorità kompetenti li tirrapporta lill-Awtorità Bankarja Ewropea, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Awtorità Ewropea dwar l-Assigurazzjoni u x-Xogħol, lill-Awtorità Ewropea dwar Titoli u Swieq hekk kif jista' jiġi speċifikat fir-regolamenti msemmija;

(*m*) tipprovdi dwar ir-rappurtar u ħtiġiet u kondizzjonijiet oħra li persuna li tkun qegħda topera faċilità ta' negozju multilaterali għandha tissodisfa, fuq bażi dejjem għaddejja u li tkompli u li jistabbilixxi ċ-ċirkostanzi u l-mod kif il-ħtiġiet u l-kondizzjonijiet jistgħu jkun varjati, sospiżi jew revokati, u li jittrasponi l-ħtiġiet tal-MiFID u tal-MiFIR u fuqhom;

(*n*) jittrasponi, jimplimenta u jagħti seħħ lid-dispożizzjonijiet u ħtiġiet ta' Direttivi, Regolamenti u kull miżura amministrattiva oħra tal-Unjoni Ewropea li tkun teħtieġ li tiġi trasposta u, jew implimentata, skont ma tista' tkun emendata minn żmien għal żmien, inkluża kull miżura ta' implimentazzjoni li tkun inħarġet jew li tista' tinħareġ taħtha u relatati ma' detenturi ta' liċenza u lil oħrajn kif jista' jiġi speċifikat fihom; regolamenti magħmulin taħt dan il-paragrafu, u li strettament ikollhom x'jaqsmu mat-traspożizzjoni jew implimentazzjoni kif hawn qabel imsemmi, jistgħu jipprovdu li xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra m'għandhiex tkun tapplika għal ħwejjeġ li jaqgħu taħt ir-regolamenti, u li safejn xi dispożizzjoni tar-regolamenti tkun inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi l-oħra, huma dawk id-dispożizzjonijiet f'dawk ir-regolamenti li jipprevalu;

(*o*) jipprovdi li xi korp wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fl-Artikolu 107(3) tad-Direttiva UCITS jista', fl-interess tal-konsumaturi, u kif hemm fil-liġijiet ta' Malta li japplikaw, jieħu azzjoni quddiem il-qrati jew korpi amministrattivi ta' Malta, biex jiżgura li d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u r-Regoli ta' Servizzi ta' Investiment u regolamenti li jinħarġu taħt dan l-Att u li jittrasponu d-Direttiva UCITS jiġu implimentati;

(*oa*) jistabbilixxi u jirregola soċjetajiet limitati mingħajr personalità ġuridika, u li l-att tas-soċjetà tagħhom espressament jillimita l-għan tagħhom jew għall-investiment kollettiv tal-fondi tagħhom f'titoli u fi proprjetà oħra mobbli u immobbli, jew fi kwalunkwe wieħed minnhom, bil-għan li tagħti lis-soċji l-benefiċċji tar-riżultati tal-immaniġġjar tal-fondi tagħhom, u għal materji anċillari jew inċidentali għal dan, u li tikkwalifika għal skema ta' investiment kollettiv u li tkun debitament liċenzjata, rikonoxxuta, eżentata jew regolata b'mod ieħor skont dan l-Att; u għandhom ikunu distinti minn soċjetajiet limitati kif stabbiliti fid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpaniji. Regolamenti magħmula taħt dan il-paragrafu Kap. 386.

jistgħu jipprovdu li xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra ma għandhomx japplikaw għal materji li jaqgħu taħt ir-regolamenti, u li sa fejn kwalunkwe waħda mid-dispożizzjonijiet tar-regolamenti tkun inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra, tali dispożizzjonijiet f'dawk ir-regolamenti għandhom jipprevalu;

(*p*) jippreskrivi kull ħaġa li għandha jew li tista' tkun preskritta;

(*q*) jipprovdi għal kull ħaġa li hi inċidentali jew konnessa ma' dak imsemmi qabel.

(2A) Regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu jistgħu wkoll jipprovdu sabiex persuna li tkun daħlet, jew offriet li tidħol fi ftehim għal investiment mad-detentur ta' liċenza, tkun tista' tħassar il-ftehim jew tirtira l-offerta f'dak iż-żmien u b'dak il-mod li jista' jiġi preskritt, u b'mod partikolari, iżda bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, jistgħu jipprovdu -

(*a*) għall-ħtieġa ta' notifika ta' avviż dwar id-drittijiet li jistgħu jiġu eżerċitati taħt ir-regolamenti;

(*b*) għar-radd lura ta' proprjetà u biex isiru jew jinġabru lura ħlasijiet meta dawk id-drittijiet ikunu eżerċitati;

(*ċ*) għal dawk il-ħwejjeġ l-oħra li huma inċidentali jew konnessi ma' dak li ntqal qabel.

(2B) Regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu jistgħu jkunu jipprovdu għat-twaqqif ta' fondi komuni għall-finijiet ta' investiment fil-għamla ta' skema ta' investiment kollettiv b'kuntratt jew b'xi arranġament ieħor bil-miktub u dawk il-fondi jistgħu jiġu eżentati mill-applikazzjoni ta' xi artikolu jew dispożizzjoni tal-Kodiċi Ċivili taħt it-Titolu V tal-Parti I tat-Tieni Ktieb b'dawk il-modifiki u tibdiliet li jistgħu jiġu stabbiliti.

Kap. 16.

(2Ċ) Regolamenti magħmulin taħt dan l-artikolu jistgħu jkunu wkoll jipprovdu għall-organizzazzjoni mill-ġdid u l-istralċ ta' dawk detenturi ta' liċenza ta' ditti ta' investiment li dik l-organizzazzjoni mill-ġdid u dak l-istralċ ikunu, jew jistgħu jkunu, japplikaw kif hemm fil-BRRD.

(3) Regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu jistgħu jsiru suġġetti għal dawk l-eżenzjonijiet jew kondizzjonijiet li jistgħu jkunu speċifikati fihom, jistgħu jipprovdu b'mod differenti għal każijiet differenti, ċirkostanzi jew għanijiet differenti u jistgħu jagħtu lill-awtorità kompetenti dawk is-setgħat biex jaddattaw ir-regolamenti kif jista' jkun speċifikat.

(4) Meta jkunu nħarġu regolamenti skont dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista' toħroġ Regoli ta' Servizzi ta' Investiment u, jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat fil-kuntest tat-tifsir tal-artikolu 6 ta' dan l-Att sabiex ikunu jistgħu jitwettqu bl-aħjar mod u jiġu implimentati aħjar id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti.

(5) Regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu jistgħu jimponu:

(*a*) penali amministrattivi ta' mhux iżjed minn mija u ħamsin elf euro (€150,000) għal kull ksur jew nuqqas

ta' konformità, skont il-każ;

(*b*) pieni jew penalitajiet oħra dwar kull ksur jew nuqqas ta' tħaris ta' mhux iktar minn multa ta' mija u ħamsin elf euro (€150,000) jew priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sena, jew dik il-multa u priġunerija flimkien; u

(*ċ*) penali amministrattivi u multi ta' aktar minn mija u ħamsin elf euro (€150,000), fejn jitqies neċessarju jew xieraq għal kull ksur jew nuqqas ta' tħaris ta' xi Direttiva jew Regolament tal-Unjoni Ewropea jew ta' regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu sabiex jittrasponu jew jagħtu effett lil xi Direttiva jew Regolament tal-Unjoni Ewropea.

Miżjud: XXXI. 2017.51.

(5A) Regolamenti magħmulin taħt dan l-artikolu jistgħu jippreskrivu penali amministrattivi u multi kif hemm previst fis-subartikolu (5)(ċ), għal xi ksur ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew għal xi ksur tar-Regoli ta' Servizz ta' Investiment jew tar-Regoli tal-Kondotta tal-Operat, li jkunu qegħdin jittrasponu u, jew jimplimentaw xi Direttiva tal-UE jew Regolament tal-UE.

(6) Regolamenti magħmulin taħt dan l-Att u kull emenda jew revoka ta' dawk ir-regolamenti, jistgħu jiġu pubblikati bl-Ingliż biss.

(7) L-eżerċizzju ta' xi poteri assenjati taħt dan l-artikolu għandhom ikunu suġġetti għal kull obbligazzjoni jew dritt li joriġina mir-rabtiet internazzjonali li għandha Malta.

Setgħa tal-awtorità kompetenti li titlob tagħrif.
Emendat: XVII. 2002.147; XX. 2007.65; XX. 2013.40; LXXII.2021.14.

13. (1) Mingħajr preġudizzju għal xi setgħa li għandha l-awtorità kompetenti li toħroġ minn xi liġi oħra, l-awtorità kompetenti għandu jkollha s-setgħa li titlob informazzjoni mingħand:

(a) persuna li tkun jew li kienet qiegħda tipprovdi, jew li tidher li tkun jew li kienet qiegħda tipprovdi, xi servizz ta' investiment;

(b) skema ta' investiment kollettiv;

(ċ) persuna li tkun jew li kienet qiegħda tiġġestixxi, jew li tidher li tkun jew li kienet qiegħda tiġġestixxi attivitajiet li jkollhom x'jaqsmu ma' xi skema bħal dik;

(d) persuna li tkun ħarġet, jew li tidher li tkun ħarġet riklam li jinkwadra fid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 11(1);

(e) awditur ta' detentur tal-liċenzja; jew

(f) xi persuna oħra li tidher li jkollha tagħrif relevanti.

(1A) Mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (1), l-awtorità kompetenti għandu jkollha s-setgħa li titlob informazzjoni mingħand:

(a) ditti ta' investiment stabbiliti f'Malta;

(b) *holding companies* ta' investiment stabbiliti f'Malta;

(ċ) *holding companies* finanzjarji mħallta stabbiliti

f'Malta u l-kumpaniji sussidjarji tagħhom;

(d) *holding companies* ta' attività mħallta stabbiliti f'Malta;

(e) persuni li jappartjenu għall-entitajiet imsemmija fil-punti (a) sa (d);

(f) terzi persuni li l-entitajiet imsemmija fil-punti (a) sa (d) jkunu esternalizzawlhom funzjonijiet jew attivitajiet operattivi.

(1B) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subartikoli (1) u (1A), l-awtorità kompetenti tista', b'avviż bil-miktub, teħtieġ lil xi persuna msemmija f'dawk is-subartikoli li twettaq dan kollu jew xi ħaġa minn dan li ġej:

(a) li tipprovdi lill-awtorità kompetenti, fiż-żmien meta u f'dak il-lok u b'dak il-mod li din tista' tispeċifika, dik l-informazzjoni u dokumentazzjoni li tista' tkun teħtieġ, inkluża s-setgħa li teħtieġ reġistrazzjonijiet telefoniċi eżistenti u tat-traffiku ta' data eżistenti, dwar xi tali servizz, skema jew riklam bħal dawk imsemmija, jew dwar xi persuna li d-detentur tal-liċenzja jkollu rabtiet fil-qrib magħha fil-kuntest tat-tifsira tal-artikolu 6;

(b) li tipprovdi lill-awtorità kompetenti kull informazzjoni jew dokumentazzjoni msemmija hawn qabel verifikati b'dak il-mod li din tista' tispeċifika;

(ċ) li tattendi quddiem l-awtorità kompetenti, jew quddiem xi persuna maħtura minnha, fiż-żmien meta u f'dak il-lok li din tista' tispeċifika, biex twieġeb għal mistoqsijiet u tipprovdi informazzjoni u dokumentazzjoni dwar tali servizz, skema jew riklam bħal dawk imsemmija.

(2) L-awtorità kompetenti tista' teżamina u tagħmel kopji jew estratti ta' dokumenti fornuti jew provduti taħt dan l-artikolu.

(3) Meta l-persuna meħtieġa li tagħti tagħrif jew dokumentazzjoni taħt dan l-artikolu ma jkollhiex it-tagħrif jew id-dokumentazzjoni rilevanti, din għandha tgħid lill-awtorità kompetenti fejn, skont l-aħjar tagħrif li jkollha, dak it-tagħrif jew dik id-dokumentazzjoni tkun, u l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ lil kull persuna, sew jekk indikata kif intqal qabel sew jekk le, li fil-fehma tagħha jkollha fil-pussess tagħha dak it-tagħrif jew dik id-dokumentazzjoni biex tagħtihielha.

(4) Dikjarazzjoni magħmula u dokumentazzjoni provduta skont xi waħda mill-ħtiġiet taħt dan l-artikolu jistgħu jinġiebu bħala prova kontra l-persuna li tagħmel id-dikjarazzjoni jew li tipprovdi d-dokumentazzjoni kif ukoll kontra kull persuna li għaliha jirreferu.

(5) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw għal tagħrif jew dokumentazzjoni li huma privileġġati skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 642(1) tal-Kodiċi Kriminali.

Kap. 9

(6) Is-setgħa li jenħtieġ li jinġiebu dokumenti bis-saħħa tad-

dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandha tkun mingħajr preġudizzju għal kull rahan jew privileġġ li xi ħadd jista' jkollu għar-rigward ta' dawk id-dokumenti.

(7) Meta l-awtorità kompetenti tkun ħatret persuna taħt is-subartikolu (1)(*ċ*), dik il-persuna jkollha, sabiex taqdi l-funzjonijiet tagħha skont il-ħatra tagħha, dawk is-setgħat kollha mogħtija lill-awtorità kompetenti b'dan l-artikolu u jekk dik il-persuna teħtieġ xi ħaġa dik il-ħtieġa titqies li tkun saret u li jkollha l-istess saħħa u effett bħal ħtieġa tal-awtorità kompetenti.

(8) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, detentur ta' liċenza jista' jkun meħtieġ li jissottometti lill-Bank Ċentrali ta' Malta dik l-informazzjoni li l-Bank jista' b'mod raġonevoli jeħtieġ għat-twettiq tad-dmirijiet tiegħu taħt l-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta.

Ħatra ta' spetturi. *Emendat: XX. 2007.66; LXXII.2021.15.*

14. (1) L-awtorità kompetenti tista', kull meta jidhrilha meħtieġ jew xieraq, taħtar spettur jew spetturi biex jistħarrġu u jirrapportaw dwar l-affarijiet ta' kull persuna jew skema msemmija fl-artikolu 13(1)(a) sa (d) u (1A).

(2) Spettur maħtur taħt is-subartikolu (1) -

(*a*) jista' wkoll, jekk jidhirlu meħtieġ jew xieraq għall-finijiet ta' dak l-istħarriġ, jistħarreġ l-affarijiet ta' persuna jew skema msemmija fis-subartikolu (1);

(*b*) ikollu u jkun jista' jeżerċita s-setgħat kollha mogħtija lill-awtorità kompetenti bl-artikolu 13, u kull ħaġa li jeħtieġ titqies li tkun u jkollha l-istess saħħa u effett bħal ħtieġa tal-awtorità kompetenti;

(*ċ*) jista', u jekk hekk ordnat mill-awtorità kompetenti għandu, jagħmel rapporti *interim* u fuq il-konklużjoni tal-istħarriġ tiegħu jagħmel rapport finali lill-imsemmija awtorità.

(3) L-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa tordna li l-ispejjeż kollha ta' investigazzjoni, u li għandhom x'jaqsmu magħha, li ssir bis-saħħa ta' dan l-artikolu għandhom jitħallsu mill-persuni jew mill-iskema involuti.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu spetturi jistgħu jinkludu avukat, persuna awtorizzata li teżerċita l-professjoni ta' *accountant* jew awditur skont l-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*, jew persuna kkunsidrata mill-awtorità kompetenti bħala li għandha esperjenza idonea biex teżerċita dik il-funzjoni.

Setgħa li jinħarġu direttivi. *Emendat: XVII. 2002.148; XX. 2007.67; X. 2011.27; XX. 2013.41; XXII. 2014.7; XXI. 2015.14; XXXI. 2017.52; XLIV.2018.6; LXXII.2021.16.*

15. (1) Bla ħsara għal xi waħda mis-setgħat mogħtija lilha bl-artikoli 13 u l4 ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista', kull meta jidhrilha xieraq, u sew jekk fuq rapport ta' spettur maħtur taħt l-artikolu 14 ta' dan l-Att u sew jekk le, tagħti, b'avviż bil-miktub, dawk id-direttivi li jidhrilha xierqa fiċ-ċirkostanzi; u kull persuna li lilha jingħata l-avviż għandha tobdi, tħares jew xort'oħra tagħti effett lil kull direttiva bħal dik fiż-żmien u bil-mod imsemmi fid-direttiva jew f'direttiva oħra wara.

Iżda l-awtorità kompetenti tista' tagħti xi direttiva bħal dik

ukoll meta detentur ta' liċenza, għal kwalunkwe raġuni, itemm milli jibqa' jkollu liċenza mogħtija kif hawn f'dan l-Att:

Iżda wkoll kull direttiva mogħtija kif hawn f'dan l-artikolu għandha, kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma tordnax xort'oħra, tibqa' tapplika wkoll meta detentur ta' liċenza, għal kwalunkwe raġuni, itemm milli jibqa' jkollu liċenza mogħtija kif hawn f'dan l-Att.

(2) Bla ħsara għall-ġeneralità tad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, direttiva taħt dan l-artikolu tista' -

(*a*) teħtieġ kull ħaġa li għandha ssir jew li ma għandhiex issir, jew timponi kull projbizzjoni, restrizzjoni jew limitazzjoni, jew kull ħtieġa oħra, inkluża kull ħtieġa li toħroġ mill-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, u tagħti setgħat, dwar kull transazzjoni jew għemil ieħor, jew dwar kull attiv, jew dwar kull ħaġ'oħra tkun li tkun;

(*b*) teħtieġ li skema ta' investiment kollettiv u l-*manager* ta' dik l-iskema, jew lill-ekwivalenti tiegħu, u lil kull persuna oħra li tista' toħroġ, tifdi, tbiegħ jew tixtri unitajiet fl-iskema, li jieqfu milli joħorġu, jifdu, ibiegħu jew jixtru unitajiet jew li jagħmlu dawk l-attivitajiet kollha jew xi kombinazzjoni tagħhom, hekk kif jista' jkun speċifikat fid-direttiva jew f'direttiva oħra wara;

(*ċ*) teħtieġ li xi persuna li jkollha funzjonijiet fir-rigward ta' detentur ta' liċenza tiġi projbita, temporanjament jew xort'oħra, sospiża milli twettaq attivitajiet li tista' tinħarġilhom liċenza taħt l-Att, jew titneħħa jew titneħħa u tinbidel minn persuna oħra li tkun aċċettabbli għall-awtorità kompetenti;

(*d*) teħtieġ li skema ta' investiment kollettiv jew id-diretturi u l-azzjonisti tagħha, jew il-*manager* jew it-*trustee* jew il-kustodju ta' skema, jew lil-ekwivalenti tagħhom, li jxolju l-iskema sa dik id-data u skont dik il-proċedura u dispożizzjonijiet oħra li jistgħu jkunu speċifikati fid-direttiva jew f'direttiva oħra wara;

(*e*) teħtieġ li detentur ta' liċenza jew ta' xi persuna li tkun jew li kienet tipprovdi, jew li tkun tidher li hi jew li kienet tipprovdi servizz ta' investiment jieqaf milli jkompli jopera u li jxolji skont il-proċeduri u struzzjonijiet li jistgħu jiġu speċifikati fid-direttiva, li tista' wkoll tipprovdi għall-ħatra ta' persuna sabiex jieħu pussess u kontroll tad-dokumenti, tal-assi, u tal-proprjetà kollha li jappartjenu lil jew li jinsabu fil-pussess jew kontroll tad-detentur ta' liċenza jew ta' dik il-persuna l-oħra;

(*f*) titlob lid-detentur tal-liċenza biex jippreżenta pjan ta' rkupru finanzjarju, hekk kif jista' jiġi stabbilit fir-Regoli ta' Servizzi ta' Investiment, jekk tikkunsidra li l-interess ta' investituri, konsumaturi, krediturі jew persuni oħra interessati x'aktarx li jkunu preġudikati minħabba f'deterjorament fil-pożizzjoni finanzjarja tad-detentur ta'

liċenza;

(*g*) teħtieġ il-waqfien ta' kull prattika li tmur kontra d-dispożizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni tad-Direttiva AIFM, tal-BRRD, tas-CRD, tal-MiFID, tad-Direttiva UCITS, u tal-IFD;

(*h*) teħtieġ it-tneħħija ta' strument finanzjarju minn negozjar, f'arranġamenti ta' negozju fil-kuntest tat-tifsir tad-Direttiva MiFID, li ma jkunx fi swieq regolati skont l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji; Kap. 345.

(*i*) teħtieġ is-sospensjoni tal-kummerċ fi strument finanzjarju;

(*j*) titlob lil xi persuna tieħu passi biex tnaqqas id-daqs tal-pożizzjoni jew tal-espożizzjoni;

(*k*) tillimita kemm persuna tkun tista' tidħol f'derivattiva ta' komodità, inkluż bl-introduzzjoni ta' limiti fuq id-daqs tal-pożizzjoni li persuna jista' jkollha f'kull waqt kif hemm fl-artikolu 57 tal- MiFID:

Iżda meta jkunu qegħdin jiġu applikati l-paragrafi (*d*) u (*e*), l-awtorità kompetenti tista' taħtar ukoll lil persuna kompetenti biex taġixxi bħala likwidatur għall-iskopijiet tal-istralċ tal-kummerċ tad-detentur ta' liċenza taħt dan l-Att; u dik il-persuna għandha tkun il-likwidatur tad-detentur ta' liċenza għall-finijiet kollha tal-liġi b'esklużjoni ta' kull persuna oħra.

(3) Is-setgħa li jingħataw direttivi taħt dan l-artikolu għandha tinkludi s-setgħa li tvarja, tibdel, iżżid ma' jew tirtira kull direttiva, kif ukoll is-setgħa li toħroġ direttivi ġodda jew direttivi oħra.

(4) Meta l-awtorità kompetenti tkun tal-fehma illi ċ-ċirkostanzi hekk jitolbu, hija tista' fi kwalunkwe ħin tippubblika kull direttiva li tkun tat taħt kull provvediment ta' dan l-artikolu.

Setgħa tal-awtorità kompetenti li tħares l-interess pubbliku. *Miżjud: XX. 2013.42. Emendat: XLIV.2018.7.*

15A. (1) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat mogħtija lill-awtorità kompetenti taħt dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista', meta tkun sodisfatta li jkun hemm ċirkostanzi biżżejjed, tgħaddi biex tieħu xi miżura waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(*a*) taħtar persuna biex tagħti parir lid-detentur tal-liċenza dwar kif imexxi sew l-attivitajiet tiegħu;

(*b*) taħtar persuna biex tmexxi l-assi tad-detentur tal-liċenza, jew xi parti minnhom, għall-finijiet li jitħarsu l-interessi ta' investitur, konsumaturi, krediturі jew, jekk ikun hemm, azzjonisti, tad-detentur tal-liċenza;

(*ċ*) taħtar persuna biex tieħu f'idejha l-kontroll tan-negozju tad-detentur tal-liċenza, jew biex tkompli għaddejja b'dak in-negozju jew biex twettaq kull funzjoni jew funzjonijiet oħra fir-rigward ta' dak in-negozju,jew parti minnu, inkluż li tittieħed kull azzjoni meħtieġa biex id-detentur ta' liċenza jiġi xolt jew stralċjat, hekk kif tista' tordna l-awtorità kompetenti;

(*d*) tistabbilixxi l-ħlas li għandu jitħallas lid-detentur tal-liċenza għal kull persuna maħtura taħt l-artikolu 15 jew taħt dan l-artikolu;

(*e*) tagħmel kull ħaġ'oħra li tqis adatta fiċ-ċirkostanzi biex tagħti seħħ aħjar lill-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu,

u wara li tkun adottat xi miżura waħda jew aktar minn dawk imsemmija hawn qabel, l-awtorità kompetenti tista' tibqa' għaddejja b'xi miżura waħda jew aktar, sew b' żieda magħhom jew minflokhom.

(2) Meta persuna tinħatar mill-awtorità kompetenti -

(*a*) taħt is-subartikolu (1)(*a*), id-detentur tal-liċenza jkollu d-dmir li jaġixxi skont il-parir li jingħatalu minn dik il-persuna kemm-il darba u sakemm l-awtorità kompetenti, wara li jsirilha ilment, ma tordnax mod ieħor;

(*b*) taħt is-subartikolu (1)(*b*), id-detentur tal-liċenza għandu jagħti lil dik il-persuna l-attiv tiegħu kollu, sew mobbli sew immobbli, li jkun qiegħed imexxi, u s-setgħat, funzjonijiet u dmirijiet kollha tad-detentur tal-liċenza dwar dak l-attiv, inkluż, jekk dak id-detentur tal-liċenza jkun persuna legali, dawk eżerċitati mill-persuna legali waqt laqgħa ġenerali, jew mid-diretturi, jew minn kull persuna oħra, inklużi r-rappreżentanza legali u ġudizzjarja ta' dik il-persuna legali, għandhom ikunu eżerċitati minn u jvestu fil-persuna maħtura taħt l-imsemmi paragrafu b'esklużjoni ta' kull persuna oħra;

(*ċ*) taħt is-subartikolu (1)(*ċ*), id-detentur ta' licenza għandu jippreżenta n-negozju tiegħu għall-kontroll ta' dik il-persuna u għandu jipprovdi lil dik il-persuna b'dawk il-faċilitajiet li jistgħu jkunu meħtieġa biex imexxu dak in-negozju jew biex iwettqu l-funzjonijiet assenjati lil dik il-persuna taħt dak il-paragrafu; u s-setgħat, funzjonijiet u dmirijiet kollha tad-detentur tal-liċenza, inklużi, jekk dak id-detentur tal-liċenza jkun persuna legali, dawk li jistgħu jiġu eżerċitati mill-persuna legali f'laqgħa ġenerali, jew mid-diretturi, jew minn xi persuna oħra, inkluż għall-fini tax-xoljiment u stralċjar tad-detentur ta' liċenza kif ukoll ir-rappreżentanza legali u ġudizzjarja ta' dik il-persuna legali f'kull ħaġa, għandha tkun tista' tiġi eżerċitata minn u tvesti f'dik il-persuna b'esklużjoni ta' kull persuna oħra:

Iżda l-persuna kompetenti m'għandha tieħu ebda deċiżjoni għall-fini tax-xoljiment u stralċjar tad-detentur ta' liċenza kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma toħroġx direttiva f'dak is-sens kif hemm fl-artikolu 15, u kull direttiva bħal dik jista' jkun fiha dawk l-istruzzjonijiet, ħtiġiet u kondizzjonijiet hekk kif l-awtorità kompetenti tista' tqis li jkunu meħtieġa, inkluż dwar il-mod kif isir l-istralċjar.

(2A) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-awtorità kompetenti kif hawn fis-subartikolu (1), l-awtorità kompetenti tista' wkoll tagħmel rikors fil-qorti biex il-qorti xxolji u tistralċja lid-detentur ta' liċenza meta l-awtorità kompetenti jkun jidhrilha li detentur ta' liċenza għandu jkun xolt jew stralċjat mill-qorti għar-raġuni msemmija fl-artikolu 214(2)(b)(iii) tal-Att dwar il-Kumpaniji, u jekk il-qorti tilqa' dak ir-rikors, allura għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Att dwar il-Kumpaniji dwar ix-xoljiment u l-istralċjar mill-qorti u kull dispożizzjoni oħra li tkun tapplika ta' kull liġi oħra.

Miżjud: XLIV.2018.7.

Kap. 386.

(3) L-awtorità kompetenti tista', meta tħoss li jkun fl-aħjar interess tal-pubbliku li tagħmel dan, tagħmel jew toħroġ dikjarazzjonijiet jew avviżi pubbliċi fejn jingħataw twissijiet jew tagħrif dwar kull miżura li tittieħed skont dan l-artikolu.

(4) L-awtorità kompetenti tista' tenħtieġ lid-detentur tal-liċenza involut iħallas l-ispejjeż kollha għal, u li għandhom x'jaqsmu mal-pubblikazzjoni jew ħruġ ta' dikjarazzjonijiet jew avviżi pubbliċi skont dan l-artikolu, jew dik il-parti minnhom bħalma tista' tqis li tkun adatta; u kull ammont hekk dovut għandu jkun jista' jinġabar mill-awtorità kompetenti bl-istess mod bħala penali amministrattiva imposta taħt dan l-Att.

(5) Kull miżura li tiġi adottata kif hawn fis-subartikolu (1) għandha tibqa' sseħħ minkejja li d-detentur ta' liċenza jtemm milli jibqa' jkollu liċenza għal kwalunkwe raġuni, kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma tordnax xort'oħra.

16. (1) Kull uffiċjal, impjegat jew aġent tal-awtorità kompetenti, li juri jekk mitlub, evidenza tal-awtorità tiegħu, jista' jidħol f'post okkupat minn persuna li lilha jkun notifikat avviż taħt l-artikolu 13 jew li l-affarijiet tagħha jkunu qed jiġu mistħarrġa taħt l-artikolu 14, abiex minn hemm jikseb u, jew jivverifika l-informazzjoni jew id-dokumenti meħtieġa b'dak l-avviż, jew xort'oħra għall-finijiet tal-istħarriġ, u sabiex jeżerċita is-setgħat mogħtija bl-imsemmija artikoli.

Setgħa għal dħul. Emendat: *LXXII.2021.17.*

(2) Meta persuna li tkun uffiċjal, impjegat jew aġent tal-awtorità kompetenti jkollha raġuni biżżejjed li taħseb li jekk dak l-avviż kif imsemmi fis-subartikolu (1) kellu jkun notifikat ma jkunx se jitħares jew li xi dokumenti li għalih jista' jirreferi jitneħħew, ikunu mbagħbsa jew distrutti, l-imsemmija persuna tista', wara li turi l-evidenza tagħha, jekk mitluba, tidħol f'kull post imsemmi fis-subartikolu (1) sabiex minn hemm tikseb kull tagħrif jew dokumenti speċifikati fl-awtorità, liema tagħrif jew dokumenti setgħu kienu meħtieġa bis-saħħa ta' dak l-avviż li hemm imsemmi fis-subartikolu (1).

(2A) Mingħajr preġudizzju għas-subartikoli (1) u (2), meta uffiċjal, impjegat jew aġent tal-awtorità kompetenti juri, jekk mitlub, prova tal-awtorità li jkollu, dan jista' jidħol ġo fond li jkun okkupat minn persuna li tkun ġiet notifikata b'avviż taħt l-artikolu 13 u minn xi persuna oħra li tkun inkluża fis-superviżjoni ta' konformità mat-test tal-kapital tal-grupp, meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur tal-grupp, sabiex tagħmel spezzjon:

Iżda d-dritt ta' aċċess li jista' jiġi eżerċitat taħt dan is-subartikolu fir-rigward ta' kull persuna inkluża fis-superviżjoni ta' konformità mat-test tal-kapital tal-grupp meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur tal-grupp, għandu jkun soġġett għal avviż li jingħata bil-quddiem lil awtoritajiet kompetenti oħra li jkunu involuti.

(3) Għall-finijiet ta' kull azzjoni li tittieħed taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista' titlob l-għajnuna tal-Kummissarju tal-Pulizija, li jista' għal dan l-għan jeżerċita dawk is-setgħat li huma vestiti fih sabiex iħares milli jsiru reati u sabiex jinfurza l-liġi u l-ordni.

Pieni amministrattivi u miżuri oħra. *Miżjud: XX. 2007.68. Emendat: A.L. 425 tal-2007; X. 2011.28; XX. 2013.43; XXXI. 2017.53; V.2020.14.*

16A. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull setgħa oħra mogħtija lill-awtorità kompetenti skont dan l-Att, meta detentur ta' liċenza jew *manager*, segretarju, direttur jew xi persuna oħra responsabbli lejn id-detentur ta' liċenza jikser jew jonqos milli jikkonforma ruħu ma' xi kondizzjonijiet imposti f'xi liċenza, u, jew meta l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta l-aġir ta' xi persuna jammonta għal ksur ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, regolamenti, Regoli ta' Servizzi ta' Investiment jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, inklużi n-nuqqas li tikkopera f'xi investigazzjoni, l-awtorità kompetenti tista' b'avviż bil-miktub u mingħajr il-ħtieġa ta' ebda smigħ fil-qorti timponi fuq id-detentur tal-liċenza, *manager*, segretarju, direttur, u, jew kull persuna oħra skont il-każ, penali amministrattiva li ma tkunx ta' iżjed minn mija u ħamsin elf euro (€150,000) għal kull ksur jew nuqqas ta' konformità, skont il-każ. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 16(4) tal-Att dwar Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta għandhom japplikaw *mutatis mutandis*.

(2) Pieni amministrattivi jew miżuri oħra li jistgħu jiġu imposti mill-awtorità kompetenti fuq detenturi ta' liċenza jew oħrajn, skont ma jista' jkun speċifikat, għandhom jiġu imposti bħala penali stabbilita, penali għal kull ġurnata, jew it-tnejn flimkien.

(3) L-imposizzjoni ta' penali amministrattiva mill-awtorità kompetenti skont dan l-artikolu għandha tkun mingħajr preġudizzju għal kull konsegwenza oħra tal-Att jew ommissjoni tal-ħati kemm taħt id-dritt ċivili kemm taħt id-dritt kriminali:

Iżda fil-każijiet kollha meta l-awtorità kompetenti timponi penali amministrattiva għar-rigward ta' xi ħaġa li ssir jew tonqos milli ssir minn xi persuna u dak l-att jew dik l-ommissjoni jkunu wkoll jikkostitwixxu reat kriminali, ebda proċeduri ma jistgħu jinbdew jew jitkomplew kontra dik il-persuna għar-rigward ta' dak ir-reat kriminali.

(4) L-awtorità kompetenti tista', permezz ta' dikjarazzjoni pubblika, tiżvela l-isem tal-persuna li fuqha tiġi imposta penali, xi jkun il-ksur partikolari ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att, regolamenti, Regoli ta' Servizzi ta' Investiment jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġa taħtu, u l-penali jew il-miżura amministrattiva li tkun ġiet imposta. L-awtorità kompetenti għandha żżomm milli tagħmel dak l-iżvelar pubbliku meta hija tqis li dak l-iżvelar ikun ser jippreġudika lis-swieq finanzjarji, ikun ta' detriment għall-interessi tal-investituri jew jikkaġuna dannu sproporzjonat għall-partijiet involuti.

(5) Meta l-awtorità kompetenti tkun għamlet dikjarazzjoni pubblika skont is-subartikolu (4), hija għandha fl-istess waqt tirrapporta dak il-fatt lill-ESMA.

(6) L-awtorità kompetenti għandha ta' kull sena tipprovdi lill-ESMA l-informazzjoni miġbura dwar il-miżuri amministrattivi u s-sanzjonijiet kollha imposti kif hawn f'dan l-artikolu u għandha meta tiġi hekk mitluba tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa dwar l-applikazzjoni ta' miżuri amministrattivi u l-impożizzjoni ta' penalitajiet fil-każ ta' xi ksur tad-dispożizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni tad-Direttiva AIFM.

Miżuri superviżorji relatati ma' *holding companies* finanzjarji u ma' *holding companies* finanzjarji mħallta. *Miżjud: LXXII.2021.18.*

16AA. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull setgħa oħra li għandha l-awtorità kompetenti taħt dan l-Att jew kull liġi oħra, meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti u tkun stabbiliet li l-kondizzjonijiet stipulati fl-artikolu 10D(4) ma jkunux tħarsu jew ma jkunux baqgħu jitħarsu, l-awtorità kompetenti għandha tadotta l-miżuri superviżorji adatti li jiżguraw jew ireġġgħu lura, kif jista' jkun il-każ, il-kontinwità u l-integrità ta' superviżjoni konsolidata u tiżgura konformità mal-ħtiġiet stipulati f'dan l-Att u fi kwalunkwe regolamenti magħmulin u Regoli dwar is-Servizzi ta' Investiment maħruġin taħtu li jittrasponu s-CRD, fi strumenti legali vinkolanti maħruġin taħt is-CRD, u fis-CRR, fuq bażi konsolidata. Fil-każ ta' *holding company* finanzjarja mħallta, il-miżuri superviżorji applikati mill-awtorità kompetenti bħala s-superviżur konsolidanti għandhom, b'mod partikolari, iqisu l-effetti fuq il-konglomerat finanzjarju. Il-miżuri superviżorji msemmija f'dan is-subartikolu għandhom jinkludu:

(a) l-irtirar tal-approvazzjoni mogħtija lil *holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta skont l-artikolu 10D;

(b) is-sospensjoni milli jiġu eżerċitati l-jeddijiet ta' votazzjoni assenjati għall-parteċipazzjonijiet tal-istituzzjonijiet sussidjarji miżmuma mill-*holding company* finanzjarja jew mill-*holding company* finanzjarja mħallta;

(ċ) il-ħruġ ta' miżuri amministrattivi jew penali amministrattivi, skont dan l-Att u kwalunkwe regolamenti magħmulin jew Regoli dwar is-Servizzi ta' Investiment maħruġin taħtu, kontra l-*holding company* finanzjarja, il-*holding company* finanzjarja mħallta jew id-diretturi u managers, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jittrasponu l-Artikoli 65 sa 72 tas-CRD;

(d) il-ħruġ ta' istruzzjonijiet jew direzzjonijiet lill-*holding company* finanzjarja jew *holding company* finanzjarja mħallta, biex tittrasferixxi lill-azzjonisti tagħha l-parteċipazzjonijiet fl-istituzzjonijiet sussidjarji tagħha;

(e) il-ħruġ ta' direttiva lil *holding company* finanzjarja jew lil *holding company* finanzjarja mħallta skont l-artikolu 15;

(f) in-nomina temporanja ta' *holding company* finanzjarja, *holding company* finanzjarja mħallta jew istituzzjoni fi ħdan il-grupp oħra bħala responsabbli biex tiġi żgurata konformità mal-ħtiġiet stipulati f'dan l-Att u, jew fi kwalunkwe regolamenti magħmulin u, jew Regoli dwar is-Servizzi ta' Investiment maħruġin taħtu li jittrasponu s-CRD, fis-CRD u, jew fis-CRR fuq bażi konsolidata;

(g) ir-restrizzjoni jew projbizzjoni ta' tqassim jew ħlas ta' mgħax lil azzjonisti;

(h) il-ħtieġa li *holding companies* finanzjarji jew *holding companies* finanzjarji mħallta jiżvestu lilhom infushom, jew inaqqsu, il-parteċipazzjonijiet tagħhom f'istituzzjonijiet jew entitajiet oħra fis-settur finanzjarju;

(i) il-ħtieġa li *holding companies* finanzjarji jew *holding companies* finanzjarji mħallta jippreżentaw pjan dwar kif se jerġgħu, mingħajr dewmien, jikkonformaw ruħhom;

(j) ir-restrizzjoni ta' xi persuna fi ħdan *holding companies* finanzjarji jew *holding companies* finanzjarji mħallta u, jew *holding companies* finanzjarji jew *holding companies* finanzjarji mħallta milli tieħu, jew tkompli tieħu, xi azzjoni li kaġun tagħha ma jitħarsux jew ma jkunux baqgħu jitħarsu l-kondizzjonijiet stipulati fl-artikolu 10D(4);

(k) il-ħtieġa li xi persuna fi ħdan *holding companies* finanzjarji jew *holding companies* finanzjarji mħallta u, jew *holding companies* finanzjarji jew *holding companies* finanzjarji mħallta tadotta dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex tiġi restawrata l-pożizzjoni li kienet teżisti minnufih qabel ma tkun ittieħdet xi azzjoni, li kaġun tagħha ma jitħarsux jew ma jkunux baqgħu jitħarsu l-kondizzjonijiet stipulati fl-artikolu 10D(4);

(l) ir-restrizzjoni ta' xi persuna fi ħdan *holding companies* finanzjarji jew *holding companies* finanzjarji mħallta u, jew *holding companies* finanzjarji jew *holding companies* finanzjarji mħallta milli teżerċita dawk il-jeddijiet konferiti lilhom minn xi azzjoni leġittima, li kaġun tagħhom ma jitħarsux jew ma jkunux baqgħu jitħarsu l-kondizzjonijiet stipulati fl-artikolu 10D(4), inkluż il-jedd li jirċievu xi ħlas jew li jeżerċitaw xi jeddijiet ta' votazzjoni marbutin mal-azzjonijiet akkwistati;

(m) kull miżura taħt l-artikolu 15A:

Iżda fl-eżerċizzju tas-setgħat tagħha, taħt l-artikolu 15A, id-dispożizzjonijiet tal-imsemmi artikolu għandhom ikunu japplikaw *mutatis mutandis*, u iżda wkoll kull referenza għal "detentur tal-liċenzja" għandha titqies bħala referenza għal "*holding company*

finanzjarja" u, jew "*holding company* finanzjarja mħallta", skont ma jkun applikabbli.

(2) Meta l-awtorità kompetenti tkun biħsiebha tirtira approvazzjoni skont is-subartikolu (1)(a), din għandha tinnotifika l-intenzjoni tagħha bil-miktub lill-*holding company* finanzjarja jew lill-*holding company* finanzjarja mħallta; dik in-notifika għandha tispeċifika l-motivi għaliex l-awtorità kompetenti tkun biħsiebha tieħu tali azzjoni u għandha tispeċifika żmien, li jkun perjodu ta' mhux inqas minn tmienja u erbgħin siegħa u mhux iżjed minn tletin jum kalendarji, li matulu l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta jkollha jedd tressaq ilmenti quddiem l-awtorità kompetenti dwar ir-raġuni għaliex m'għandhiex tittieħed tali azzjoni. Sakemm l-awtorità kompetenti ma tiddeċidix li l-kwistjoni tkun waħda urġenti, hija m'għandhiex tirtira approvazzjoni qabel ma jiskadi tali perjodu.

(3) Għall-fini li jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-miżuri superviżorji msemmija fis-subartikolu (1), meta l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE li ma jkunx Malta u l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti, l-awtorità kompetenti għandha tikkollabora mal-awtorità regolatorja Ewropea fl-Istat Membru jew Stat ŻEE fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita, kif jista' jkun il-każ, f'konsultazzjoni sħiħa.

(4) Meta l-awtorità kompetenti ma tkunx is-superviżur konsolidanti imma l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita f'Malta, l-awtorità kompetenti għandha tikkollabora, għall-finijiet li tieħu deċiżjonijiet dwar il-miżuri superviżorji msemmija fl-Artikolu 21a(6) tas-CRD, mal-awtorità regolatorja Ewropea li tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, f'konsultazzjoni sħiħa.

(5) Meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti u meta l-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta ma tkunx stabbilita f'Malta, l-awtorità kompetenti għandha tħejji valutazzjoni dwar l-affarijiet imsemmija fis-subartikolu (1), u għandha tgħaddi dik il-valutazzjoni lill-awtorità regolatorja Ewropea fl-Istat Membru jew Stat ŻEE fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita.

(6) L-awtorità kompetenti, sew jekk tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti sew jekk tkun qiegħda tirċievi l-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 21a(8) tas-CRD mingħand l-awtorità regolatorja Ewropea li tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, għandha tagħmel minn kollox biex sakemm tista' skont il-poteri tagħha tasal għal deċiżjoni konġunta dwar il-miżuri msemmija fis-subartikolu (1) ta' dan l-artikolu u, jew fl-Artikolu 21a(6) tas-CRD, mal-awtorità regolatorja Ewropea fl-Istat Membru jew Stat ŻEE fejn

il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita jew mal-awtorità regolatorja Ewropea li tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, kif jista' jkun il-każ, fi żmien xahrejn (2) minn meta tirċievi dik il-valutazzjoni:

Iżda d-deċiżjoni konġunta għandha tkun debitament dokumentata u motivata u meta l-awtorità kompetenti tkun is-superviżur konsolidanti, din għandha tikkomunika d-deċiżjoni konġunta lill-*holding company* finanzjarja jew lill-*holding company* finanzjarja mħallta.

(7) Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn l-awtorità kompetenti u l-awtorità regolatorja Ewropea li tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti jew mal-awtorità regolatorja Ewropea fl-Istat Membru jew Stat ŻEE fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita, kif jista' jkun il-każ, l-awtorità kompetenti għandha tastjeni milli tieħu d-deċiżjoni konġunta msemmija fis-subartikolu (6) u għandha tirreferi l-kwistjoni lill-EBA skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010. F'każijiet bħal dawk, l-awtorità kompetenti għandha tadotta deċiżjoni konġunta mal-awtorità regolatorja Ewropea li tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti jew mal-awtorità regolatorja Ewropea fl-Istat Membru jew Stat ŻEE fejn il-*holding company* finanzjarja jew il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita, kif jista' jkun il-każ, b'mod konformi mad-deċiżjoni tal-EBA:

Iżda m'għandhiex issir referenza tal-kwistjoni lill-EBA wara li jgħaddi ż-żmien ta' xahrejn imsemmi fis-subartikolu (6) jew wara li tkun ittieħdet deċiżjoni konġunta.

(8) Fil-każ ta' *holding companies* finanzjarji mħallta, meta l-kordinatur maħtur skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2002/87/KE ma jkun la l-awtorità kompetenti, la l-awtorità regolatorja Ewropea li tkun qiegħda taġixxi bħala s-superviżur konsolidanti, u lanqas l-awtorità regolatorja Ewropea fl-Istat Membru jew Stat ŻEE fejn il-*holding company* finanzjarja mħallta tkun stabbilita, għandu jkun meħtieġ il-qbil ta' dak il-kordinatur għall-finijiet tad-deċiżjonijiet jew deċiżjonijiet konġunti msemmija fis-subartikolu (1) ta' dan l-artikolu u, jew fl-Artikolu 21a(6) tas-CRD, skont ma jkun japplika. Meta jkun meħtieġ il-qbil tal-kordinatur, l-awtorità kompetenti għandha tirreferi kull nuqqas ta' qbil lill-Awtorità Superviżorja Ewropea relevanti, jiġifieri, lill-EBA jew lill-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol) (EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1094/2010, li għandha tasal għad-deċiżjoni tagħha fi żmien xahar minn meta tirċievi t-talba għal konsultazzjoni. Kull deċiżjoni li tittieħed skont dan is-subartikolu għandha tittieħed mingħajr preġudizzju għall-obbligazzjonijiet taħt id-Direttiva 2002/87/KE jew id-Direttiva dwar is-Solvenza II.

(9) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

(a) il-kelma "grupp" tfisser grupp kif imfissra fil-punt (138) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

(b) il-kelma "istituzzjoni" tfisser istituzzjoni kif imfissra fil-punt (3) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR;

(ċ) il-kelma "parteċipazzjoni" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha fil-punt (35) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR; u

(d) il-kelma "sussidjarja" tfisser sussidjarja kif imfissra fil-punt (16) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR.

Obbligazzjoni li jiġu dikjarati r-raġunijiet għal deċiżjonijiet. *Miżjud: XX. 2007.68. Emendat: X. 2011.29; XX. 2013.44; XXII. 2014.8; XXI. 2015.15; XXXI. 2017.54; XXII.2021.19.*

16B. Kull deċiżjoni li tittieħed taħt dan l-Att mill-awtorità kompetenti skont dispożizzjonijiet li jittrasponu d-Direttiva AIFM, il-BRRD, is-CRD, il-MiFID, id-Direttiva UCITS, u l-IFD, inklużi regolamenti, Regoli ta' Servizzi ta' Investiment, Regoli tal-Kondotta tal-Operat, jew miżuri amministrattivi magħmulin taħtha għal dik it-trasposizzjoni, għandha tiddikjara l-motivi li dik id-deċiżjoni tkun ibbażata fuqhom.

KOOPERAZZJONI MA' AWTORITAJIET REGOLATORJI U MA' KORPI OĦRA

Sostitwit: XX. 2007.69; LXXII.2021.20.

Setgħat li jistgħu jitwettqu. *Emendat: XVII. 2002.149; XX. 2007.70; X. 2011.30; XX. 2013.45; XXII. 2014.9; XXI. 2015.15; XIX. 2016.21; XXXI. 2017.55.*

17. (1) L-awtorità kompetenti għandha taġixxi bħala l-punt ta' riferiment skont u għall-finijiet tal-Artikolu 79(1) tal-MiFID, u għandha teżerċita wkoll is-setgħat u d-dmirijiet tagħha kif provdut fid-Direttiva UCITS.

(1A) L-awtorità kompetenti għandha tikkoopera ma' awtoritajiet regolatorji jew korpi lokali oħra li jkunu wkoll responsabbli għas-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji u għandha tiskambja ma' dawk l-awtoritajiet regolatorji jew korpi lokali, mingħajr dewmien, kull informazzjoni li tkun essenzjali jew rilevanti biex jeżerċitaw il-funzjonijiet tagħhom.

(2) L-awtorità kompetenti għandha tikkopera ma' awtoritajiet regolatorji Ewropej oħra kull meta dan ikun meħtieġ għall-fini li twettaq dmirijietha u teżerċita s-setgħat tagħha taħt id-Direttiva AIFM, il-BRRD, is-CRD, is-CRR, il-MiFID, il-MiFIR, id-Direttiva UCITS, l-IFD u l-IFR. Hija għandha tagħti l-assistenza meħtieġa lil awtoritajiet regolatorji Ewropej oħra, b'mod partikolari permezz tal-iskambju ta' informazzjoni u billi tikkopera f'xi funzjoni investigattiva jew ta' sorveljanza. Skont id-Direttiva AIFM, il-BRRD, is-CRD, "il-MiFID, id-Direttiva UCITS u l-IFD, l-awtorità kompetenti tista' tuża s-setgħat tagħha għall-finijiet ta' koperazzjoni ukoll f'dawk il-każijiet meta l-aġir taħt investigazzjoni ma jkunx jikkostitwixxi ksur ta' xi dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, regolamenti, Regoli ta' Servizzi ta' Investiment jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġin taħtu:

Iżda l-awtorità kompetenti għandha tikkomunika informazzjoni lil awtoritajiet regolatorji Ewropej oħrajn meta dan ikun rilevanti għall-monitoraġġ u b'risposta għall-implikazzjonijiet potenzjali tal-attivitajiet ta' xi AIFM individwali jew AIFMs kollettivament, għall-istabbilità ta' detenturi ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment sistematikament rilevanti u l-funzjonament b'ordni ta' swieq fejn AIFMs ikunu attivi. ESMA u ESRB għandhom jiġu mgħarrfa b'dak li jkun qiegħed jiġri.

(2A) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-subartikolu (2), l-awtorità kompetenti għandha, għall-finijiet ta' dmirijietha skont l-IFR u l-IFD kif trasposti fil-liġi tal-pajjiż, tiskambja informazzjoni dwar ditti ta' investiment ma' awtoritajiet regolatorji Ewropej mingħajr dewmien, inkluż dan li ġej:

(a) informazzjoni dwar il-ġestjoni u l-istruttura tas-sjieda tad-ditta ta' investiment;

(b) informazzjoni dwar konformità ma' rekwiżiti ta' fondi proprji mid-ditta ta' investiment;

(ċ) informazzjoni dwar konformità mar-rekwiżiti ta' riskju ta' konċentrazzjoni u rekwiżiti ta' likwidità tad-ditta ta' investiment;

(d) informazzjoni dwar il-proċeduri amministrattivi u ta' kontabilità u mekkaniżmi ta' kontroll intern tad-ditta ta' investiment; u

(e) xi fatturi rilevanti oħra li jistgħu jinfluwenzaw ir-riskju kkawżat mid-ditta ta' investiment:

Iżda għall-finijiet ta' dan is-subartikolu l-kliem "ditta ta' investiment" ifisser ditta ta' investment li jkollha liċenzja taħt dan l-Att.

(3) Malli tiġi riċevuta talba mingħand l-awtoritajiet regolatorji Ewropej nominati bħala punti ta' riferiment fi ħdan l-Istati Membri individwali jew fi Stati ŻEE taħt l-Artikolu 79(1) tal-MiFID, l-awtorità kompetenti għandha minnufih tadotta l-miżuri meħtieġa sabiex tiġbor l-informazzjoni meħtieġa biex tkun tista' twettaq dmirijietha konformement mal-MiFID u mal-MiFIR. Jekk l-awtorità kompetenti ma tkunx tista' tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa minnufih, din għandha tavża lill-awtorità regolatorja Ewropea bir-raġunijiet għal dan.

(4) Fil-waqt li l-informazzjoni tkun qegħda tiġi komunikata lill-awtoritajiet regolatorji Ewropej, sew jekk nominati bħala punti ta' riferiment sew jekk ma jkunux, l-awtorità kompetenti tista' tistipula li l-informazzjoni ma għandhiex tiġi żvelata jekk mhux bil-kunsens espress tagħha, f'liema każ dik l-informazzjoni tista' tiġi skambjata unikament għall-finijiet li dwarhom l-awtorità kompetenti tkun tat il-kunsens tagħha.

(5) Meta awtorità regolatorja Ewropea li tkun qegħda tiskambja informazzjoni mal-awtorità kompetenti tistipula fil-waqt li tkun qegħda tikkomunika dik l-informazzjoni li dik l-informazzjoni ma għandhiex tiġi żvelata jekk mhux bil-kunsens espress tagħha, dik l-informazzjoni tista' tiġi użata mill-awtorità kompetenti unikament

għall-finijiet li dwarhom l-awtorità regolatorja Ewropea kienet tkun tat il-kunsens tagħha.

(6) Dik l-informazzjoni li tkun ġiet riċevuta mill-awtorità kompetenti minn punti ta' riferiment fl-Istati Membri l-oħra jew fi Stati ŻEE tista' tiġi trasmessa lil korpi jew lil persuni naturali jew legali oħra, sakemm:

(*a*) jinkiseb il-kunsens espress tal-punti ta' riferiment li żvelaw l-informazzjoni; u

(*b*) l-informazzjoni tiġi użata unikament għall-finijiet li dwarhom il-punti ta' riferiment ikunu taw il-kunsens tagħhom:

Iżda f'dawk iċ-ċirkostanzi li jkunu ġustifikati kif imiss, l-awtorità kompetenti tista' tittrasmetti informazzjoni lil korpi jew lil persuni naturali jew legali oħra mingħajr ma tissodisfa l-kondizzjonijiet li jinsabu fil-paragrafi (*a*) u (*b*), f'liema każ l-awtorità kompetenti għandha minnufih tinforma lill-punt ta' riferiment li tkun bagħtet l-informazzjoni.

(7) Meta l-awtorità kompetenti tirċievi informazzjoni kunfidenzjali minn punti ta' riferiment fl-Istati Membri l-oħra jew fi Stati ŻEE jew minn awtoritajiet regolatorji barranin jew udituri taħt l-artikoli 17D u 18, jew meta korpi jew persuni naturali jew legali oħra jirċievu informazzjoni kunfidenzjali mingħand l-awtorità kompetenti, dawn jistgħu biss jużaw dik l-informazzjoni kunfidenzjali fil-kors tal-qadi ta' dmirijiethom, b'mod partikolari:

(*a*) biex jivverifikaw li l-kondizzjonijiet li jirregolaw il-bidu ta' ġestjoni tan-negozju ta' detenturi ta' liċenza, inklużi impriżi li jkunu qegħdin jikkontribwixxu lejn l-attività kummerċjali ta' UCITS ikunu ġew sodisfatti u biex jiffaċilitaw is-sorveljar, fuq bażi mhux konsolidata jew waħda konsolidata, tal-andament ta' dak in-negozju, speċjalment dwar il-ħtiġiet tar-riżorsi finanzjarji;

(*b*) li jissorveljaw il-funzjonament adatt ta' lokalitajiet tan-negozju fil-kuntest tat-tifsir tal-MiFID u tal-MiFIR;

(*ċ*) li jimponu penali jew jadottaw miżuri amministrattivi oħra u li jikkunsidraw dawk l-ilmenti li jaslulhom dwarhom;

(*d*) f'appelli taħt l-artikolu 19;

(*e*) biex jinvestigaw ilmenti li jkunu rċevew mingħand il-konsumaturi skont l-artikolu 20 tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta; jew Kap. 330.

(*f*) li jieħdu kull deċiżjoni li jkollha x'taqsam mal-implimentazzjoni tad-Direttiva UCITS u l-MiFID u l-MiFIR, jew

(g) biex jissorveljaw ir-regoli prudenzjali stabbiliti fl-IFD u fl-IFR.

(8) Is-subartikolu (7) ta' dan l-artikolu u l-artikolu 26 m'għandhomx jipprekludu lill-awtorità kompetenti milli tiskambja

informazzjoni, kif hemm fid-Direttiva UCITS, ma' awtoritajiet regolatorji Ewropej, meta dik l-informazzjoni jkollha titwassal lil:

(*a*) awtoritajiet li jkollhom responsabbiltà pubblika għas-superviżjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi ta' investiment, impriżi tal-assigurazzjoni jew organizzazzjonijiet finanzjarji oħra, jew awtoritajiet responsabbli għas-superviżjoni ta' swieq finanzjarji;

(*b*) korpi involuti fil-likwidazzjoni jew falliment ta' UCITS jew impriżi li jikkontribwixxu għall-attività kummerċjali tagħhom, jew korpi involuti fi proċeduri bħal dawk; jew

(*ċ*) persuni li jiġu inkarigati li jwettqu awditjar statutorju tal-kontijiet ta' impriżi tal-assigurazzjoni, istituzzjonijiet ta' kreditu, detenturi ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment jew istituzzjonijiet finanzjarji oħra.

(9) Is-subartikolu (7) ta' dan l-artikolu u l-artikolu 26 m'għandhomx jipprekludu lill-awtorità kompetenti milli tiskambja informazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji Ewropew, jew ma' awtoritajiet regolatorji barranin jew ma' korpi u entitajiet oħra skont il-ħtiġiet u l-pattijiet tal-BRRD, tas-CRD, tas-CRR, tal-IFD u tal-IFR, kif jista' jiġi preskritt.

(10) Mingħajr ebda preġudizzju għas-setgħat tal-awtorità kompetenti taħt dan l-Att jew kull liġi oħra, meta l-awtorità kompetenti jkollha tassew għaliex tissuspetta li attijiet li jkunu jmorru kontra d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva AIFM, tas-CRD, tas-CRR, tal-MiFID, tal-MiFIR, tad-Direttiva UCITS, tal-IFD u tal-IFR jkunu qegħdin jitwettqu jew ikunu ġew imwettqa fit-territorju ta' xi Stat Membru ieħor jew Stat ŻEE minn entijiet li ma jkunux soġġetti għas-sorveljanza tagħha, hija għandha tavża b'dan b'mod kemm jista' jkun speċifiku lill-punt ta' riferiment fl-Istat Membru l-ieħor jew Stat ŻEE u lill-ESMA:

Iżda meta dawk l-atti suspetti jkunu ġew jew ikunu suspettati li jkunu saru minn xi AIFM bi ksur tad-Direttiva AIFM, l-awtorità kompetenti għandha wkoll tgħarraf lill-Istat Membru domestiku u lill-Istat Membru ospiti tal-AIFM, kif ikun il-każ, bl-iktar mod speċifiku possibbli.

(11) Meta l-informazzjoni li l-awtorità kompetenti jkollha fil-pussess tagħha tkun oriġinat minn awtorità regolatorja Ewropea jew minn awtorità regolatorja estera, din ma tistax tiġi żvelata lil awtorità regolatorja Ewropea jew lil terzi oħra mingħajr il-kunsens espress tal-awtorità regolatorja Ewropea jew tal-awtorità regolatorja estera li tkun ittrasmettietha u, meta jkun adatt, unikament għall-finijiet li dwarhom dik l-awtorità tkun tat il-kunsens tagħha.

(12) Meta awtorità regolatorja Ewropea tissuspetta li attijiet imwettqin minn entijiet li ma jkunux soġġetti għas-sorveljanza tagħha u li jkunu jmorru kontra d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva AIGM, tas-CRD, tas-CRR, tal-MiFID, tal-MiFIR, tad-Direttiva UCITS, tal-IFD jew tal-IFR jkunu qegħdin jitwettqu jew ikunu twettqu f'Malta u tavża lill-awtorità kompetenti b'dan, l-awtorità kompetenti għandha tieħu kull azzjoni li tkun adatta. L-awtorità

kompetenti għandha tinforma lill-awtorità regolatorja Ewropea li tkun qegħda tavża u lill-ESMA bl-eżitu ta' kull tali azzjoni u, sakemm ikun possibbli, bl-iżviluppi sinifikanti li jseħħu fil-frattemp:

Iżda kull tali azzjoni li tittieħed mill-awtorità kompetenti għandha tkun mingħajr ebda preġudizzju għas-setgħat u l-funzjonijiet tal-awtorità regolatorja Ewropea li tkun tat l-informazzjoni.

(13) Mingħajr ebda preġudizzju għad-dispożizzjonijiet preċedenti ta' dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista' teżerċita dawn is-setgħat li ġejjin fuq talba ta' awtorità regolatorja Ewropea jew bil-għan li tgħin lil dik l-awtorità:

(*a*) is-setgħa li timponi, tirrevoka jew tibdel il-kundizzjonijiet tal-għoti ta' liċenza skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 6(2);

(*b*) is-setgħa li tħassar jew tissospendi liċenza taħt l-artikolu 7(1);

(*ċ*) is-setgħat ta' inkjesta taħt l-artikolu 13;

(*d*) is-setgħa li jinħatru spetturi taħt l-artikolu 14;

(*e*) is-setgħat ta' intervent taħt l-artikolu 15;

(*f*) is-setgħat ta' dħul taħt l-artikolu 16;

(*g*) is-setgħa li jiġi komunikat lill-awtorità regolatorja Ewropea tagħrif li l-awtorità kompetenti jkollha f'idejha, sew jekk bħala riżultat tal-eżerċizzju ta' xi waħda mis-setgħat imsemmija qabel u sew jekk le.

(14) L-awtorità kompetenti għandu jkollha kull setgħa mogħtija lilha bl-Artikolu 101(8) tad-Direttiva UCITS.

(15) L-awtorità kompetenti tista' tikkoopera wkoll ma' awtoritajiet regolatorji Ewropej biex jiġi faċilitat l-irkupru ta' penalitajiet amministrattivi.

Kooperazzjoni fil-funzjonijiet ta' sorveljanza, verifiki, kontrolli fuq il-post, spezzjonijiet u investigazzjonijiet. *Miżjud: XX. 2007.71. Emendat: X. 2011.31; XX. 2013.46; XXII. 2014.10; XXXI. 2017.56; LXXII.2021.22; XXIX.2025.16.* Kap. 345.

17A. (1) L-awtorità kompetenti tista' titlob il-koperazzjoni tal-awtorità regolatorja Ewropea fit-twettiq tal-funzjonijiet ta' sorveljanza tagħha jew dwar xi verifika li ssir fuq il-post jew f'xi investigazzjoni fit-territorju tal-awtorità regolatorja fil-qafas tas-setgħat relattivi:

Iżda fil-każ ta' persuna li tkun detentur ta' liċenza jew ta' xi awtorizzazzjoni ekwivalenti oħra mingħand awtorità regolatorja Ewropea u li tkun membru remot fil-kuntest tat-tifsir tal-MiFID ta' suq regolat awtorizzat skont l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji, l-awtorità kompetenti tista' tikkomunika ma' dik il-persuna direttament, u f'dak il-każ l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-punt ta' riferiment tal-Istat Membru domestiku ta' dik il-persuna skont dan.

(2) Jekk, meta ssir talba għall-kooperazzjoni mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 54(2) tad-Direttiva AIFM, l-Artikoli 52 u 118 tas-CRD u u fl-Artikolu 101(5) tad-Direttiva UCITS, issir verifika jew investigazzjoni fi Stat Membru minn awtorità regolatorja Ewropea, l-awtorità kompetenti tista' titlob li l-uffiċjali, impjegati jew aġenti tagħha stess jakkumpanjaw lill-uffiċjali li jkunu qegħdin

jagħmlu l-verifika jew investigazzjoni, u li dawk l-uffiċjali, impjegati jew aġenti jkunu, madankollu, soġġetti għall-kontroll totali ta' dak l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu tkun qegħda ssir dik il-verifika jew investigazzjoni.

(3) Awtorità regolatorja Ewropea tista' titlob il-koperazzjoni tal-awtorità kompetenti fit-twettiq tal-funzjonijiet ta' sorveljanza tagħha jew dwar verifika li ssir fuq il-post jew f'xi investigazzjoni, f'liema każ l-awtorità kompetenti għandha, fil-kuntest tas-setgħat li għandha:

(*a*) tagħmel il-verifiki jew l-investigazzjoni hija nnifisha, u fir-rigward ta' talbiet skont l-artikolu 118 tas-CRD bil-parteċipazzjoni tal-awtorità rikjedenti; jew

(*b*) tippermetti lill-awtorità rikjedenti tagħmel il-verifika jew investigazzjoni, u, tista' wkoll, kif hemm fl-Artikolu 54(2) tad-Direttiva AIFM u fl-Artikolu 101(5) tad-Direttiva UCITS, titlob li l-uffiċjali, impjegati jew aġenti tagħha stess jakkumpanjaw lill-awtorità regolatorja Ewropea tagħmel il-verifika jew investigazzjoni; jew

(*ċ*) tippermetti lill-ispetturi jew lill-esperti fil-kuntest tat-tifsir tal-artikolu 14 u lill-udituri fil-kuntest tat-tifsir tal-artikolu 18 li jagħmlu l-verifika jew investigazzjoni.

(4) Mingħajr preġudizzju għal xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ il-kooperazzjoni ta' xi awtorità regolatorja Ewropea biex tivverifika informazzjoni dwar ditti ta' investiment, *holding companies* ta' investiment, *holding companies* finanzjarji mħallta, istituzzjonijiet finanzjarji, impriżi ta' servizzi anċillari, *holding companies* ta' attività mħallta jew sussidjarji, inklużi sussidjarji li jkunu kumpaniji tal-assigurazzjoni, li jkunu jinsabu fit-territorju tal-awtorità regolatorja Ewropea konċernata, u tali talba għandha tiġi verifikata skont is-subartikolu (6).

(5) Mingħajr preġudizzju għal xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, awtorità regolatorja Ewropea tista' teħtieġ il-kooperazzjoni tal-awtorità kompetenti biex tivverifika informazzjoni dwar ditti ta' investiment, *holding companies* ta' investiment, *holding companies* finanzjarji mħallta, istituzzjonijiet finanzjarji, impriżi ta' servizzi anċillari, *holding companies* ta' attività mħallta jew sussidjarji, inklużi sussidjarji li jkunu kumpaniji tal-assigurazzjoni, li jkunu jinsabu f'Malta, u tali talba għandha tiġi verifikata skont is-subartikolu (6).

(6) Meta awtorità regolatorja Ewropea tagħmel talba skont is-subartikoli (4) u (5), l-awtorità kompetenti għandha, fil-limiti tas-setgħat li għandha:

(a) twettaq il-verifika hi nnifisha;

(b) tippermetti lill-awtorità regolatorja Ewropea li tkun għamlet dik it-talba twettaq tali verifika;

(ċ) titlob lil xi awditur jew espert iwettaq dik il-verifika

b'mod imparzjali u jirrapporta r-riżultanzi minnufih:

Iżda għall-finijiet tal-paragrafi (a) u (ċ), l-awtorità regolatorja Ewropea li tkun għamlet it-talba għandha titħalla tieħu sehem fil-verifika.

(7) Meta Kumpanija ta' Investiment Ewropew tiġġestixxi l-attivitajiet tagħha minn xi fergħa f'Malta, l-awtorità regolatorja Ewropea tal-Istat Membru domestiku tista', wara li tgħarraf lill-awtorità kompetenti, tiġġestixxi, kemm hi nnifisha kif ukoll permezz ta' intermedjarji li hija taħtar għal dak l-għan, spezzjonijiet ta' xi tali fergħa u kontrolli fuq il-post dwar l-informazzjoni msemmija fl-artikolu 17(2A).

(8) Mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (7), meta Malta tkun l-Istat Membru ospitanti, l-awtorità kompetenti għandu jkollha, għall-għanijiet ta' superviżjoni u meta l-awtorità kompetenti tqis li jkun rilevanti għal raġunijiet tal-istabilità tas-sistema finanzjarja f'Malta, is-setgħa li twettaq, kull każ għalih, kontrolli fuq il-post u spezzjonijiet tal-attivitajiet imwettqa mill-fergħat ta' Kumpanija ta' Investiment Ewropew fuq it-territorju tagħha u teħtieġ informazzjoni mill-fergħa dwar l-attivitajiet tagħhom:

Iżda, qabel ma twettaq dawk il-verifiki u spezzjonijiet, l-awtorità kompetenti għandha, mingħajr dewmien, tikkonsulta mal-awtorità regolatorja Ewropea tal-Istat Membru ospitanti:

Iżda wkoll, kemm jista' jkun malajr wara li jintemmu dawk il-kontrolli fuq il-post u l-ispezzjonijiet, l-awtorità kompetenti għandha tikkomunika lill-awtorità regolatorja Ewropea tal-Istat Membru ospitanti l-informazzjoni li tinkiseb u r-riżultanzi li jkunu rilevanti għall-valutazzjoni tar-riskju tal-Kumpanija ta' Investiment Ewropew involuta.

Meta xi ħadd jonqos milli jikkopera. *Miżjud: XX. 2007.71. Emendat: X. 2011.32; XX. 2013.47; XIX. 2016.22; XXXI. 2017.56.*

17B. L-awtorità kompetenti tista' tirrifjuta milli taġixxi f'każ ta' talba għal koperazzjoni fl-għemil ta' xi investigazzjoni, verifika li ssir fuq il-post jew funzjoni ta' sorveljanza taħt l-artikolu 17A jew ta' skambju ta' informazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji Ewropej nominati bħala punti ta' riferiment taħt l-Artikolu 44 tad-Direttiva AIFM, jew mal-awtoritajiet regolatorji Ewropej nominati bħala punti ta' riferiment taħt l-Artikolu 79(1) tal-MiFID, jew mal-awtoritajiet regolatorji Ewropej nominati taħt l-Artikolu 101(1) tad-Direttiva UCITS bil-għan li jwettqu dmirijiet u jeżerċitaw setgħat taħtha biss meta:

(*a*) dik l-investigazzjoni, verifika li ssir fuq il-post, funzjoni ta' sorveljanza jew skambju ta' informazzjoni jkunu jistgħu jaffettwaw b'mod kuntrarju s-sovranità, is-sikurezza jew il-politika pubblika ta' Malta;

(*b*) il-konformità mat-talba x'aktarx li tkun tolqot b'mod kuntrarju l-investigazzjoni li tkun qiegħda tagħmel hi stess, l-attivitajiet ta' infurzar jew, meta jkun japplika, xi investigazzjoni kriminali;

(*ċ*) ikunu diġà nbdew proċeduri għar-rigward tal-istess azzjonijiet u kontra l-istess persuni quddiem il-qrati ta' Malta; jew

(*d*) tkun diġà ngħatat sentenza finali għar-rigward ta' dawk il-persuni għall-istess azzjonijiet f'Malta:

F'każ ta' rifjut bħal dak, l-awtorità kompetenti għandha tavża lill-awtorità regolatorja Ewropea u lill-ESMA b'dan kollu, filwaqt illi kemm jista' jkun tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar dak ir-rifjut.

Konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet mogħtija qabel il-ħruġ ta' liċenza. *Miżjud: XX. 2007.71. Emendat: XXXI. 2017.58.*

17Ċ. (1) Qabel ma tingħata liċenza lil applikant li jkun -

(*a*) sussidjarju ta' persuna li jkollha liċenza ta' servizzi ta' investiment jew awtorizzazzjoni ekwivalenti jew ta' operatur tas-suq jew ta' istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew Stat ŻEE; jew

(*b*) sussidjarju tal-impriża prinċipali ta' persuna li tkun detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment jew awtorizzazzjoni ekwivalenti jew ta' istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew Stat ŻEE; jew

(*ċ*) li jkun kontrollat mill-istess persuni naturali jew legali li jikkontrollaw lil detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment jew lid-detentur ta' awtorizzazzjoni ekwivalenti jew lil istituzzjoni ta' kreditu awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew Stat ŻEE,

l-awtorità kompetenti għandha tikkonsulta mal-awtoritajiet regolatorji Ewropej rilevanti.

(2) Qabel ma tingħata liċenza lil applikant li jkun -

(*a*) sussidjarju ta' istituzzjoni ta' kreditu jew impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew Stat ŻEE; jew

(*b*) sussidjarju tal-impriża prinċipali ta' istituzzjoni ta' kreditu jew impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew Stat ŻEE; jew

(*ċ*) kontrollat mill-istess persuna, sew naturali jew legali, li tikkontrolla istituzzjoni ta' kreditu jew impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata fi Stat Membru ieħor jew Stat ŻEE,

l-awtorità kompetenti għandha tikkonsulta mal-awtorità regolatorja Ewropea responsabbli għas-sorveljanza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu jew impriżi tal-assigurazzjoni.

(3) Il-konsultazzjoni bejn l-awtorità kompetenti u l-awtoritajiet regolatorji Ewropej għandha b'mod partikolari sseħħ meta tkun qegħda tiġi valutata l-adattabbilità tal-azzjonisti jew tal-membri u l-fama u l-esperjenza ta' persuni li effettivament imexxu n-negozju li jkunu involuti fl-immaniġġar ta' xi entità oħra tal-istess grupp. L-awtorità kompetenti għandha tiskambja kull informazzjoni li tista' tkun rilevanti għall-awtoritajiet regolatorji Ewropej involuti oħra li tkun tirrigwarda l-adattabbilità ta' azzjonisti jew membri u l-fama u l-esperjenza ta' persuni li jkunu effettivament imexxu n-

negozju, kemm għall-ħruġ tal-liċenza kemm għall-valutar ta' konformità kontinwa mal-kondizzjonijiet operattivi.

17D. L-awtorità kompetenti tista' tirreferi lill-ESMA sitwazzjonijiet meta talba li jkollha x'taqsam ma' xi punt minn dawn li ġejjin tkun ġiet miċħuda jew ma jkun sar xejn dwarha fi żmien raġonevoli:

Referenza li ssir lill-ESMA.
Miżjud: XX. 2013.49.

(*a*) għall-iskambju ta' informazzjoni kif previst fl-artikolu 17;

(*b*) għall-għemil ta' xi attività ta' superviżjoni, verifika jew investigazzjoni fuq il-post, kif previst fl-artikolu 17A; u

(*ċ*) għall-ksib ta' awtorizzazzjoni sabiex l-uffiċjali tagħha jakkumpanjaw lil dawk tal-awtorità regolatorja Ewropea kif previst fl-artikolu 17A.

17E. (1) L-awtorità kompetenti għandha tikkoopera mal-ESMA għall-finijiet tad-Direttiva AIFM, tal-MiFID, tal-MiFIR u tad-Direttiva UCITS skont ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010

Kooperazzjoni mal-ESMA.
Miżjud: XX. 2013.49.
Emendat: XXXI. 2017.59.

(2) Fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn l-awtorità kompetenti u awtorità regolatorja Ewropea dwar xi stima, azzjoni jew ommissjoni li jkunu jappartjenu lil xi waħda minn dawk l-awtoritajiet, f'oqsma fejn id-Direttiva AIFM tkun teħtieġ kooperazzjoni jew koordinazzjoni bejn awtoritajiet minn aktar minn Stat Membru wieħed, l-awtorità kompetenti tista' tirreferi l-kwistjoni lil ESMA.

(3) L-awtorità kompetenti għandha, mingħajr dewmien, tipprovdi lill-ESMA kull informazzjoni meħtieġa biex twettaq dmirijietha taħt id-Direttiva AIFM, il-MiFID, il-MiFIR u d-Direttiva UCITS skont l-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

KOPERAZZJONI MA' AWTORITAJIET REGOLATORJI BARRANIN U MA' KORPI OĦRA

Miżjud: XX. 2007 72.

17F. (1) Pattijiet ta' koperazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji barranin jew awtoritajiet oħra, korpi u persuni naturali jew legali f'pajjiżi li m'humiex Stati Membri jew fi Stati ŻEE jistgħu jsiru biss jekk l-informazzjoni żvelata tkun soġġetta għal garanziji ta' segretezza professjonali li jkunu għall-inqas ekwivalenti għal dawk meħtieġa taħt l-artikolu 26. Dak l-iskambju ta' informazzjoni għandu jkun intiż għat-twettiq tal-funzjonijiet ta' dawk l-awtoritajiet regolatorji barranin jew awtoritajiet oħra, korpi u persuni naturali jew legali:

Koperazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji barranin.
Miżjud: XX. 2007.72.
Enumerat mill-ġdid: XX. 2013.48.
Emendat: XXXI. 2017.60; V.2020.15; LXXII.2021.23.

Iżda t-trasferiment ta' *data* personali lejn pajjiżi li m'humiex Stati Membri jew lejn Stati ŻEE għandu jsir skont id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu IV tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 fuq il-protezzjoni ta' individwi dwar l-ipproċessar ta' *data* personali u fuq il-moviment liberu ta' dik id-*data*.

(2) L-awtorità kompetenti tista' tagħmel pattijiet ta' koperazzjoni li jkunu jipprovdu dwar l-iskambju ta' informazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji barranin, ma' awtoritajiet oħra jew ma'

korpi u persuni naturali jew legali f'pajjiżi li m'humiex Stati Membri jew fi Stati ŻEE responsabbli:

(i) għas-sorveljanza ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, organizzazzjonijiet finanzjarji oħra, persuni li jkollhom liċenza, impriżi tal-assigurazzjoni, istituzzjonijiet finanzjarji u swieq finanzjarji, inklużi entitajiet finanzjarji li jkollhom liċenzja biex joperaw bħala kontropartijiet ċentrali meta kontropartijiet ċentrali jkunu ġew rikonoxxuti taħt l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;

(ii) għal-likwidazzjoni u falliment ta' persuni li jkollhom liċenza jew awtorizzazzjoni ekwivalenti u proċeduri simili oħrajn;

(iii) għat-twettiq ta' verifiki statutorji tal-kontijiet ta' persuni li jkunu detenturi ta' liċenza jew awtorizzazzjoni ekwivalenti u istituzzjonijiet finanzjarji oħra, istituzzjonijiet ta' kreditu u impriżi tal-assigurazzjoni, fit-twettiq tal-funzjonijiet ta' sorveljanza tagħhom, jew li jamministraw skemi ta' kompensazzjoni, fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom;

(iv) għall-monitoraġġ tal-korpi involuti fil-likwidazzjoni u l-falliment ta' persuni li jkollhom liċenza jew awtorizzazzjoni ekwivalenti u proċeduri simili oħrajn;

(v) għall-monitoraġġ ta' persuni li jkunu inkarigati mit-twettiq ta' verifiki statutorji tal-kontijiet ta' impriżi tal-assigurazzjoni, persuni li jkunu detenturi ta' liċenza jew awtorizzazzjoni ekwivalenti, istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji oħra:

Iżda, għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, it-terminu "istituzzjonijiet finanzjarji" ifisser istituzzjonijiet finanzjarji kemm kif imfissra fil-punt (26) tal-Artikolu 4(1) tas-CRR, kif ukoll kif imfissra fil-punt (14) tal-Artikolu 4(1) tal-IFR;

(vi) għall-monitoraġġ ta' persuni li jkunu attivi fuq permessi ta' swieq ta' emissjoni sabiex tiġi żgurata ħarsa ġenerali konsolidata tas-swieq finanzjarji u fuq il-post;

(vii) għall-monitoraġġ ta' persuni li jkunu attivi fuq is-swieq ta' derivattivi tal-merkanzija agrikola sabiex tiġi żgurata ħarsa ġenerali konsolidata tas-swieq finanzjarji u fuq il-post.

(3) Meta l-informazzjoni li l-awtorità kompetenti jkollha fil-possess tagħha tkun oriġinat minn awtorità regolatorja Ewropea jew minn awtorità regolatorja estera, din ma tistax tiġi żvelata lill-awtorità regolatorja estera jew lil terzi oħra mingħajr il-kunsens espress tal-awtorità regolatorja Ewropea jew tal-awtorità regolatorja estera li tkun ittrasmettietha u, meta jkun adatt, unikament għall-finijiet li dwarhom dik l-awtorità tkun tat il-kunsens tagħha.

(4) Mingħajr ebda preġudizzju għad-dispożizzjonijiet preċedenti ta' dan l-artikolu, fuq talba tal-awtorità regolatorja estera jew għall-finijiet li din tiġi assistita, l-awtorità kompetenti tista' teżerċita s-setgħat elenkati fl-artikolu 17(13), u għall-finijiet ta' dan is-subartikolu l-kliem "awtorità regolatorja Ewropea" għandhom jinftiehmu bħala "awtorità regolatorja estera".

L-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-Kummissjoni u lill-ESMA dwar kull diffikultà ġenerali. *Miżjud: XX. 2013.50.*

17G. L-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea u lill-ESMA dwar kull diffikultà ġenerali li:

(*a*) id-detentur ta' liċenza għal servizzi ta' investiment jiltaqa' magħha meta jkun qiegħed jistabbilixxi lilu nnifsu jew jipprovdi servizzi ta' investiment u, jew iwettaq attivitajiet ta' investiment f'xi pajjiż jew territorju barrani; u

(*b*) l-UCITS jiltaqgħu magħhom meta jkunu qegħdin ibiegħu l-unitajiet tagħhom f'xi pajjiż jew territorju barrani.

DMIRIJIET TAL-UDITURI

Dmir tal-uditur li jirrapporta. *Emendat: XVII. 2002.150; XXII. 2014.11; LXXII.2021.24.*

18. (1) Awditur ta' detentur tal-liċenzja jkollu d-dmir li jirrapporta minnufih lill-awtorità kompetenti kwalunkwe fatt jew deċiżjoni li jkunu jirrigwardaw lil dak id-detentur tal-liċenzja li huwa jsir jaf bihom fil-kapaċità tiegħu bħala awditur ta' dak id-detentur tal-liċenzja li –

(a) x'aktarx iwasslu għal kwalifika serja jew ir-rifjut tar-rapport tal-awditur fuq il-kontijiet ta' dak id-detentur tal-liċenzja;

(b) jikkostitwixxu jew x'aktarx jikkostitwixxu ksur materjali ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti jew Regoli maħruġa taħtu, inklużi r-rekwiżiti legali jew regolatorji li japplikaw għal detenturi tal-liċenzja f'dan l-Att jew taħtu;

(ċ) jistgħu jaffettwaw il-funzjonament kontinwu tad-detentur tal-liċenzja;

(d) jistgħu jwasslu għal rifjut ta' ċertifikazzjoni tal-kontijiet tad-detentur tal-liċenzja jew biex jiġu espressi xi riżervi; jew

(e) ikollhom x'jaqsmu ma' ħwejjeġ oħra li jistgħu jiġu preskritti.

(2) Uditur ta' detentur ta' liċenza għandu jirrapporta lill-awtorità kompetenti kull fatt jew deċizjoni kif speċifikat fis-subartikolu (1) ta' kull persuna li jkollha rabtiet mill-qrib ma' dak id-detentur tal-liċenza kif imfisser fl-artikolu 6, jew li jsir jaf bih fil-kapaċità tiegħu ta' uditur tad-detentur tal-liċenza jew tal-persuna li jkollha dawk ir-rabtiet mill-qrib.

(3) Ebda dmir (magħdud id-dmir ta' segretezza professjonali) li bih jista' jkun marbut l-uditur ta' detentur ta' liċenza, ma għandu jitqies bħala li jkun ġie miksur għar-raġuni li huwa jkun wassal *in bona fede* lill-awtorità kompetenti, sew jekk għax mitlub minnha

jew le, xi tagħrif jew fehma fuq xi ħaġa li l-uditur sar jaf biha minħabba fix-xogħol tiegħu ta' uditur ta' dak id-detentur ta' liċenza u li tkun relevanti għall-funzjonijiet tal-awtorità kompetenti bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew li tenħtieġ li tiġi komunikata bis-saħħa tas-subartikolu (1).

(4) Il-ħwejjeġ preskritti għall-finijiet tas-subartikolu (1)(*d*) jistgħu jinkludu ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu ma' persuni li ma jkunux id-detenturi ta' liċenza.

(5) Awditur ta' detentur ta' liċenza għandu, jekk ma jkollux raġunijiet kostringenti għaliex ma jagħmilx hekk, fl-istess waqt jirrapporta dik l-informazzjoni li hemm speċifikata fis-subartikoli (1) u (2), skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (3) u (4), lill-korp ta' amministrazzjoni tad-detentur ta' liċenza.

(6) L-awtorità kompetenti tista' teħtieġ is-sostituzzjoni ta' xi persuna msemmija fis-subartikolu (1) jekk dik il-persuna taġixxi bi ksur tal-obbligazzjonijiet tiegħu taħt il-paragrafi (a) sa (d) tas-subartikolu (1).

APPELLI, RIMEDJI, SANZJONIJIET U KONFIDENZJALITÀ

Appelli.
Emendat: XVII. 2002.151; XII. 2006.63; XX. 2007.73; XVII. 2009.9; X. 2011.33; XX. 2013.51; LXXII.2021.25.
Kap. 330.

19. (1) F'dan l-artikolu "it-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji" tfisser it-Tribunal imwaqqaf taħt l-artikolu 21 tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, jista' jsir appell lit-Tribunal dwar -

(*a*) kull avviż skont l-artikolu 3(3);

(*b*) kull nuqqas li jiġi infurmat applikant fil-parametri tal-artikolu 6(6);

(*ċ*) kull penali amministrattiva imposta taħt l-artikolu 16A;

(*d*) kull ċaħda, tibdil, tħassir jew sospensjoni ta' liċenza taħt l-artikolu 8(3);

(*e*) kull avviż maħruġ jew ordni magħmul skont l-artikoli 10, 10A u 10Ċ;

(*f*) kull deċizjoni li tirrigwarda reklam taħt l-artikolu 11;

(*g*) kull piena jew penali imposta taħt l-artikolu 12(5);

(*h*) kull direttiva mogħtija taħt l-artikolu 15; jew

(*i*) kull miżura li tittieħed skont l-artikolu 15A(1), (2) u (4);

(*j*) kwalunkwe miżura li tittieħed skont il-paragrafi (a) sa (l) tal-artikolu 16AA(1).

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21 tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal appelli li jistgħu jinġiebu quddiem it-Tribunal taħt dan l-artikolu. Kap. 330.

(4) Skont id-Direttiva UCITS, it-Tribunal imsemmi f'dan l-artikolu għandu jkollu wkoll il-kompetenza li jisma' appelli minn kumpaniji Ewropej ta' immaniġġar, li jkunu jeżerċitaw libertà ta' twaqqif jew xi libertà biex ikunu provduti servizzi f'Malta, minn deċiżjonijiet tal-awtorità kompetenti sabiex jittieħdu miżuri għal ksur sostnut mill-kumpaniji Ewropej ta' immaniġġar, u l-frażijiet "persuna aggravata" u "appellant" fl-artikolu 21 tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta għandha tinkludi l-kumpaniji Ewropej ta' immaniġġar. Kap. 330.

20. Ftehim ta' investiment li jsir - Ċertu ftehim li ma jistax ikun eżegwit.

(*a*) minn persuna fil-waqt li tkun qed tipprovdi servizz ta' investiment bi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3; jew

(*b*) mid-detentur ta' liċenza għal servizzi ta' investiment jew minn persuna eżentata minħabba xi ħaġa li tkun intqalet jew saret minn persuna fil-waqt li tkun qed tipprovdi servizz ta' investiment bi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3,

ma jkunx jista' jiġi nfurzat kontra l-parti l-oħra; u dik il-parti l-oħra jkollha l-jedd li tieħu lura kull flus imħallsa, jew kull proprjetà oħra trasferita minnha taħt il-ftehim, jew meta dik il-proprjetà ma tkunx tista' hekk tintradd lura, dik il-parti jkollha l-jedd li minflokha tieħu lura l-valur li kellha meta sar il-ftehim, flimkien ma' kumpens għal kull telf li tkun ġarrbet minħabba dak il-ħlas jew it-trasferiment jew minħabba li ma tkunx tista' tieħu lura l-proprjetà trasferita u kull qligħ li jista' jkun sar minħabba li dawk il-flus jew il-proprjetà l-oħra kienu ġew trasferiti minnha:

Iżda meta fuq talba għal radd lura taħt dan l-artikolu, il-qorti tkun sodisfatta li -

(i) f'każ li jaqa' taħt il-paragrafu (*a*), il-persuna hemm imsemmija tkun b'mod raġonevoli ħasbet li ma kenitx qed tikser l-imsemmi artikolu 3; jew

(ii) f'każ li jaqa' taħt il-paragrafu (*b*), id-detentur tal-liċenza jew persuna eżentata la kien jaf u lanqas seta' jkun jaf li l-ftehim kien sar bil-mod kif imsemmi f'dak il-paragrafu,

il-qorti tista' tilqa' li ftehim ta' investiment li għalih japplika dan l-artikolu jkun eżegwit u l-flus jew il-proprjetà mħallsa jew trasferita bis-saħħa tiegħu jinżammu.

21. (1) Jekk, fuq rikors tal-awtorità kompetenti magħmul lill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, l-imsemmija qorti tkun sodisfatta - Setgħat tal-qorti f'każ li x'aktarx ikun hemm kontravvenzjoni. *Emendat: XXIV. 1995.362; XX. 2007.74; XXXI. 2017.61.*

(*a*) li jkun jidher b'mod raġonevoli li persuna tkun se tisker xi waħda mid-dispożizzjonijiet tal-artikoli 3, 4 jew 11 jew ta' xi regolamenti, Regoli ta' Servizzi ta' Investiment u Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġin taħtu, jew li tkun se tikser jew tonqos milli tħares xi

kondizzjoni, obbligazzjoni, ħtieġa, Regoli ta' Servizzi ta' Investiment, Regoli tal-Kondotta tal-Operat, direttiva, direttiva jew ordni magħmula jew mogħtija taħt xi dispożizzjoni ta' dan l-Att; jew

(*b*) li persuna tkun kisret dik id-dispożizzjoni jew tkun kisret jew naqset milli tħares xi kondizzjoni, obbligazzjoni, ħtieġa, Regoli tal-Kondotta tal-Operat, direttiva, jew ordni u li jistgħu jittieħdu passi sabiex ikun hemm rimedju għall-ksur jew nuqqas,

il-qorti tista' tagħti dawk l-ordnijiet li jidhrilha xierqa biex ma jsirx il-ksur jew, skont il-każ, biex teħtieġ lill-persuna msemmija fil-paragrafu (*a*) jew (*b*), jew lil kull persuna oħra li fil-fehma tal-qorti tkun xjentement imdaħħla fil-ksur, biex tieħu dawk il-passi li l-qorti tista' tordna.

(2) Jekk, fuq rikors magħmul bis-saħħa tas-subartikolu (1), il-qorti tkun sodisfatta li persuna tkun daħlet fi transazzjoni bi ksur ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet tal-artikoli 3, 4 jew 11, il-qorti tista' tordna lil dik il-persuna u lil kull persuna oħra li tkun tidher lill-qorti li kienet persuna xjentement involuta fil-ksur sabiex jieħdu dawk il-passi hekk kif il-qorti tista' tordna sabiex tirrijintegra lill-partijiet fl-istess qagħda li kienu jinsabu fiha qabel ma tkun saret it-transazzjoni.

(3) Jekk, fuq rikors magħmul taħt is-subartikolu (1), il-qorti tkun ukoll sodisfatta li -

(*a*) xi persuna għamlet qligħ b'riżultat tal-ksur; jew

(*b*) investitur ikun ġarrab telf jew xort'oħra jkun effettwat ħażin minħabba dak il-ksur,

il-qorti tista' tordna lill-persuna responsabbli għall-ksur li tħallas fil-qorti dik is-somma li jidhrilha li tkun ġusta meta tqis l-ammont tal-profitt, telf jew effett ħażin kif intqal qabel, u tordna li dik is-somma titħallas kif tordna l-qorti lill-persuni li jkunu għamlu negozju li mħabba fih ikunu nqalgħu profitti jew ikun iġġarrab telf jew effetti ħżiena kif intqal qabel.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu l-qorti tista' tordna lil kull persuna li tipproduċi dawk il-kontijiet u li tagħti dak it-tagħrif, li jkunu verifikati b'dak il-mod, kif il-qorti jidhrilha xieraq.

(5) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu huma bla ħsara għal kull jedd ta' kull persuna aggravata li tipproċedi direttament dwar xi dritt li dik il-persuna jista' xort'oħra jkollha indipendentement mill-awtorità kompetenti.

Reati.
Emendat: XX. 2007.75.

22. (1) Persuna li tikser jew li tonqos li tħares xi waħda mid-dispożizzjonijiet tal-artikoli 3, 4, 9, 10, 11, 13, 15 jew 26 jew tal-artikolu 13 kif applikat bl-artikolu 14, jew tal-artikoli 13, 14 jew 15 kif applikati bl-artikoli 17 u 17D, jew ta' kull ordni tal-qorti magħmul taħt l-artikolu 21 jew ta' kull regolament magħmul taħt l-artikoli 12 jew 31, jew tikser jew tonqos li tħares xi kondizzjoni, obbligu, ħtieġa, direttiva jew ordni magħmul jew mogħti taħt xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, tkun ħatja ta' reat.

(2) Kull persuna li għall-finijiet ta', jew b'segwitu ta', xi

waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu, jew ta' xi kondizzjoni, obligazzjoni, ħtieġa, direttiva jew ordni magħmul jew mogħti kif intqal qabel, tagħti tagħrif jew tagħmel dikjarazzjoni li tkun taf li ma tkunx preċiża jew li tkun falza jew qarrieqa b'mod materjali, jew bi traskuraġni tagħti tagħrif jew tagħmel dikjarazzjoni li ma tkunx preċiża jew li tkun falza jew qarrieqa b'mod materjali, tkun ħatja ta' reat.

(3) Kull persuna li xjentement tieħu sehem fit-tmexxija ta' xi servizz ta' investiment jew ta' xi attività minn skema ta' investiment kollettiv bi ħsieb qarrieqi jew għal għan qarrieqi, tkun ħatja ta' reat.

(4) Kull persuna li b'xi dikjarazzjoni, wegħda jew tbassira li tkun taf li tkun tiżgwida, qarrieqa jew falza, jew b'xi ħabi diżonest ta' fatti materjali, jew billi tagħmel bi traskuraġni (sew jekk b'mod diżonest jew xort'oħra) xi dikjarazzjoni, wegħda jew tbassira li tkun tiżgwida, qarrieqa jew falza, tipperswadi jew tipprova tipperswadi lil xi persuna oħra biex tagħmel jew toffrilha biex tagħmel ftehim ta' investiment, tkun ħatja ta' reat.

(5) Kull persuna li bil-ħsieb li ma tinqabadx li tkun għamlet reat taħt dan l-Att tneħħi, tiddistruġġi, taħbi jew b'mod qarrieqi tibdel xi ktieb, dokument jew xi karta oħra, tkun ħatja ta' reat.

(6) Kull persuna li xjentement tfixkel persuna milli teżerċita d-dmirijiet tagħha mogħtija lilha b'dan l-Att tkun ħatja ta' reat.

23. Persuna ħatja ta' reat taħt l-artikolu 22 teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn erba' mija u sitta u sittin elf euro (€466,000) jew għal priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn erba' snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien, kemm-il darba dik il-piena ta' multa jew priġunerija ma tkunx imposta taħt l-artikolu 12(5).

Pieni.
Emendat: XX. 2007.76; A.L. 425 tal-2007; X. 2011.34.

24. (1) Ebda proċedimenti għal reat taħt dan l-Att ma jinbdew mingħajr il-kunsens tal-Avukat Ġenerali.

Proċedimenti kriminali.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att m'għandhomx jolqtu xi proċedimenti kriminali li jistgħu jkunu kompetenti taħt xi liġi oħra.

25. (1) Jekk l-awtorità kompetenti jkun jidhrilha li persuna li jkollha jew kellha liċenza, jew xi persuna oħra, tkun kisret xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti magħmula taħt dan l-Att jew li kisret jew naqset milli tħares xi kundizzjoni, obbligazzjoni, ħtieġa, Regoli ta' Servizzi ta' Investiment, Regoli tal-Kondotta tal-Operat, direttiva jew ordni magħmula jew mogħtija taħt xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' tippubblika dikjarazzjoni li tkun tgħid dan.

Dikjarazzjoni pubblika dwar l-imgieba ħażina ta' persuna.
Emendat: XII. 2006.64; XX. 2007.77; XXXI. 2017.62.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma jnaqqsux jew b'xi mod ieħor jippreġudikaw is-setgħat mogħtija lill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 15(4).

Konfidenzjalità.
Emendat: XVII. 2002.152. Sostitwit: IV. 2003.176; XII. 2006.65. Emendat: XX. 2007.78; X. 2011.35; XX. 2013.52; XXII. 2014.12; XXI. 2015.17; XXXI. 2017.63; V.2020.16; XLVI.2021.58; LXXII.2021.26.

26. (1) Ħlief bil-għan li jaqdu dmirijiethom jew il-funzjonijiet tagħhom sew taħt dan l-Att jew taħt xi Att ieħor, jew hekk kif jista' jiġi xort'oħra provdut f'xi liġi oħra, tagħrif miksub mill-awtorità kompetenti jew mill-uffiċjali, impjegati jew aġenti tagħha, kif ukoll mill-ispetturi, awdituri u esperti mqabbda mill-awtorità kompetenti għall-finijiet, jew f'konformità ma', xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew ta' xi regolamenti, Regoli ta' Servizzi ta' Investiment jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin taħtu, jew fil-qadi ta' dmirijiethom jew ta' xi funzjoni tagħhom, għandu jitqies bħala kunfidenzjali u protett bid-dmir ta' segretezza professjonali, u m'għandu jigi żvelat lil ebda persuna oħra ħlief f'dawn il-każijiet li ġejjin:

(*a*) meta l-iżvelar ikun meħtieġ għall-kxif, prevenzjoni jew prosekuzzjoni ta' reati kriminali taħt id-dispożizzjonijiet kriminali ta' dan l-Att jew ta' xi Att ieħor;

(*b*) meta t-tagħrif jiġi żvelat mill-awtorità kompetenti sabiex jinbdew, jew xort'oħra għall-finijiet ta' proċedimenti quddiem xi qorti jew tribunal;

(*ċ*) meta t-tagħrif jigi żvelat fi proċedimenti ċivili jew kummerċjali f'każ ta' falliment jew xoljiment u stralċ mill-Qorti ta' detentur ta' liċenza, sakemm dik l-informazzjoni ma tikkonċernax terzi persuni u tkun meħtieġa biex jitwettqu l-proċeduri, jew tingħata lil korp barrani responsabbli għall-istralċ u għall-falliment ta' detentur ta' liċenza jew awtorizzazzjoni ekwivalenti minn awtorità regolatorja Ewropea jew awtorità regolatorja barranija;

(*d*) meta xi sommarju jew ġabra tat-tagħrif ikun preparat jew mogħti b'tali mod li ma tkunx tista' tintgħaraf l-identità tal-persuni, inklużi UCITS, il-kumpaniji ta' maniġġ tagħhom u kustodji li t-tagħrif ikun jirreferi għalihom;

(*e*) meta t-tagħrif jingħata lill-awdituri meta dak il-kxif kellu jgħin lill-awdituri fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom taħt l-artikolu 18;

(*f*) meta t-tagħrif jingħata lill-Bank Ċentrali ta' Malta fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu skont il-liġi;

(*g*) meta t-tagħrif jingħata lil xi awtorità oħra regolatorja, ġudizzjarja jew ta' infurzar, lokali jew Ewropea jew barranija, abbażi ta' kwistjonijiet serji ta' natura regolatorja jew natura kriminali; u

(*h*) meta l-awtorità kompetenti tippubblika r-riżultat tat-testijiet ta' tensjoni skont l-artikolu 100 tas-CRD jew l-artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 u, jew tittrasmetti r-riżultati lill-EBA:

Iżda dan l-artikolu ma għandux iżomm lill-awtorità kompetenti milli tiskambja jew tittrasmetti informazzjoni kunfidenzjali skont id-Direttiva AIFM, il-BRRD, is-CRD, is-CRR, il-MiFID, il-MiFIR, id-Direttiva UCITS, l-IFD u l-IFR u d-Direttivi l-oħra tal-Unjoni Ewropea li tkun tapplika għad-detentur tal-liċenzi,

istituzzjonijiet ta' kreditu, fondi tal-pensjoni, intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-rijassigurazzjoni, impriżi tal-assigurazzjoni, swieq regolati jew operaturi fis-swieq, inkluż l-iskambju jew it-trasmissjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali lill-ESMA jew lill-ESRB:

Iżda wkoll dan l-artikolu ma għandux iżomm lill-awtorità kompetenti milli tuża dik l-informazzjoni għal finijiet oħra meta l-korp jew il-persuna li tkun qegħda twassal l-informazzjoni lill-awtorità kompetenti tagħti l-kunsens tagħha għal dan.

(1A) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), tagħrif miksub mill-awtorità kompetenti jew mill-uffiċjali, mill-impjegati jew mill-aġenti tagħha, kif ukoll minn spetturi, awdituri u esperti, li jkunu jew kienu mqabbda mill-awtorità kompetenti, waqt il-qadi ta' dmirijiethom u, jew skont l-IFR jew l-IFD kif trasposti fil-liġi tal-pajjiż, għandu jitqies bħala kunfidenzjali u protett bid-dmir ta' segretezza professjonali, u ma għandu jiġi żvelat lill-ebda persuna oħra, ħlief f'dawn il-każijiet li ġejjin:

(a) meta dan ikun meħtieġ għall-qadi kif imiss ta' dmirijiethom jew tal-funzjonijiet tagħhom taħt dan l-Att jew taħt xi Att ieħor, jew hekk kif jista' jiġi xort'oħra provdut f'xi liġi oħra;

(b) meta t-tagħrif jiġi żvelat f'format sommarju jew aggregat, sakemm ditti ta' investiment jew persuni individwali ma jkunux jistgħu jiġu identifikati, mingħajr preġudizzju għal każijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-liġi kriminali;

(ċ) fi proċeduri ċivili jew kummerċjali, meta d-ditta ta' investiment li t-tagħrif ikollu x'jaqsam magħha tkun ġiet dikjarata falluta jew tkun qiegħda tiġi stralċjata b'mod obbligatorju, dak it-tagħrif ma jkunx jinvolvi terzi persuni u l-iżvelar ta' dak it-tagħrif ikun meħtieġ biex jitmexxew dawk il-proċeduri;

(d) fi proċeduri istitwiti taħt l-artikolu 19;

(e) sabiex jiġu sorveljati r-regoli prudenzjali stabbiliti fl-IFD kif trasposti fil-liġi tal-pajjiż u fl-IFR;

(f) sabiex jiġu imposti penalitajiet u miżuri amministrattivi oħra;

(g) f'xi appell kontra deċiżjoni tal-awtorità kompetenti, inklużi proċeduri ġudizzjarji;

(h) lill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea meta t-tagħrif ikun meħtieġ biex jitwettqu s-setgħat tal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea; u, jew

(i) lill-EBA, l-ESMA, l-ESRB, lil banek ċentrali tal-Istati Membri jew ta' Stati taż-ŻEE, lis-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u lill-Bank Ċentrali Ewropew, fil-kapaċità tagħhom bħala awtoritajiet monetarji, u, meta jkun xieraq, awtoritajiet pubbliċi responsabbli għas-sorveljanza ta' sistemi ta' pagament u saldu, meta dak it-tagħrif ikun meħtieġ għat-twettiq ta' dmirijiethom.

(1B) Persuni fiżiċi u ġuridiċi u korpi oħra, li ma jkunux dawk imsemmija fis-subartikolu (1A), li jirċievu tagħrif skont l-IFR jew l-IFD kif trasposti fil-liġi tal-pajjiż għandhom jużaw biss dak it-tagħrif għal dawk il-finijiet espressament provduti mill-awtorità kompetenti jew bil-liġi.

(2) Mingħajr ebda preġudizzju għall-każijiet koperti mid-dritt kriminali, kull informazzjoni kunfidenzjali li tkun ġiet riċevuta minn korpi jew persuni naturali jew legali fil-kuntest tat-tifsir ttal-Artikolu 81 tal-MiFID, tal-Artikolu 15 tal-IFD, u tal-Artikolu 102 tad-Direttiva UCITS għandha biss tiġi użata fit-twettiq ta' dmirijiethom u għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom. B'żjieda ma' dan, dik l-informazzjoni għandha tiġi użata speċifikament għall-fini li dwarha dik l-informazzjoni tkun ġiet provduta lilhom, jew fil-kuntest ta' proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji li jkollhom speċifikament x'jaqsmu mal-eżerċizzju ta' dawk il-funzjonijiet:

Iżda meta korp jew persuna li jkunu qegħdin jikkomunikaw informazzjoni lill-awtorità kompetenti jagħtu l-kunsens tagħhom għal dan, dik l-informazzjoni tista' tiġi użata mill-awtorità kompetenti għal finijiet oħra.

(3) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u tal-artikoli 17 u 17F ma għandhomx jipprekludu lill-awtorità kompetenti milli tittrasmetti lill-Bank Ċentrali ta' Malta, lis-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u lill-Bank Ċentrali Ewropew, fil-funzjoni tagħhom ta' awtoritajiet monetarji, u, meta jkun adatt, lil *clearing houses* rikonoxxuti jew lil xi korp ieħor bħal dawk li jkun qiegħed iwettaq servizzi ta' *clearing* jew tpaċija, lil korpi li jamministraw skemi ta' kumpens, u lil awtoritajiet pubbliċi oħra li jkunu responsabbli għall-monitoraġġ ta' sistemi ta' pagament u ta' ħlas in assaldu, informazzjoni kunfidenzjali intiża għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom. Bl-istess mod, l-awtorità kompetenti jkollha jedd tirċievi dik l-informazzjoni li tista' tkun teħtieġ għall-fini li twettaq il-funzjonijiet tagħha taħt il-MiFID u l-MiFIR:

Iżda meta l-iskambju ta' informazzjoni jsir kif hemm fid-Direttiva UCITS, għandu jinkiseb il-kunsens espress tal-awtorità regolatorja Ewropea.

(4) Meta uffiċjal jew impjegat ta' detentur ta' liċenza jkollu għaliex jaħseb li xi transazzjoni jew transazzjoni proposta tkun tista' tinvolvi *money laundering* jew finanzjar ta' terroriżmu, huwa għandu jaġġixxi b'mod konformi mar-rappurtar u obbligi oħra stabbiliti fir-regolamenti magħmulin taħt l-artikolu 12 tal-Att kontra *Money Laundering*, u kull proċedura u gwida maħruġa taħtu, u dak l-iżvelar ma jkunx jikkostitwixxi ksur ta' kunfidenzjalità.

Kap. 373.

MIXXELLANJI

Esklużjoni ta' responsabbiltà. *Emendat: XXV. 1995.432; XX. 2007.79; XXXI. 2017.64.*

27. (*Imħassar bl-Att V.2020.17).*

Avviżi, eċċ.
Emendat: XX. 2007.80; XXXI. 2017.65.

28. Avviż jew dokument ieħor li għandu jingħata jew li għandu jkun notifikat taħt dan l-Att, jew xi regolamenti, Regoli ta' Servizzi ta' Investiment jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin taħtu, għandu jitqies li jkun ingħata jew li jkun notifikat kif imiss lil persuna jekk -

(*a*) ikun konsenjat lilha; jew

(*b*) ikun tħalla fl-indirizz mogħti minnha lill-awtorità kompetenti, jew fl-indirizz l-aħħar magħruf tagħha; jew

(*ċ*) ikun intbagħtilha bil-posta jew bit-*telefax* f'xi wieħed mill-imsemmija indirizzi; jew

(*d*) fil-każ ta' korp ta' persuni, sew jekk morali jew le jew ta' skema jew ta' *trust*, jekk ikun ingħata jew ikun notifikat b'wieħed mill-mezzi msemmija qabel jew lil segretarju, skrivan, *manager*, *trustee* jew lil ekwivalenti tagħhom, jew lil xi membru tal-korp amministrattiv jew lil rappreżentant maħtur.

Applikazzjoni tal-Att dwar il-Kontroll fuq il-Kambju.

29. (*Imħassar bl-Att XX. 2007.81.*).

Eżenzjonijiet mis-sigurtà soċjali u mid-dazju tal-importazzjoni għal detenturi ta' liċenza u impjegati mhux Maltin.
Kap. 318.

30. (1) L-uffiċjali u l-impjegati mhux Maltin ta' detentur ta' liċenza u d-detentur ta' liċenza huma eżenti mid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, dwar ħlas li jsir jew li jiġi attribwit lil dawk l-uffiċjali u l-impjegati mid-detentur ta' liċenza għal servizzi mogħtija b'mod esklussiv fil-kwalità ta' *manager* jew fit-twettiq ta' funzjoni li teħtieġ kompetenza speċjalizzata li mhux dejjem wieħed jista' jsibha f'Malta.

(2) Sabiex tinkiseb l-eżenzjoni msemmija fis-subartikolu (1), id-detentur ta' liċenza għandu japplika lid-Dipartiment għas-Sigurtà Soċjali filwaqt li jsemmi min ikunu l-uffiċjali u l-impjegati involuti flimkien mal-għoti ta' kull prova li d-dipartiment jista' jeħtieġ li l-kundizzjonijiet ta' dak is-subartikolu jkunu ġew sodisfatti.

(3) Il-ħwejjeġ u effetti personali ta' uffiċjal jew impjegat mhux Malti ta' detentur ta' liċenza li jiġu minnu importati ġewwa Malta, mhux aktar tard minn sitt xhur minn meta jiġi joqgħod hawn għall-ewwel darba, ikunu eżenti mid-dazju ta' importazzjoni:

Iżda d-dazju għandu jitħallas fuq kull ħaġa li tkun ġiet impurtata mingħajr ħlas ta' ebda dazju u li tiġi wara mibjugħa, assenjata jew mod ieħor trasferita lil persuna li tkun residenti f'Malta.

(4) L-għamara, it-tagħmir u materjal ieħor meħtieġ minn detentur ta' liċenza u importat ġewwa Malta għall-użu u għal ħtieġa tad-detentur ikun eżenti mid-dazju ta' importazzjoni:

Iżda d-dazju għandu jitħallas fuq kull ħaġa li tiġi importata mingħajr ħlas ta' ebda dazju u li tiġi wara mibjugħa, assenjata jew mod ieħor trasferita lil persuna li tkun residenti f'Malta.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, "mhux Malti" tfisser individwu li mhuwiex ċittadin ta' Malta, li jkun intbagħat Malta

minn barra jew li jkun ġie ingaġġat direttament minn barra sabiex huwa jiġi mpjegat minn detentur ta' liċenza, li xogħolu f'Malta huwa wieħed ta' xorta temporanja u li jkun żamm il-qofol tal-interess ekonomiku tiegħu barra minn Malta.

Kontinwazzjoni ta' korp maqgħud barrani. *Sostitwit: XVII. 2002.153.*

31. (1) Korp magħqud, format, inkorporat jew reġistrat f'pajjiż barra minn Malta (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "korp magħqud barrani") u li jkun qed imexxi negozju ta' skema ta' investiment kollettiv, li jkun simili fix-xorta tiegħu bħala korp magħqud kif magħruf taħt il-liġijiet ta' Malta (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "korp magħqud lokali") u li kien, kieku kien korp magħqud lokali bħal dak, jikkwalifika biex ikun awtorizzat jew rikonoxxut bħala skema ta' investiment kollettiv taħt dan l-Att, jista' bla ħsara għall-approvazzjoni jew awtorizzazzjoni speċifika tal-awtorità kompetenti, ikollu kontinwazzjoni bħala skema ta' investiment kollettiv taħt dan l-Att u taħt il-liġijiet applikabbli ta' Malta.

(2) Il-kontinwazzjoni ta' korp magħqud barrani ma għandhix isseħħ kemm-il darba dik il-kontinwazzjoni (jew proċess simili, magħduda konverżjoni) ma tkunx permessa mil-liġijiet applikabbli tal-ġurisdizzjoni barranija u tkun skont dawk id-dispożizzjonijiet tagħhom biex isseħħ dik il-kontinwazzjoni (jew proċess simili).

(3) Kontinwazzjoni tista' sseħħ biss jekk tkun permessa bl-istatut jew bl-istrument tal-korp magħqud barrani biex hekk tkompli, u jekk tkun approvata skont il-proċedura, jekk ikun hemm, stabbilita fih jew fil-liġi applikabbli tal-ġurisdizzjoni barranija għal dan l-għan.

(4) Il-kontinwazzjoni ta' korp magħqud barrani bħala korp magħqud lokali għandha tingħata effett b'istrument ta' kontinwazzjoni li jkun fih, b'żieda mad-dikjarazzjonijiet dwar il-kontinwazzjoni, l-ekwivalenti ta' *memorandum* u statut jew dokument kostitwenti ekwivalenti kif jista' jkun meħtieġ b'dan l-Att jew liġijiet oħra applikabbli ta' Malta għar-reġistrazzjoni ta' dak il-korp magħqud skont ix-xorta tal-korp magħqud lokali li fih ikun se jiġi kontinwat, u li juri mid-dehra tiegħu li l-kontinwazzjoni tkun ġiet approvata kif provdut f'dan l-artikolu.

(5) Il-konsenja tal-istrument ta' kontinwazzjoni lir-Reġistratur tal-Kumpaniji għandha, għall-finijiet kollha tal-liġijiet ta' Malta, tkun ekwivalenti għall-konsenja ta' att ta' soċjeta' jew *memorandum* u statut ta' kumpanija, skont il-każ, daqslikieku kien korp magħqud li se jiġi reġistrat taħt dan l-Att, u r-Reġistratur għandu hekk jittrattah.

(6) Mal-konsenja tal-istrument ta' kontinwazzjoni u r-reġistrazzjoni tiegħu taħt dan l-Att il-korp magħqud għandu jieqaf milli jkun korp magħqud taħt il-ġurisdizzjoni tar-reġistrazzjoni preċedenti u jkompli l-eżistenza korporali tiegħu taħt il-liġijiet ta' Malta, u għandu jżomm l-assi, id-drittijiet u l-obbligi kollha tagħha.

(7) Meta l-imsemmija kontinwazzjoni tagħti d-dritt jew teħtieġ lil korp magħqud biex jifdi l-interess ta' persuni dissidenti li l-approvazzjoni tagħhom tkun meħtieġa, dak l-interess jista' jiġi mifdi b'dawk il-pattijiet li jistgħu jkunu miftehma jew kif il-qrati

f'Malta jistgħu, fuq talba ta' kull parti, jiddeċiedu.

(8) (*a*) Korp magħqud lokali li jkun qed imexxi negozju bħala skema ta' investiment kollettiv awtorizzat jew li xort'oħra jaqa' taħt it-tifsir ta' dan l-Att, jista', suġġett għall-approvazzjoni u awtorizzazzjoni speċifika tal-awtorità kompetenti, ikollu kontinwazzjoni bħala korp magħqud barrani, u d-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw *mutatis mutandis.*

(*b*) Korp magħqud lokali ma jieqafx milli jkun korp magħqud lokali suġġett għall-ġuriżdizzjoni Maltija sakemm ir-Reġistratur ma jkunx irċieva avviż bil-miktub tal-kontinwazzjoni (jew proċess ieħor) magħmula kif intqal qabel u jekk u sakemm ma jkunx sodisfatt li l-ħtiġiet ta' dan l-artikolu jkunu tħassru, ir-Reġistratur ma jkunx irreġistra dik il-kontinwazzjoni u jkun, bħala konsegwenza ta' dan u bis-saħħa ta' dan l-artikolu, ħassar l-isem tal-kumpanija minn fuq ir-reġistru.

(9) Il-Ministru jista, fuq il-parir tal-awtorità kompetenti, jagħmel regolamenti għat twettiq aħjar tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Inklużjoni ta' *holding companies* fis-superviżjoni ta' konformità mat-test tal-kapital tal-grupp. *Miżjud: LXXII.2021.27.*

32. *Holding companies* ta' investiment u *holding companies* finanzjarji mħallta għandhom jiġu inklużi fis-superviżjoni ta' konformità mat-test tal-kapital tal-grupp.

Valutazzjoni ta' superviżjoni minn pajjiżi terzi u tekniki superviżorji oħra. *Miżjud: LXXII.2021.27.*

33. (1) Meta żewġ ditti ta' investiment Ewropej jew aktar li jkunu sussidjarji tal-istess kumpanija prinċipali, li jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha f'pajjiż terz, ma jkunux soġġetti għal superviżjoni effettiva f'livell ta' grupp, l-awtorità kompetenti għandha, flimkien ma' awtoritajiet regolatorji Ewropej involuti, tevalwa jekk id-ditti ta' investiment Ewropej ikunux soġġetti għal superviżjoni mill-awtorità superviżorja tal-pajjiż terz li tkun ekwivalenti għas-superviżjoni stabbilita fl-IFD kif trasposta fil-liġi tal-pajjiż u fl-Ewwel Parti tal-IFR.

(2) Meta l-valutazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) tikkonkludi li ma tapplika l-ebda tali superviżjoni ekwivalenti, l-awtorità kompetenti għandha tadotta tekniki superviżorji xierqa li jiksbu l-għanijiet ta' superviżjoni skont l-artikolu 7 jew 8 tal-IFR. Dawk it-tekniki superviżorji għandhom jiġu deċiżi mill-awtorità kompetenti fejn din kienet kieku tkun is-superviżur tal-grupp li kieku l-kumpanija prinċipali kienet stabbilita fl-Unjoni Ewropea, wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet regolatorji Ewropej involuti. Il-miżuri li jittieħdu skont dan il-paragrafu mill-awtorità kompetenti għandhom jiġu notifikati lill-awtoritajiet regolatorji Ewropej involuti, lill-EBA u lill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea.

(3) Mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (2), meta l-awtorità kompetenti kienet kieku tkun is-superviżur tal-grupp li kieku l-kumpanija prinċipali kienet stabbilita fl-Unjoni Ewropea, din tista' teħtieġ li titwaqqaf *holding company* ta' investiment jew *holding company* finanzjarja mħallta fl-Unjoni Ewropea u tapplika l-artikolu 7 jew 8 tal-IFR għal dik il-*holding company* ta' investiment jew *holding company* finanzjarja mħallta.

Superviżjoni ta' *holding companies* ta' attività mħallta. *Miżjud: LXXII.2021.27.*

34. Meta l-impriża prinċipali ta' ditta ta' investiment li jkollha liċenzja taħt dan l-Att tkun *holding company* ta' attività mħallta, l-awtorità kompetenti tista' tissorvelja transazzjonijiet bejn dik id-ditta ta' investiment u l-*holding company* ta' attività mħallta u s-sussidjarji ta' din tal-aħħar, u teħtieġ li l-imsemmija ditta ta' investiment ikollha jiffunzjonaw proċessi ta' ġestjoni ta' riskju u mekkaniżmi ta' kontroll intern adegwati, inklużi rappurtar sod u proċeduri ta' kontabbiltà li jidentifikaw, iqisu, jissorveljaw u jikkontrollaw dawk it-transazzjonijiet.

Emendata: A.L. 46 tal-1999; XVII. 2002.154; XIII. 2004.80. Sostitwita: XX. 2007.82. Emendata: A.L. 251 tal-2013; A.L. 147 tal-2014; XXXI. 2017.66.

L-EWWEL SKEDA

(Artikolu 2)

Servizzi ta' Investiment u Attivitajiet

1. Twassil u Trasmissjoni ta' Ordnijiet għar-rigward ta' xi strument wieħed jew aktar.

It-twassil minn persuna ta' ordni biex isir xiri, bejgħ jew sottoskrizzjoni għal strumenti u t-trasmissjoni ta' dik l-ordni lil terza parti għall-eżekuzzjoni tagħha.

Sostitwita: XXXI. 2017.66.

2. Eżekuzzjoni ta' ordnijiet f'isem il-klijenti

Azzjoni biex isir kull ftehim għax-xiri jew bejgħ ta' xi strument wieħed jew aktar f'isem il-klijenti u tinkludi l-għemil ta' kull ftehim biex jinbiegħu strumenti maħruġa mid-detentur ta' liċenza ta' servizzi ta' investiment jew ta' istituzzjoni ta' kreditu fil-waqt tal-ħruġ tagħhom.

3. Negozjar għan-nom ta' persuna nnifisha.

Negozju kontra kapital li jikkonsisti fi proprjetà li jirriżulta fl-għemil ta' operazzjonijiet f'xi strument wieħed jew aktar.

4. Immaniġġar ta' Investimenti

Immaniġġar jew qbil li jsir immaniġġar ta' attiv li jappartjeni lil persuna oħra jekk dak l-attiv ikun jikkonsisti fi jew jinkludi xi strument wieħed jew aktar jew l-arranġamenti għall-immaniġġar tagħhom ikunu tali li l-persuna li tkun qegħda timmaniġġa jew taqbel li timmaniġġa dak l-attiv ikollha diskrezzjoni tinvesti parti minn dak l-attiv f'xi strument wieħed jew aktar.

Immaniġġar ta' Investimenti jista' wkoll jikkostitwixxi s-selezzjoni jew ftehim li ssir selezzjoni, fuq bażi ta' diskrezzjoni, strumenti li b'riferenza għalihom il-benefiċċji jkunu għalkollox jew f'parti minnhom jitħallsu taħt kuntratt ta' assigurazzjoni li jinkwadra fil-klassi III - *linked long term* tat-Tieni Skeda li tinsab mal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni. Kap. 403.

L-immaniġġar ta' kull attiv permezz ta' portafoll kollettiv, li jkunu jappartjenu għal skema ta' investiment kollettiv, meta l-arranġamenti għall-maniġġar tagħhom ikunu tali li l-persuna li tkun qegħda timmaniġġa jew taqbel li timmaniġġa dak l-attiv ikollha diskrezzjoni li tinvesti f'xi proprjetà mobbli u, jew immobbli.

5. Servizzi ta' *Trustee*, Kustodju jew Detentur *Nominee*

(*a*) Xogħol bħala *trustee*, kustodju jew detentur *nominee* ta' xi strument, jew tal-attiv rappreżentat minn jew xort'oħra konness ma' xi strument, meta l-persuna li tkun qegħda taġixxi bħala *trustee*, kustodju jew detentur *nominee* ikun qiegħed jagħmel dan bħala parti mill-għoti ta' servizz ta' investiment li jkun qiegħed jagħmel kif hemm fil-paragrafi 1, 2, 3, 4 jew 6 ta' din l-Iskeda:

Iżda għall-finijiet ta' dan is-subparagrafu kull persuna li tkun awtorizzata jew xort'oħra eżentata mill-awtorizzazzjoni skont l-artikolu 43 jew 43A tal-Att dwar it-*Trusts* u *Trustees*, ma tkunx teħtieġ, għax tkun qegħda żżomm dak l-attiv, li jkollha liċenza skont dan is-subparagrafu jekk dik il-persuna ma tkunx tipprovdi servizz ta' investiment u tiddelega l-attivitajiet kollha li huma servizzi ta' investiment skont dan l-Att lil persuna li jkollha liċenza li tipprovdi dawk is-servizzi; jew Kap. 331.

(*b*) Tiżmim ta' strument jew l-attiv rappreżentat minn jew xort'oħra konness ma' strument bħala *nominee*, meta il-persuna li taġixxi ta' *nominee* tkun qegħda tagħmel dan għan-nom ta' persuna oħra li tagħti servizz ta' investiment stipulat f'din l-Iskeda, jew f'isem klijent ta' dik il-persuna, u dak ix-xogħol bħala *nominee* isir għar-rigward ta' dak is-servizz ta' investiment:

Iżda għall-finijiet ta' dan il-paragrafu kull persuna li tkun awtorizzata jew xort'oħra eżentata minn awtorizzazzjoni skont l-artikolu 43 jew 43A tal-Att dwar it-*Trusts* u *Trustees* ma tkunx teħtieġ, għax tkun qegħda żżomm dak l-attiv, li jkollha liċenza skont dan l-Att. Kap. 331.

(*ċ*) Xogħol bħala *trustee* jew kustodju għar-rigward ta' skema ta' investiment kollettiv.

6. Pariri fuq l-Investiment

Li jingħata, jiġi offert jew isir qbil li jingħata, lil persuni fil-kwalità tagħhom ta' investituri jew investituri potenzjali jew ta' aġent ta' investitur jew investitur potenzjali, rakkomandazzjoni personali għar-rigward ta' xi operazzjoni waħda jew aktar li

jkollhom x'jaqsmu ma' xi strument wieħed jew aktar.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, "rakkomandazzjoni personali" tfisser rakkomandazzjoni ppreżentata bħala waħda idonea għall-persuna lil min din tkun indirizzata, jew li tkun bażata fuq konsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi ta' dik il-persuna, u għandha tkun tikkostitwixxi rakkomandazzjoni li jittieħed xi wieħed minn dawn l-istadji li ġejjin:

(*a*) li jinxtara, jinbiegħ, jiġi sottoskritt, kambjat, mifdi, miżmum jew isir *underwriting* ta' strument partikolari;

(*b*) li jiġi eżerċitat jew ma jiġix eżerċitat xi dritt mogħti b'xi strument partikolari għax-xiri, bejgħ, sottoskrizzjoni, kambju jew fidi ta' strument;

(*ċ*) li jintgħażel xi strument wieħed jew aktar li b'riferenza għalih jitħallsu għal kollox jew biss f'parti benefiċċji mħallsa taħt kuntratt ta' assigurazzjoni li jinkwadra fil-kuntest tat-tifsir ta' klassi III - '*linked long term*', fit-Tieni Skeda li tinsab mal--Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni.

Kap. 403.

Rakkomandazzjoni ma titqiesx bħala rakkomandazzjoni personali jekk din tkun eskluživament maħruġa permezz ta' kanali ta' distribuzzjoni jew għall-pubbliku.

7. *Underwriting* ta' strumenti u, jew tqegħid ta' strumenti fuq bażi soda ta' impenn

Kull *underwriting* jew tqegħid ta' strumenti hekk li l-persuna li tkun qegħda tipprovdi s-servizz tassumi r-riskju li jitqiegħed ħruġ ġdid ta' titoli fis-suq bix-xiri ta' dak il-ħruġ mill-emittent biex hekk jiġi garantit il-bejgħ ta' ċertu għadd ta' ishma għall-investituri.

8. Tqegħid ta' Strumenti mingħajr bażi soda ta' impenn.

It-tqegħid fis-suq ta' titoli li jkunu għadhom kemm ġew maħruġa jew ta' titoli li jkunu diġà nħarġu iżda li ma jkunux ġew elenkati, lil persuni speċifikati u li ma jkunx jinvolvi offerta lill-pubbliku jew lil detenturi eżistenti tat-titoli tal-emittent - mingħajr ma jassumu r-riskju li jiggarantixxu l-bejgħ ta' ċertu għadd ta' ishma bix-xiri tat-titoli relattivi mingħand l-emittent.

9. Operazzjoni ta' Faċilità ta' Negozju Multilaterali.

L-operazzjoni ta' sistema multilaterali li tlaqqa' flimkien xiri minn terzi multipli u interess ta' bejgħ ta' strumenti - fis-sistema u skont ħtiġiet mhux diskrezzjonarji - hekk li jirriżulta f'kuntratt.

10. It-twassil, trasmissjoni u sottomissjoni ta' offerta li jkollha x'taqsam mal-kwoti ta' emissjonijiet

It-twassil, trasmissjoni u sottomissjoni ta' offerta minn persuna fuq kull pjattaforma ta' irkant li tirkanta kwoti ta' emissjonijiet skont it-tifsira tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2010 tat-12 ta' Novembru 2010 dwar iż-żmien, l-amministrazzjoni u aspetti oħra tal-irkantar ta' kwoti ta' emissjonijiet tal-gass serra konformement mad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi skema għal

kwoti ta' emissjonijiet tal-gass serra fil-Komunità, kif din tista' tiġi emendata minn żmien għal żmien.

11. Operazzjoni ta' Faċilità ta' Negozju Organizzata

Miżjud: XXXI. 2017.66.

L-operazzjoni ta' OTF li biha xiri u bejgħ multipli ta' terzi ta' interessi f'*bonds*, prodotti finanzjarji strutturati, permessi ta' emissjonijiet jew tad-derivattivi jkunu jistgħu jinteraġixxu fis-sistema b'mod li jirriżulta f'kuntratt.

IT-TIENI SKEDA

(Artikolu 2)

Strumenti

Emendata: A.L. 191 tal-1998; XVII. 2002.155; A.L. 318 tal-2006. Sostitwita: XX. 2007.83. Emendata: XXXI. 2017.67.

1. Titoli trasferibbli

Dawk il-klassijiet ta' titoli li huma negozjabbli fuq is-suq kapitali u jinkludu:

(*a*) ishma f'kumpaniji u f'titoli oħra ekwivalenti għal ishma f'kumpaniji, soċjetajiet jew entitajiet oħra, u riċevuti depożitarji fir-rigward ta' ishma;

(*b*) *bonds* jew għamliet oħra ta' debitu f'titoli, inklużi riċevuti depożitarji fir-rigward ta' dawk it-titoli;

(*ċ*) kull titolu ieħor li jagħti d-dritt kull tali titoli trasferibbli ikun jista' jiġi akkwistat jew mibjugħ jew li jagħti lok għal tisrif fi flus likwidi stabbilit b'riferenza għal titoli trasferibbli, muniti, rati ta' interess jew dividendi, kommoditajiet jew indiċijiet jew miżuri oħra.

2. Strumenti fis-Suq tal-Flus.

Dawk il-klassijiet ta' strumenti li jkunu normalment ittrattati fis-suq tal-flus, bħalma huma *bills* tat-teżor, ċertifikati ta' depositu u dokumenti kummerċjali bl-esklużjoni ta' strumenti ta' pagament.

3. *Units* fi skemi ta' investiment kollettiv.

4. Opzjonijiet, *futures*, *swaps*, pattijiet dwar rati futuri u kull kuntratt derivattiv ieħor li jkollu x'jaqsam ma' titoli, muniti, rati ta' interess jew dividendi, permessi ta' emissjonijiet jew strumenti derivattivi oħra, indiċijiet finanzjarji jew miżuri finanzjarji li jistgħu jiġu risoluti fiżikament jew bi flus likwidi.

5. Opzjonijiet, *futures*, *swaps*, *forwards* u kull kuntratt derivattiv ieħor li jkollu x'jaqsam ma' kommoditajiet li għandhom ikunu riżoluti bi flus likwidi jew li jistgħu jkunu riżoluti bi flus likwidi b'għażla ta' xi waħda mill-partijiet li ma jkunx minħabba f'xi skadenza jew ġrajja oħra ta' terminazzjoni;

6. Opzjonijiet, *futures*, *swaps*, u kull kuntratt derivattiv ieħor li jkollu x'jaqsam ma' kommoditajiet, li jistgħu jkunu fiżikament riżoluti iżda li jiġu negozjati f'suq regolat, fil-kuntest tat-tifsir tal-Att dwar is-Swieq Finanzjarji Faċilità ta' Negozju Multilaterali, jew Faċilità ta' Negozju Organizzata, ħlief għal prodotti ta' enerġija bl- Kap. 345.

ingrossa negozjati fuq Faċilità ta' Negozju Organizzata li għandhom jiġu solvuti b'mod fiżiku;

7. Opzjonijiet, *futures*, *swaps*, rati futuri u kull kuntratt derivattiv ieħor li jkollu x'jaqsam ma' kommoditajiet, li jistgħu jkunu riżoluti fiżikament, li ma jkollhomx għanijiet kummerċjali, li ma jkunux inklużi fl-artikolu 6 ta' din l-Iskeda, u, li jkollhom il-karatteristiċi ta' strumenti derivattivi oħra.

8. Strumenti derivattivi għat-trasferiment ta' riskju fil-kreditu.

9. Drittijiet li jinkwadraw taħt kuntratt għad-differenzi jew taħt kull kuntratt ieħor li jkollu l-għan jew għan intiż li jaċċerta profitt jew li jevita telf b'riferenza għal fluttwazzjonijiet fil-valur jew fil-prezz ta' proprjetà tkun kif tkun din imsejħa jew f'indiċi jew xi fattur ieħor indikat għal dak l-għan fil-kuntratt.

Sostitwita: XXXI. 2017.67.

10. Opzjonijiet, *futures*, *swaps*, kull ftehim ta' rati *forward* u kull kuntratt derivattiv ieħor li jkollu x'jaqsam ma' dak li hu varjabbli fil-klima, rati tat-trasport ta' merkanzija jew rati ta' inflazzjoni jew kull statistika ekonomika uffiċjali oħra li jistgħu jiġu riżolti bi flus kontanti hekk kif tkun trid xi waħda mill-partijiet xort'oħra milli minħabba f'xi skadenza jew ġrajja oħra li tagħti seħħ lil terminazzjoni, kif ukoll kull kuntratt ta' derivattivi ieħor li jkollu x'jaqsam ma' xi attiv, dritt, obbligu, indiċi u miżuri li mhumiex xort'oħra msemmija f'din l-Iskeda, li jkollhom il-karatteristiċi ta' strumenti finanzjarji derivattivi oħra, meta jiġi kkunsidrat jekk, fost l-oħrajn, dawn jiġux negozjati f'suq regolat, OTF, jew MTF;

11. Ċertifikati jew strumenti oħra li jikkonferixxu drittijiet fuq proprjetà għar-rigward ta' xi strument li jinkwadra f'din l-Iskeda.

12. Valuta estera li tinkiseb jew tinżamm għal finijiet ta' investiment.

Miżjud: XXXI. 2017.67.

13. Permessi ta' emissjonijiet li jkunu jikkonsistu f'kull unità rikonoxxuta għal konformità mal-ħtiġiet tad-Direttiva 2003/87/KE (Skema ta' Negozjar ta' Emissjonijiet).

Miżjuda: XXXI. 2017.68.

IT-TIELET SKEDA

(Artikolu 2)

Servizzi Anċillari

1. Is-salvagwardja u amministrazzjoni ta' strumenti finanzjarji għall-kont tal-klijenti, inklużi l-kustodja u servizzi relatati bħalma huma flus kontanti, ġestjoni kollaterali u eskluż it-tiżmim ta' kontijiet tat-titoli fl-ogħla livell;

2. L-għoti krediti jew self lil investitur biex ikun jista' jwettaq operazzjoni fi strument finanzjarju wieħed jew aktar, meta d-ditta li tagħti l-kreditu jew is-self tkun involuta f'dik l-operazzjoni;

3. Pariri li jingħataw lill-intrapriżi dwar struttura kapitali,

strateġija industrijali u kwistjonijiet relatati u pariri u servizzi relatati ma' tagħqid u x-xiri ta' impriżi;

4. Servizzi ta' kambju barranin meta dawn ikollhom x'jaqsmu mal-provdiment ta' servizzi ta' investiment;

5. Riċerka dwar l-investiment u analiżi finanzjarja jew forom oħra ta' rakkomandazzjoni ġenerali li jkollha x'taqsam ma' operazzjonijiet fi strumenti finanzjarji;

6. Servizzi relatati mal-*underwriting*;

7. Servizzi ta' investiment u attivitajiet kif ukoll servizzi anċillari tat-tip inkluži taħt is-Sezzjoni A jew B tal-Anness 1 relatat mal-bażi tad-derivattivi inkluži taħt il-punti (5), (6), (7) u (10) tas-Sezzjoni Ċ tal-MiFID meta dawn ikunu konnessi mal-provdiment ta' servizzi ta' investiment jew servizzi anċillari.